

Aula 03

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Constitucional*

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

07 de Junho de 2025

Índice

1) Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (Art. 5º - XXXII a LXXIX)	3
2) Habeas Corpus	25
3) Habeas Data	27
4) Mandado de Segurança Individual	29
5) Mandado de Segurança Coletivo	32
6) Mandado de Injunção	33
7) Ação Popular	35
8) Ação Civil Pública	37
9) Questões Comentadas - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - Art. 5º - XXXI a LXXIX - FCC	39
10) Questões Comentadas - Remédios Constitucionais - FCC	88
11) Lista de Questões - Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - Art. 5º - XXXI a LXXIX - FCC	116
12) Lista de Questões - Remédios Constitucionais - FCC	143



DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

O inciso XXXII é uma típica norma de **eficácia limitada**, uma vez que é necessária a edição de uma lei que determine a forma pela qual o Estado fará a defesa do consumidor. Essa lei já existe: é o Código de Defesa do Consumidor.

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Essa norma traduz o **direito à informação**, que confere aos cidadãos a prerrogativa de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral.

Todavia, os órgãos públicos não precisam fornecer toda e qualquer informação de que disponham. As informações cujo **sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado** não devem ser fornecidas. Também são imunes ao acesso as **informações pessoais**, que estão protegidas pelo art. 5º, X, da CF/88, que dispõe que "*são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação*".

No caso de **lesão ao direito à informação**, o remédio constitucional a ser usado pelo particular é o **mandado de segurança**. Não é o *habeas data*! Isso se porque busca garantir o acesso a informações de interesse particular do requerente ou de interesse coletivo ou geral e não aquelas referentes à sua pessoa (que seria a hipótese de cabimento de *habeas data*).

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

- a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
- b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Esse dispositivo constitucional prevê, em sua alínea "a", o **direito de petição** e, na alínea "b", o **direito à obtenção de certidões**. Em ambos os casos, assegura-se o **não pagamento de taxas**, por serem ambas as hipóteses essenciais ao próprio exercício da cidadania.

FIQUE ATENTO!



É muito comum que as bancas examinadoras tentem confundir o candidato quanto às **finalidades** do direito de petição e do direito de obter certidão.

- 1) O **direito de petição** tem como finalidades a **defesa de direitos** e a **defesa contra ilegalidade ou abuso de poder**.
- 2) O **direito à obtenção de certidões** tem como finalidades a **defesa de direitos** e o **esclarecimento de situações de interesse pessoal**. Ele não serve para esclarecimento de interesse de terceiros.

O direito de petição é um **remédio administrativo**, que pode ter como destinatário qualquer órgão ou autoridade do poder público, de qualquer um dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) ou até mesmo do Ministério Público. Todas as **pessoas físicas** (brasileiros ou estrangeiros) e **pessoas jurídicas** são legitimadas para peticionar administrativamente aos poderes públicos.

O remédio constitucional adequado para proteger os direitos de petição e de certidão é o **mandado de segurança**. Trataremos dessa ação adiante neste curso.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-ES – 2023) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Comentários:

A questão vai ao encontro do inciso XXXIII do art. 5º. Questão correta.

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

O art. 5º, XXXV, traduz o **princípio da inafastabilidade de jurisdição**, segundo o qual somente o Poder Judiciário poderá decidir uma lide em definitivo. É claro que isso **não impede que o particular recorra administrativamente** ao ter um direito seu violado: ele poderá fazê-lo, inclusive apresentando recursos administrativos se for o caso. Entretanto, a decisão administrativa, nesse caso, estará sempre sujeita a **controle judicial**.

Em razão do princípio da inafastabilidade de jurisdição, **não existe, no Brasil, como regra geral, a "jurisdição condicionada" ou "instância administrativa de curso forçado"**. Isso quer dizer que o acesso ao Poder Judiciário independe de processo administrativo prévio referente à mesma questão. Há, todavia, algumas **exceções**, nas quais **a jurisdição é condicionada**, ou seja, em que somente é possível acionar o Poder Judiciário depois de prévio requerimento administrativo:



- a) **habeas data** — um requisito para que seja ajuizado o *habeas data* é a negativa ou omissão da Administração Pública em relação a pedido administrativo de acesso a informações pessoais ou de retificação de dados.
- b) **controvérsias desportivas** — o art. 217, § 1º, da CF/88, determina que “o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei”.
- c) **reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante pela Administração Pública** — o art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.417/2006, dispõe que “contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas”. A reclamação é ação utilizada para levar ao STF caso de descumprimento de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º). Segundo o STF, a reclamação está situada no âmbito do **direito de petição** (e não no direito de ação); portanto, entende-se que sua natureza jurídica não é a de um recurso, de uma ação nem de um incidente processual.¹
- d) **requerimento judicial de benefício previdenciário** — antes de recorrer ao Poder Judiciário para que lhe conceda um benefício previdenciário, faz-se necessário o prévio requerimento administrativo ao INSS. Sem o prévio requerimento administrativo, não haverá interesse de agir do segurado.

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada são institutos que surgiram como **instrumentos de segurança jurídica**, impedindo que as leis retroagissem para prejudicar situações jurídicas consolidadas. Eles representam, portanto, a garantia da **irretroatividade das leis**.

Essa irretroatividade, entretanto, não é absoluta. O Estado pode editar leis retroativas **desde que beneficiem** os indivíduos, impondo-lhes situação mais favorável do que a que existia sob a vigência da lei anterior.

Vamos, agora, entender os conceitos de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.

- a) **Direito adquirido** é aquele que **já se incorporou ao patrimônio do particular**, uma vez que já foram cumpridos todos os requisitos aquisitivos exigidos pela lei então vigente. É o que ocorre se você cumprir todos os requisitos para se aposentar sob a vigência de uma lei X. Depois de cumpridas as condições de aposentadoria, mesmo que seja criada lei Y com requisitos mais gravosos, você terá direito adquirido a aposentar-se.
- b) **Ato jurídico perfeito** é aquele que reúne todos os elementos constitutivos exigidos pela lei²; é o ato já consumado pela lei vigente ao tempo em que se efetuou.³ Tome-se como exemplo um contrato celebrado hoje, na vigência de uma lei X.
- c) **Coisa julgada** compreende a decisão judicial da qual não cabe mais recurso.

¹ STF, ADI nº 2.212/CE. Rel. Min, Ellen Gracie. DJ. 14.11.2003

² MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 241.

³ Cf. art. 6º, §1º, da LINDB.



XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

[...]

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

O inciso XXXVII e o inciso LIII do art. 5º da Constituição traduzem, em conjunto, o **princípio do "juízo natural"** ou do **"juiz natural"**. Esse postulado garante ao indivíduo que suas ações no Poder Judiciário serão apreciadas por um **juiz imparcial**, o que é uma garantia indispensável à administração da Justiça em um Estado Democrático de Direito.

O princípio do juiz natural **impede a criação de juízos de exceção** ou *"ad hoc"*, criados de maneira arbitrária, após o acontecimento de um fato. Além disso, decorre do princípio do juiz natural a obrigação de **respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência**, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.⁴

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

- a) a plenitude de defesa;
- b) o sigilo das votações;
- c) a soberania dos veredictos;
- d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Esse inciso deve ser memorizado. Geralmente é cobrado em sua literalidade! Decore cada uma dessas "alíneas"!

O tribunal do júri é um **tribunal popular**, composto por um juiz togado, que o preside, e vinte e cinco jurados, escolhidos entre cidadãos do município (Lei Federal nº 11.689/2008) e entre todas as classes sociais. Possui competência para **julgamento de crimes dolosos contra a vida**.

Essa competência, entretanto, **não é absoluta**. Isso porque **não alcança os detentores de foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal**. É o caso, por exemplo, do Presidente da República e dos membros do Congresso Nacional, que serão julgados pelo STF quando praticarem crimes comuns, ainda que dolosos contra a vida.

No caso de foro especial previsto apenas na Constituição Estadual, a lógica é inversa. A Súmula Vinculante nº 45 assim dispõe: *"A competência constitucional do Tribunal do Júri **prevalece sobre o foro por prerrogativa de função** estabelecido **exclusivamente** pela Constituição estadual"*. O STF entende, portanto, que **vereadores** que possuam foro por prerrogativa de função derivado de Constituição Estadual serão julgados pelo tribunal do júri se cometerem crimes dolosos contra a vida.⁵

⁴ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 245 – 246.

⁵ STF, HC nº 80.477/PI, Rel. Min. Néri da Silveira. Decisão 31.10.2000.



Prosseguindo em nossa análise do inciso XXXVIII, é importante que você memorize que a Constituição Federal estabelece três importantes princípios para o tribunal do júri: i) a plenitude de defesa; ii) a soberania dos veredictos; e iii) o sigilo das votações.

Por fim, cabe destacar que o STF entende que a competência do Tribunal do Júri, fixada no art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/88, quanto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida **é passível de ampliação pelo legislador ordinário**.⁶ Isso significa que pode a lei determinar o julgamento de outros crimes pelo tribunal do júri.

HORA DE PRATICAR!



(MPE-BA – 2023) A Constituição Federal de 1988 reconhece a instituição do júri, sendo obrigatório o serviço do júri.

Comentários:

À luz do inciso XXXVIII do art. 5º da CF/88, não há menção à obrigatoriedade para o serviço do júri, sendo assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Questão errada. Todavia, a função de jurado do tribunal do júri é obrigatória à luz do Código de Processo Penal (art. 436). Por outro lado, como a questão utiliza a CF/88 como parâmetro para a resposta, deve ser considerada errada.

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

O art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88, estabelece um importante princípio constitucional do direito penal: o **princípio da legalidade**. Esse princípio desdobra-se em dois outros princípios: o **princípio da reserva legal** e o **princípio da anterioridade da lei penal**.

O **princípio da reserva legal** determina que somente **lei em sentido estrito** (lei formal, editada pelo Poder Legislativo) **poderá definir crime e cominar penas**. Nem mesmo medida provisória poderá definir um crime e cominar penas, uma vez que essa espécie normativa não pode tratar de direito penal (art. 62, § 1º, I, "b").

O **princípio da anterioridade da lei penal**, por sua vez, exige que a lei esteja em vigor no momento da prática da infração para que o crime exista. Em outras palavras, **exige-se lei anterior** para que uma conduta possa ser considerada como crime. Busca-se, com isso, conferir **segurança jurídica às relações sociais**.

Do princípio da anterioridade da lei penal, deriva a irretroatividade da lei penal, que está prevista no art. 5º, XL, que estudaremos a seguir.

⁶HC 101542 SP, DJe-096, 28-05-2010.



XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

"Retroagir" significa "voltar para trás", "atingir o passado". Portanto, diz-se que **retroatividade** é a capacidade de atingir atos pretéritos, enquanto **irretroatividade** é a impossibilidade de atingi-los.

Em regra, a lei penal não atinge o passado. Todavia, ela poderá, em certos casos, retroagir. É o que se chama de **retroatividade da lei penal benigna**: a lei penal poderá retroagir, desde que para beneficiar o réu.

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

O inciso XLI estabelece que *"a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais"*. Como é possível observar, trata-se de **norma de eficácia limitada**, dependente, portanto, de complementação legislativa. Evidencia um mandato de criminalização que busca efetivar a proteção dos direitos fundamentais.

O inciso XLII, por sua vez, estabelece que *"a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei"*. É claro que há muito a ser falado sobre o racismo; no entanto, há dois pontos que são muito cobrados em prova:

a) O racismo é crime **inafiançável e imprescritível**.

Imprescritível é aquilo que não sofre prescrição. A prescrição é a extinção de um direito que se dá após um prazo devido à inércia do titular do direito em protegê-lo. No caso, ao dizer que o racismo é imprescritível, o inciso XLII determina que este não deixará de ser punido mesmo com o decurso de longo tempo desde sua prática e com a inércia (omissão) do titular da ação durante todo esse período.

Inafiançável é o crime que não admite o pagamento de fiança (montante em dinheiro) para que o preso seja solto.

b) O racismo é punível com a **pena de reclusão**. As bancas examinadoras vão tentar confundi-lo e dizer que o racismo é punível com detenção. Não é! O racismo é punível com reclusão, que é uma pena mais gravosa do que a detenção.



Segundo o entendimento do STF, **injúria racial é uma espécie de racismo**. Logo, o delito de injúria racial também é imprescritível e inafiançável.

O inciso XLIII, a seu turno, dispõe sobre alguns crimes que são **inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia**. Bastante atenção, pois a banca examinadora tentará confundi-lo dizendo que esses crimes são imprescritíveis. Não são!

Qual o macete para não confundir? Simples, **guarde a frase mnemônica** seguinte:

3T + hediondos não têm graça!

3 "Ts"? Sim, **Tortura, Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e Terrorismo**. Esses crimes, assim como os **hediondos**, são insuscetíveis de graça ou anistia. Isso significa que não podem ser perdoados pelo presidente da República nem ter suas penas modificadas para outras mais benignas. Além disso, assim como o crime de racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático, são inafiançáveis.

O inciso XLIV trata, ainda, de mais um crime: a **ação de grupos armados**, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esse crime, assim como o racismo, é **inafiançável e imprescritível**.

HORA DE PRATICAR!



(IBMBIO – 2022) Constitui crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, de animais silvestres, de minerais preciosos, de madeiras nobres e de material genético, o terrorismo e o bioterrorismo, os crimes hediondos, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, a prática do racismo, do especismo e do ecocídio.

Comentários:

A questão elenca hipóteses que não se enquadram nas hipóteses de crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia (vide art. 5º, inciso XLIII). Questão errada.

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

Esse dispositivo consagra o princípio da **intranscendência das penas**, também denominado pela doutrina de princípio da **intransmissibilidade das penas** ou, ainda, **personalização da pena**.⁷ A

⁷ Outra nomenclatura utilizada pela doutrina é "princípio da incontagiabilidade da pena".

Constituição garante, por meio dessa norma, que a pena não passará da pessoa do condenado; em outras palavras, **ninguém sofrerá os efeitos penais** da condenação de outra pessoa.

No que diz respeito à **obrigação de reparar o dano e à decretação do perdimento de bens**, a lógica é um pouco diferente. A **obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens podem ser**, nos termos da lei, **estendidas aos sucessores e contra eles executadas**, mas apenas até o limite do valor do patrimônio transferido.

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

- a) privação ou restrição da liberdade;
- b) perda de bens;
- c) multa;
- d) prestação social alternativa;
- e) suspensão ou interdição de direitos;

O inciso XLVI traduz **o princípio da individualização da pena**, segundo o qual a aplicação da pena deve se ajustar à situação de cada imputado, levando em consideração o **grau de reprovabilidade (censurabilidade) de sua conduta e as características pessoais do infrator**. Trata-se de princípio que busca fazer com que a pena cumpra sua dupla finalidade: prevenção e repressão.⁸

No inciso XLVI, a Constituição Federal prevê, ainda, um **rol não exaustivo** de penas que podem ser adotadas pelo legislador. São elas: i) a privação ou restrição de liberdade; ii) a perda de bens; iii) multa; iv) prestação social alternativa; e v) suspensão ou interdição de direitos. Como se trata de um rol meramente exemplificativo, **poderá a lei criar novos tipos de penalidade**, desde que estas não estejam entre aquelas vedadas pelo art. 5º, XLVII, da CF/88, que estudaremos na sequência.

XLVII - não haverá penas:

- a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
- b) de caráter perpétuo;
- c) de trabalhos forçados;
- d) de banimento;
- e) cruéis;

O art. 5º, XLVII, estabeleceu um rol exaustivo de penas inaplicáveis no ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque, atualmente, entende-se que as penas devem ter um caráter preventivo e repressivo. Não se prestam à vingança.

⁸ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 274-275.



A **pena de morte** é, sem dúvida, a mais gravosa, sendo admitida tão somente na **hipótese de guerra declarada**. Evidencia-se, assim, que **nem mesmo o direito à vida é absoluto**; dependendo do caso concreto, todos os direitos fundamentais podem ser relativizados.

No que concerne à **pena de caráter perpétuo**, vale destacar o entendimento do STF de que o **máximo penal legalmente exequível**, no ordenamento positivo nacional, é de **40 (quarenta) anos**, a significar, portanto, que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a esse limite, imposto pelo art. 75, *caput*, do Código Penal.⁹

HORA DE PRATICAR!



(TCE-RJ – 2022) Por força do princípio da dignidade da pessoa humana, a pena de morte não é admitida, em nenhuma hipótese, pela CF.

Comentários:

Conforme o inciso XLVII do art. 5º, é possível a pena de morte em caso de **guerra declarada**.
Questão errada.

.....

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

O inciso XLVIII determina que a **execução penal** seja realizada de maneira **individualizada**, levando-se em consideração a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É com base nesse comando constitucional que as **mulheres e os maiores de sessenta anos** devem ser recolhidos a **estabelecimentos próprios**.

O inciso XLIX, por sua vez, ao assegurar aos presos o **respeito à integridade física e moral**, busca garantir que os direitos fundamentais dos sentenciados sejam observados.

Por fim, o inciso L estabelece uma **dupla garantia**: ao mesmo tempo em que **assegura às mães o direito à amamentação e ao contato com o filho**, permite que a **criança tenha acesso ao leite materno**, alimento natural tão importante para o seu desenvolvimento.

Vamos continuar o estudo do art. 5º da Constituição Federal.

⁹HC 84766 SP, DJe-074, 25-04-2008.



LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

A extradição é um instituto jurídico destinado a promover a **cooperação penal** entre Estados. Consiste no ato de **entregar uma pessoa para outro Estado** onde ela praticou crime, para que lá seja julgada ou punida.

Há **2 (dois) tipos de extradição**: i) a extradição ativa; e ii) a extradição passiva. A **extradição ativa** acontecerá quando o **Brasil requerer, a um outro Estado estrangeiro**, a entrega de um indivíduo para que aqui seja julgado ou punido; por sua vez, a **extradição passiva** ocorrerá quando um **Estado estrangeiro requerer ao Brasil** que lhe entregue um indivíduo.

O inciso LI do art. 5º da Constituição, bastante cobrado em provas, trata da extradição passiva. Esse dispositivo determina que o **brasileiro nato** (que é o brasileiro “de berço”, que recebeu sua nacionalidade ao nascer) **não poderá ser extraditado**. Trata-se de hipótese de **vedação absoluta** à extradição.

Por outro lado, o **brasileiro naturalizado** (que é aquele que nasceu estrangeiro e tornou-se brasileiro) **poderá ser extraditado**. No entanto, isso somente será possível em duas situações:

- a) no caso de **crime comum, praticado antes da naturalização**;
- b) em caso de **comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**.

Os estrangeiros podem ser extraditados com maior liberdade pelo Estado brasileiro, desde que cumpridos os requisitos legais para a extradição. Cabe destacar, todavia, que **não se admite a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião**.

HORA DE PRATICAR!



(Instituto Rio Branco – 2018) A CF veda a extradição de estrangeiro em razão de crime político ou de opinião.

Comentários:

De fato, o inciso LII do art. 5º da Carta Magna prevê que “*não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião*”. Questão correta.

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;



O princípio do **devido processo legal** (*due process of law*) é uma das garantias constitucionais mais amplas e relevantes¹⁰. Trata-se de um **conjunto de práticas jurídicas** previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional cuja finalidade é **garantir a concretização da justiça**.

No **âmbito formal (processual)**, traduz-se na garantia de que as partes poderão se valer de todos os **meios jurídicos disponíveis** para a defesa de seus interesses. No **âmbito material (substantivo)**, diz respeito à aplicação do **princípio da proporcionalidade** (também chamado de princípio da razoabilidade ou da proibição de excesso).

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

As garantias do contraditório e da ampla defesa são **corolários do princípio do devido processo legal**, isto é, dele decorrem diretamente.

A **ampla defesa** compreende o direito que o indivíduo tem de trazer ao processo todos os elementos lícitos de que dispuser para provar a verdade ou, até mesmo, de calar-se ou omitir-se caso isso lhe seja benéfico (direito à não autoincriminação). Já o **contraditório** é o direito dado ao indivíduo de contradizer tudo que for levado ao processo pela parte contrária. Assegura, também, a igualdade das partes do processo, ao equiparar o direito da acusação com o da defesa.¹¹

A ampla defesa e o contraditório são princípios que se aplicam tanto aos **processos judiciais** quanto aos **processos administrativos**, sejam estes últimos referentes à aplicação de punições disciplinares ou à restrição de direitos em geral.

Todavia, entende o STF que a ampla defesa e o contraditório **não se aplicam na fase do inquérito policial ou civil**.¹² Isso não significa, entretanto, que o indiciado não tenha outros direitos. A ele é garantido, por exemplo, o direito a ser assistido por um advogado, o de não se autoincriminar e o de manter-se em silêncio.¹³ Sobre os direitos do indiciado na fase do inquérito, o STF editou a **Súmula Vinculante nº 14**, muito cobrada em concursos públicos:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Por meio dessa súmula, o STF garantiu a advogados o acesso a **provas já documentadas em autos de inquéritos policiais** que envolvam seus clientes, inclusive os que tramitam em sigilo.

¹⁰ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6ª edição. Editora Saraiva, 2011, pp. 592-594.

¹¹ ALEXANDRINO, Marcelo & PAULO, Vicente. *Direito Constitucional Descomplicado*, 5ª edição. Ed. Método, 2010. pp. 176.

¹² STF, RE 481.955 – AgR. Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe: 26.05.2011.

¹³ STF, HC 82.354, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.09.2004.



O mesmo raciocínio aplicado ao inquérito policial estende-se à sindicância, etapa que antecede os processos administrativos disciplinares. Nessa fase, segundo o STF, em regra, **não é obrigatória a obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa**.

A razão disso é que a sindicância, assim como o inquérito policial, caracteriza-se pela coleta de informações, que serão apuradas em fases futuras dentro de um processo. Caso a sindicância, entretanto, não resulte em abertura do PAD, **mas traduza-se em aplicação de penalidade** (advertência, por exemplo)¹⁴, haverá, sim, **necessidade de obediência ao contraditório e à ampla defesa** como requisito de validade da pena aplicada.

Superada a fase da sindicância, no âmbito do PAD, assegura-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, que, segundo o STF, pode ser validamente exercido independentemente de advogado. Nesse sentido, tem-se a **Súmula Vinculante nº 5**:

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

HORA DE PRATICAR!



(PGE-PE – 2019) A ausência de assistência técnica de advogado durante o processo administrativo disciplinar torna o processo nulo.

Comentários:

De acordo com a Súmula Vinculante nº 5, “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. Questão errada.

.....
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

O devido processo legal tem, como uma de suas consequências, a inadmissibilidade das provas ilícitas, que não poderão ser usadas nos **processos administrativos e judiciais**. As provas ilícitas, assim consideradas aquelas obtidas com violação ao direito material, deverão ser, portanto, **expurgadas do processo**; serão elas imprestáveis à formação do convencimento do magistrado.¹⁵

¹⁴ Segundo o art. 145, da Lei nº 8.112/1990, da sindicância poderá resultar: i) arquivamento do processo; ii) aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; iii) instauração de processo disciplinar.

¹⁵ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 324-332



Há que se destacar, todavia, que a presença de provas ilícitas **não é suficiente para invalidar todo o processo** se nele existirem outras provas, lícitas e autônomas (obtidas sem a necessidade dos elementos informativos revelados pela prova ilícita).¹⁶ As outras provas, lícitas e independentes da obtida ilicitamente, serão mantidas, tendo continuidade o processo.

FIQUE ATENTO!



Vejamos a seguir importantes entendimentos do STF sobre a licitude/ilicitude de provas:

- 1) É **ilícita** a prova obtida por meio de **interceptação telefônica sem autorização judicial**.
- 2) São **ilícitas** as provas obtidas por meio de **interceptação telefônica determinada a partir apenas de denúncia anônima**, sem investigação preliminar.
- 3) São **ilícitas** as provas obtidas mediante gravação de conversa informal do indiciado com policiais, por constituir-se tal prática em **"interrogatório sub-reptício"**, realizado sem as formalidades legais do interrogatório no inquérito policial e sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio.¹⁷
- 4) São **ilícitas** as provas obtidas mediante **confissão durante prisão ilegal**. Ora, se a prisão foi ilegal, todas as provas obtidas a partir dela também o serão.
- 5) É **lícita** a prova obtida mediante **gravação telefônica feita por um dos interlocutores** sem a autorização judicial, caso haja **investida criminosa** daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. Nessa situação, tem-se a legítima defesa.
- 6) É **lícita** a prova obtida por **gravação de conversa telefônica** feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, quando **ausente causa legal de sigilo ou de reserva da conversação**.¹⁸
- 7) É **lícita** a prova consistente em **gravação ambiental** realizada por **um dos interlocutores sem o conhecimento do outro**.¹⁹

Muito conhecida na doutrina é a **Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada** ("*Fruits of the Poisonous Tree*"), que se baseia na ideia de que uma árvore envenenada produzirá frutos contaminados! Seguindo essa lógica, uma **prova ilícita contamina todas as outras que dela derivam**. É o que a doutrina denomina ilicitude por derivação; pode-se dizer também que, nesse caso, haverá comunicabilidade da ilicitude das provas ilícitas a todas aquelas que dela derivarem.

¹⁶ STF, HC 76.231/RJ, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ: 29.09.1995.

¹⁷ STF, HC 80.949. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJ 30.10.2001.

¹⁸ STF, RE 630.944 – AgR. Rel. Min. Ayres Brito. DJ 25.10.2011.

¹⁹ STF, RE 583.937-QO-RG. Rel. Min. Cezar Peluso. DJ 19.11.2009.



HORA DE PRATICAR!



(STM – 2018) A despeito do princípio constitucional da vedação às provas ilícitas, o juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação, desde que se convença de sua importância para a condenação do réu.

Comentários:

O juiz deverá considerar que uma prova é ilícita se ela violar o direito material, *independentemente* de sua importância para a condenação do réu. Vale a pena destacar que as provas ilícitas deverão ser expurgadas do processo (art. 5º, LVI, CF/88). Questão errada.

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Trata-se do princípio da *presunção de inocência*, que tem por objetivo proteger a liberdade do indivíduo diante do poder de império do Estado. Somente a partir do *trânsito em julgado* (decisão da qual não caiba mais nenhum recurso) de sentença penal condenatória é que alguém poderá ser considerado culpado. É, afinal, o trânsito em julgado da sentença que faz coisa julgada material.

Da *presunção de inocência*, deriva a obrigatoriedade de que o *ônus da prova* da prática de um crime seja *sempre do acusador*. Assim, não se pode exigir que o acusado produza provas em seu favor; caberá à acusação provar, inequivocamente, a culpabilidade do acusado.

A jurisprudência do STF considera que as *prisões cautelares* (prisão preventiva, prisão em flagrante e prisão temporária) *são compatíveis com o princípio da presunção de inocência*. Assim, é *plenamente possível*, no ordenamento jurídico brasileiro, que *alguém seja preso antes de sentença penal condenatória transitada em julgado*.

Em novembro de 2019, o STF adotou importantíssima *decisão relacionada ao princípio da presunção de inocência*, mudando sua jurisprudência sobre o tema. Nos últimos anos, o STF vinha admitindo que, após uma decisão condenatória em segunda instância, já seria possível a execução provisória da pena. Em outras palavras, após decisão de segunda instância (acórdão penal condenatório), já poderia ser determinada prisão do condenado, ainda que cabíveis recurso especial (para o STJ) e recurso extraordinário (para o STF).

Foi com base nesse entendimento, inclusive, que foi determinada a prisão do então ex-presidente Lula, após decisão condenatória do TRF 4ª Região, antes do trânsito em julgado.

Mas qual é o novo entendimento do STF?



Agora, o STF entende que a **decisão condenatória em segunda instância** já não mais permitirá a execução provisória da pena. Se um indivíduo foi condenado em primeira instância e, em seguida, teve a condenação confirmada por um tribunal (órgão de natureza colegiada), ainda assim ele não poderá ser preso, pois são possíveis o recurso especial (para o STJ) e o recurso extraordinário (para o STF). Em outras palavras, **ainda não houve o trânsito em julgado da condenação criminal** e, portanto, o indivíduo deve ser presumido inocente.

Dessa forma, o STF adotou o seguinte entendimento:

*"A **execução provisória** da sentença penal condenatória revela-se frontalmente **incompatível** com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de sua condenação criminal." (ADC 43, 44 e 45)*

HORA DE PRATICAR!



(Polícia Civil-CE - 2015) Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, salvo o preso em flagrante delito.

Comentários:

Pegadinha! Mesmo aquele que for preso em flagrante delito somente poderá ser considerado culpado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Questão errada.

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

Tem-se aqui norma constitucional de **eficácia contida**: na falta de lei dispondo sobre os casos de identificação criminal excepcional, esta jamais será exigível.

O que é identificação civil? É a regra: carteira de identidade, de motorista, de trabalho etc. E a criminal? É a impressão digital (processo datiloscópico) e a fotográfica. Aposto que você se lembrou daquelas cenas de filmes, em que o preso é fotografado de frente e de perfil pela polícia, né?

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

Como você sabe, em regra, é o **Ministério Público que provoca o Poder Judiciário nas ações penais públicas**, de cujo exercício é titular, com o fim de obter do Estado o julgamento de uma pretensão punitiva.

Entretanto, em alguns casos, o particular poderá exercer essa prerrogativa de maneira excepcional. Trata-se dos casos de **ação penal privada subsidiária da pública**, quando esta não é intentada no prazo legal.



LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

A compreensão desse inciso é bastante simples. A regra é a publicidade dos atos processuais. A exceção é a restrição a essa publicidade, que só poderá ser feita **por lei** e em 2 (duas hipóteses): **defesa da intimidade ou interesse social**.

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

O **direito à liberdade** é uma regra prevista na Constituição que somente em situações excepcionais e taxativas poderá ser violada. O inciso LXI do art. 5º da Constituição traz as **hipóteses em que é possível a prisão**:

- a) em **flagrante delito**, sem necessidade de ordem judicial;
- b) em caso de **transgressão militar ou crime propriamente militar**, definidos em lei. Nesse caso, também é dispensada ordem judicial;
- c) por **ordem de juiz**, escrita e fundamentada.

A prisão, por tudo o que já comentamos, tem natureza excepcional. Nesse sentido, o inciso LXVI dispõe que, **se a lei admitir a liberdade provisória**, com ou sem fiança, ninguém será levado à prisão ou nela mantido.

HORA DE PRATICAR!



(CNMP – 2015) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, desde que mediante pagamento de fiança.

Comentários:

O art. 5º, LXVI, estabelece que "*ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, **com ou sem fiança***". Questão errada.

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;



LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

Esses dispositivos enunciam os **direitos do preso**, que lhe devem ser garantidos imediatamente quando de sua prisão.

Nos termos do inciso LXII, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão **comunicados imediatamente** ao **juiz competente** e à **família do preso ou à pessoa por ele indicada**. O objetivo é assegurar-lhe a assistência familiar e permitir que o juiz analise a legalidade da prisão, relaxando-a se tiver sido ilegal.

O inciso LXIII, por sua vez, consagra o **direito ao silêncio** (direito à não autoincriminação), que se baseia na lógica de que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo ("*nemo tenetur se detegere*").

O inciso LXIV garante ao preso o direito de **conhecer a identidade dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial**. Busca-se evitar arbitrariedades da autoridade policial e de seus agentes que, uma vez tendo sido identificados pelo preso, poderão ser responsabilizados, *a posteriori*, no caso de ilegalidades ou abuso de poder.

Por fim, o inciso LXV determina que a **prisão ilegal será imediatamente relaxada** pela autoridade judiciária. Trata-se, como se pode verificar, de uma proteção aos indivíduos contra **prisões ilegais ou arbitrárias**.

Um entendimento importante do STF relacionado ao respeito dos direitos do preso é a Súmula Vinculante nº 11, que trata do **uso de algemas**.

"Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."

Com a edição da Súmula Vinculante nº 11, a utilização de algemas somente pode ocorrer em **casos excepcionais** (resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física), **justificados por escrito**. A desobediência a essa regra implicará a **responsabilidade do agente ou da autoridade**, bem como a **nulidade da prisão**.

HORA DE PRATICAR!



(PRF – 2019) São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio.

Comentários:

De fato, esses direitos são assegurados pela Constituição. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão (art. 5º, LXIV, CF/88), bem como a permanecer calado (art. 5º, LXIII, CF). Questão correta.

.....
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

A partir desse artigo, de “memorização” obrigatória para sua prova, pode-se concluir que:

- a) Em regra, não há prisão civil por dívidas.
- b) Aquele que não paga **pensão alimentícia** só pode ser preso se deixar de pagar porque quer (inadimplemento **voluntário**) e sem justificativa plausível (inadimplemento **inescusável**).
- c) Se levarmos em conta apenas o texto da Constituição, concluiremos que o depositário infiel também pode ser preso. No entanto, o entendimento atual do STF é o de que a **única prisão civil por dívida** admitida no ordenamento jurídico brasileiro é a resultante do **inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia**.

O Brasil é signatário da **Convenção Americana de Direitos Humanos** (Pacto de São José da Costa Rica), que **somente permite a prisão civil por não pagamento de obrigação alimentícia**. Segundo o STF, esse tratado, por ser de direitos humanos, tem **status supralegal**, ou seja, está abaixo da Constituição e acima de todas as leis na hierarquia das normas. Assim, ele não se sobrepõe à Constituição, ou seja, permanece válida a autorização constitucional para que o depositário infiel seja preso.

No entanto, a Convenção Americana de Direitos Humanos, por ter **status supralegal**, **suspendeu toda a eficácia** da legislação infraconstitucional que regia a prisão do depositário infiel. Segundo o STF, o Pacto de São José da Costa Rica produziu um “efeito **paralisante**” sobre toda a legislação infraconstitucional que determinava a prisão do depositário infiel.²⁰

Dessa forma, **não houve revogação do texto constitucional**. A Constituição continua autorizando a prisão do depositário infiel, mas a **legislação infraconstitucional está impedida de ordenar essa modalidade de prisão** em razão da Convenção Americana de Direitos Humanos, cuja hierarquia é de norma supralegal.

Para sanar qualquer dúvida sobre o tema, o STF editou a Súmula Vinculante nº 25:

“É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito”.

²⁰ RE 466.343-1/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 03.12.2008.



....

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

A CF/88 garante a **liberdade de locomoção**, no território nacional, nos tempos de paz e **nos termos da lei**. Trata-se de norma constitucional de **eficácia contida**, que poderá sofrer restrições referentes ao ingresso, à saída e à circulação interna de pessoas e patrimônio. É o caso, por exemplo, das restrições impostas por normas referentes ao ingresso de estrangeiros no país.

O inciso XV garante a livre locomoção **a qualquer pessoa** (brasileira ou não) em tempos de paz. Isso significa que, **em tempos de guerra**, a liberdade de **entrada, saída e permanência no país** **poderá sofrer duras restrições**, principalmente no que se refere a estrangeiros.

Os remédios constitucionais compreendidos entre os incisos LXVIII e LXXIII do art. 5º serão abordados em um outro arquivo do livro digital do nosso curso.

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Essa previsão constitucional visa a garantir a todos o acesso à Justiça. Em concursos, você deve ficar atento ao fato de que a assistência jurídica integral e gratuita **só é devida aos pobres**, aos que **comprovarem insuficiência de recursos**.

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Tem-se, nesse inciso, a previsão da **responsabilidade civil do Estado** quanto à **condenação por erro** judiciário ou à **manutenção de uma pessoa presa por mais tempo** que o fixado na sentença judicial.

Já vou dizer o que é responsabilidade civil. Trata-se de uma obrigação de indenizar que surge a partir de um dano. No caso, a responsabilidade do Estado é do tipo **objetiva**, pois independe de ter havido dolo ou culpa por parte dos agentes públicos cuja ação foi imputada ao Estado.

Assim, quem sofreu condenação penal indevida (por erro judiciário) ou ficou preso além do tempo determinado pelo juiz (erro da Administração) tem direito a indenização. É o que prevê o inciso acima.

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:

- a) o registro civil de nascimento;
- b) a certidão de óbito;

Note que a gratuidade prevista nesse dispositivo só diz respeito ao **registro de nascimento** e à **certidão de óbito**. Nada de cair em "peguinhas" que estendam esse direito à certidão de casamento, por exemplo.



LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.

Além do *habeas corpus* e do *habeas data*, também são **gratuitos** os atos necessários ao **exercício da cidadania** na forma da lei. Só a lei formal, portanto, poderá determinar quais atos são esses. É um caso de reserva legal.

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Esse dispositivo constitucional traduz o princípio da **celeridade processual**. Foi incorporado à Carta Magna com o objetivo de garantir aos cidadãos o direito de verem julgados seus processos em um **prazo razoável**, sendo aplicável tanto aos processos administrativos quanto aos judiciais.

LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

A **proteção de dados pessoais** não é algo apenas implicitamente extraído da Constituição, sendo agora um **direito fundamental expresso**. Em consequência, referido direito também pode ser considerado uma "cláusula pétrea".

HORA DE PRATICAR!



(TJ-ES – 2023) O direito à proteção dos dados pessoais é garantia fundamental, prevista expressamente na CF, dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país.

Comentários:

Nos termos do inciso LXXIX do art. 5º, o direito à proteção dos dados pessoais é um direito fundamental. Vale lembrar que, nos termos do *caput* do art. 5º, os incisos desse artigo se aplicam aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Questão correta.

Analisemos, agora, os parágrafos do art. 5º da Constituição Federal.

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Desse comando constitucional, depreende-se que as normas que definem direitos e garantias fundamentais (não só aquelas do art. 5º da CF, mas também as constantes de outros artigos da Constituição) devem ser interpretadas de modo a terem a **maior eficácia possível**, mesmo quando ainda não regulamentadas pelo legislador ordinário. Isso porque, como você percebeu, **vários direitos e garantias** fundamentais estão previstos **em normas de eficácia limitada**, dependendo de regulamentação para a produção de todos os seus efeitos.



§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Como se deduz do parágrafo acima, os **direitos e as garantias fundamentais** previstos na Constituição têm enumeração aberta (**rol exemplificativo**). Pode, portanto, haver outros, decorrentes dos princípios constitucionais ou da assinatura de tratados internacionais pela República Federativa do Brasil. Consagrou-se, no Brasil, um **sistema aberto de direitos fundamentais**.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Por meio desse parágrafo, a Constituição determina que alguns tratados e convenções internacionais têm **força de emenda constitucional** se atendidos os seguintes requisitos:

- a) Devem tratar de direitos humanos.
- b) Devem ter sido aprovados de acordo com o rito próprio das emendas constitucionais — três quintos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos de votação.

E os tratados sobre direitos humanos que não são aprovados por esse rito especial?

Como dissemos anteriormente, caro aluno, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão recente (2008), firmou entendimento de que esses **tratados têm hierarquia supralegal**, situando-se abaixo da Constituição e acima da legislação interna.

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

O Tribunal Penal Internacional consiste no primeiro tribunal de **natureza permanente** destinado a **apurar a responsabilidade de indivíduos** por crimes perpetrados contra os direitos humanos, concretizando grande avanço do processo de internacionalização dos direitos humanos e de humanização do direito internacional.

HORA DE PRATICAR!



(PM-RJ – 2021) Determinado tratado de proteção aos Direitos Humanos foi assinado pelo Estado brasileiro e, a partir desse momento, iniciou-se um intenso movimento, capitaneado pelas entidades de proteção aos Direitos Humanos, para que fosse incorporado, à ordem interna, com eficácia jurídica equivalente às emendas constitucionais. Para que isto ocorra, é preciso que seja

aprovado em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, pelo voto de três quintos dos respectivos membros.

Comentários:

Pela literalidade do art. 5º, § 3º, os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em *cada Casa do Congresso Nacional*, em *dois turnos*, por *três quintos* dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Questão correta.

(MPU – 2015) A CF traz uma enumeração taxativa dos direitos fundamentais.

Comentários:

O rol de direitos fundamentais previsto na CF/88 é meramente *exemplificativo*. Podem existir outros direitos fundamentais previstos em tratados internacionais ou decorrentes do regime e dos princípios adotados pela CF/88. Questão errada.



HABEAS CORPUS

LXVIII - conceder-se-á "*habeas-corpus*" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

O remédio constitucional adequado para proteger a liberdade de locomoção é o *habeas corpus*, que consiste numa garantia fundamental. Por remédio constitucional, compreende-se um meio que a Constituição dá ao indivíduo de **proteger seus direitos contra a ilegalidade ou o abuso de poder** cometido pelo Estado.

O *habeas corpus* tem **natureza penal, procedimento especial** (é de decisão mais rápida: rito sumário), é **isento de custas** (gratuito) e pode ser **repressivo** (liberatório) ou **preventivo** (salvo-conduto). Se repressivo, busca devolver ao indivíduo a liberdade de locomoção que já perdeu (sendo preso, por exemplo); quando preventivo, resguarda o indivíduo quando a perda dessa liberdade é apenas uma ameaça. Há, ainda, o *habeas corpus* **suspensivo**, utilizado quando a prisão já foi decretada, mas o mandado de prisão ainda está pendente de cumprimento.

Trata-se de uma ação com **legitimidade universal**, que pode, inclusive, ser concedida de ofício pelo próprio juiz. Tamanho é seu caráter universal que o *habeas corpus* prescinde, até mesmo, da outorga de mandado judicial que autorize o impetrante a agir em favor de quem estaria sujeito, alegadamente, a constrangimento de sua liberdade de locomoção.

Não pode o "*habeas corpus*", contudo, **ser impetrado em favor de pessoa jurídica**. Somente as pessoas físicas (os seres humanos) podem ser **pacientes** de "*habeas corpus*".

Outra característica importante: **não há necessidade de advogado** para impetração dessa ação. A doutrina considera, por isso, que o *habeas corpus* é uma verdadeira ação penal popular.

No que se refere à **legitimidade passiva** no *habeas corpus*, essa ação se dirige sempre contra a **autoridade coatora**, seja ela de **caráter público ou um particular**. Por autoridade coatora, entende-se aquela que determinou a prisão ou a restrição da locomoção do paciente, ou seja, da pessoa que sofreu a lesão ou ameaça de lesão. Um exemplo típico de *habeas corpus* contra particular é aquele impetrado contra hospitais que negam a liberação de seus pacientes caso eles não paguem suas despesas.

Outra coisa importante: é cabível *habeas corpus* mesmo quando a **ofensa ao direito de locomoção é indireta**, ou seja, quando do ato impugnado possa resultar procedimento que, ao final, termine em detenção ou reclusão da pessoa. É o caso do uso desse instrumento para proteger o indivíduo contra quebra de sigilo bancário que possa levar à sua prisão em um processo criminal, por exemplo.¹

Resta, ainda, destacar que o *habeas corpus* **pode ser concedido de ofício pelo juiz**², ou seja, por sua iniciativa, sem provocação de terceiros. Isso ocorrerá quando, no curso do processo, a autoridade judiciária verificar que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

¹"O *habeas corpus* é medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilos fiscal e bancário em procedimento criminal, haja vista a possibilidade destes resultarem em constrangimento à liberdade do investigado" (AI 573623 QO/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, 31.10.2006).

²STF, HC 69.172-2/RJ, DJ, 1, de 28.08.1992.



HORA DE PRATICAR!



(PC-AL – 2023) Conquanto seja mais frequente o ajuizamento de habeas corpus contra ato de autoridade, admite-se sua impetração contra ato praticado por particular em respeito à previsão constitucional da proteção da liberdade de locomoção.

Comentários:

De fato, é cabível *habeas corpus* contra ato de particular que atente contra a liberdade de locomoção. Questão correta.



HABEAS DATA

LXXII - conceder-se-á "*habeas-data*":

- a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

O *habeas data* é remédio constitucional de **natureza civil** e **rito sumário**, possuindo duas finalidades principais:

- a) **garantir acesso a informações relativas à pessoa do impetrante**, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- b) **retificação de dados**, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Essa é uma segunda finalidade do *habeas data*, que muita gente esquece em prova. O *habeas data* também pode ser usado para retificar dados do impetrante, constantes de banco de dados de caráter público.

O *habeas data* poderá ser ajuizado por qualquer pessoa, física ou jurídica, brasileira ou estrangeira. Trata-se de **ação personalíssima**, que **não poderá ser usada para garantir acesso a informações de terceiros**.

No polo passivo do *habeas data*, podem estar **pessoas de direito público ou privado**. Quanto às últimas, a condição é que sejam detentoras de banco de dados de caráter público. O *habeas data* não pode ser usado para que se tenha acesso a banco de dados de caráter privado.

Para impetração do *habeas data*, exige-se a **comprovação da negativa** da autoridade administrativa de garantir o acesso aos dados relativos ao impetrante. Trata-se de uma hipótese de "jurisdição condicionada", prevista no ordenamento jurídico nacional. Sobre isso, destaca-se a posição do STF de que o acesso ao *habeas data* pressupõe, entre outras condições de admissibilidade, a **existência do interesse de agir**. Ausente o interesse de agir, torna-se inviável o exercício desse remédio constitucional.

O *habeas data* é, assim como o *habeas corpus*, **ação gratuita**. No entanto, é **imprescindível a assistência advocatícia** para que essa ação seja impetrada (ao contrário do *habeas corpus*, que dispensa advogado).

HORA DE PRATICAR!



(AGU – 2023) Admite-se a impetração de *habeas data* para obtenção de vista de processo administrativo.

Comentários:

Diferentemente do que afirma a questão, a ação de *habeas data* é cabível para acessar informações contidas em registros ou banco de dados de entidades governamentais (ou de caráter público) e para retificação de dados. O *writ* do *habeas data* não é instrumento adequado para ter acesso a autos de processo administrativo. Questão errada.



MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

O mandado de segurança é **ação judicial, de rito sumário especial**, própria para proteger **direito líquido e certo** de pessoa física ou jurídica, **não protegido por habeas corpus ou habeas data**, que tenha sido violado por ato de autoridade ou de agente de pessoa privada no exercício de atribuição do poder público.

Quando se fala que o mandado de segurança protege direito líquido e certo “não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*”, determina-se que ele tem **caráter residual**. Assim, essa ação judicial só é cabível na falta de outro remédio constitucional para proteger o direito violado. Como exemplo, o mandado de segurança é o remédio constitucional apto a proteger o direito de reunião caso haja lesão ou ameaça de lesão a esse direito por alguma ilegalidade ou arbitrariedade por parte do poder público.

Outra característica importante é que o mandado de segurança tem **natureza civil** e é **cabível contra o chamado “ato de autoridade”**, ou seja, contra ações ou omissões do **poder público** e de **particulares no exercício de função pública** (como o diretor de uma universidade, por exemplo). Destaque-se que, mesmo sendo ação de natureza civil, o mandado de segurança poderá ser usado em processos penais.

No que diz respeito à **legitimidade ativa**, podem impetrar mandado de segurança:

- a) **todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras**, domiciliadas ou não no Brasil;
- b) **as universalidades** (que não chegam a ser pessoas jurídicas) reconhecidas por lei como detentoras de capacidade processual para a defesa de seus direitos, como a massa falida e o espólio;
- c) **alguns órgãos públicos** (órgãos de grau superior), na defesa de suas prerrogativas e atribuições;
- d) **o Ministério Público**.

Há um prazo para a impetração do mandado de segurança: **120 (cento e vinte) dias** a partir da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado (publicação desse ato na imprensa oficial, por exemplo). Segundo o STF, esse **prazo é decadencial** (perde-se o direito ao mandado de segurança depois desse tempo), **não passível de suspensão ou interrupção**.

“E se eu perder o prazo, Nádia?” Bem, nesse caso, você até poderá proteger seu direito, mas com outra ação, de rito ordinário, normal. Jamais por mandado de segurança!

Uma vez concedida a segurança (deferido, “aceito” o pedido), a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao **duplo grau de jurisdição (reexame necessário)**. Significa dizer que, uma vez tendo sido concedida a segurança pelo juiz de primeira instância, ela necessariamente deverá ser



reexaminada pela instância superior. Destaque-se, todavia, que a **sentença de primeiro grau** (primeira instância) **pode ser executada provisoriamente**, não havendo necessidade de se aguardar o reexame necessário.

Vejamos, agora, as situações em que é **incabível o mandado de segurança**.

- a) Não cabe mandado de segurança contra **decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo**.
- b) Não cabe mandado de segurança contra **ato administrativo do qual caiba recurso com efeito suspensivo**.

Nessas duas hipóteses, havendo possibilidade de recurso suspensivo (ou seja, recurso que garante que nenhuma situação jurídica poderá ser modificada até a decisão), descabe o uso de mandado de segurança, uma vez que o direito já está protegido pela própria suspensão.

Cabe destacar, porém, que a Súmula nº 429/STF dispõe que *"a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão de autoridade"*. Dessa forma, mesmo existindo recurso administrativo com efeito suspensivo, **se houver omissão ilegal ou abusiva da administração**, será cabível mandado de segurança.

- c) Não cabe mandado de segurança contra **decisão judicial transitada em julgado**.

Contra esse tipo de decisão, não cabe mais recurso, por isso é descabido o uso de mandado de segurança.

- d) Não cabe mandado de segurança contra **lei em tese, exceto se produtora de efeitos concretos**.

O que é lei em tese? É aquela de efeitos gerais e abstratos, ou seja, que apresenta **generalidade e abstração**.

A generalidade está presente quando a lei possui destinatários indeterminados e indetermináveis (uma lei que proteja o meio ambiente, por exemplo). Já a abstração ocorre quando a lei disciplina abstratamente (e não concretamente) as situações que estão sujeitas ao seu comando normativo.

Somente **leis de efeitos concretos** (semelhantes a atos administrativos, como uma lei que modifica o nome de uma rua) **podem ser atacadas por mandado de segurança**. Isso porque as demais leis em tese não resultariam numa situação de fato, com violação ao direito líquido e certo do impetrante.

- e) Não cabe mandado de segurança contra **ato de natureza jurisdicional**, salvo situação de absoluta excepcionalidade, quando a decisão for equivocada, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder.¹

Caso haja essa excepcionalidade, deve o impetrante demonstrar, além da violação de direito líquido e certo, a inexistência de recurso com efeito suspensivo e que o provimento do recurso cabível não seria suficiente à reparação do dano. Isso porque não pode o **mandado de segurança, de acordo com o STF, ser utilizado como sucedâneo recursal**, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

¹AgRg no MS 14561 DF 2009/0155213-1, 29/06/2010.



O que é um sucedâneo recursal? É todo meio de impugnação² de decisão judicial que não seja recurso nem ação, como é o caso do pedido de reconsideração. No pedido de reconsideração, que não deriva de lei, mas apenas do bom senso, diante de uma decisão visivelmente equivocada do juiz, a parte pede para que este reconsidere a decisão.

Voltando à análise da jurisprudência do STF, vimos que o mandado de segurança não pode ser usado como sucedâneo recursal. Isso porque, havendo possibilidade de recurso ou correição, a ação não pode ser cabível, por ter caráter residual.

f) Não cabe mandado de segurança contra **decisões jurisdicionais do STF**, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, salvo situações excepcionais.

Esses decisões, entende a Corte, têm a possibilidade de serem **reformadas por via dos recursos admissíveis**, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de **ação rescisória**³ (MS 30836 RJ, 06/10/2011). Novamente, a impossibilidade de emprego do mandado de segurança dá-se pelo fato de que ele não tem caráter recursal.

Por fim, vale destacar que, no processo de mandado de segurança, **não há condenação ao pagamento dos honorários advocatícios** (ônus de sucumbência). Isso quer dizer que, se o impetrante (o requerente) for derrotado, não será condenado a pagar as despesas com advogado da outra parte.

HORA DE PRATICAR!



(DP-DF – 2022) Se o responsável por ilegalidade ou por abuso de poder for agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, a proteção de direito líquido e certo ocorrerá por meio de mandado de segurança.

Comentários:

O mandado de segurança é remédio constitucional hábil a proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal de autoridade pública ou de **agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público** (art. 5º, LXIX, CF/88). Questão correta.

(DPE-MG – 2014) A controvérsia sobre matéria de direito impede a concessão de mandado de segurança, instituto de defesa de direito certo e incontestável.

Comentários:

Segundo a Súmula nº 625 / STF, "*controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança*". Questão errada.

² Impugnação é quando, no Direito, não se concorda com algum ato.

³ Ação rescisória é aquela que visa desconstituir, com base em vícios que os tornem anuláveis, efeitos de sentenças transitadas em julgado, contra as quais não caiba mais recursos. Em outras palavras, aquelas sentenças que seriam "a última palavra" do Judiciário.

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

- a) partido político com representação no Congresso Nacional;
- b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

O mandado de segurança coletivo serve para proteger **direitos coletivos e individuais homogêneos** contra ato, omissão ou abuso de poder por parte de autoridade. **Só quem pode impetrá-lo** (legitimados ativos) são essas pessoas previstas nas alíneas "a" e "b". Destaca-se que a **exigência de um ano de constituição e funcionamento** da alínea "b" se aplica **apenas às associações**, jamais às entidades sindicais e de classe.

Lembra-se de quando falamos de **substituição processual**? No mandado de segurança coletivo, aplica-se esse instituto. O interesse invocado pertence a uma categoria, mas quem é parte do processo é o impetrante (partido político, por exemplo), que **não precisa de autorização expressa** dos titulares do direito para agir.

É importante destacar que o STF entende que os direitos defendidos pelas entidades da alínea "b" não precisam referir-se a TODOS os seus membros. Podem ser o direito de apenas parte deles (exemplo, quando o sindicato defende direito referente à aposentadoria, que beneficia apenas seus filiados inativos).

HORA DE PRATICAR!



(FUNPRES-P-2022) Para ter legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança coletivo, o partido político deve ter representação no Congresso Nacional.

Comentários:

Conforme se extrai do art. 5º, LXX, alínea "a", o partido político deve ter representação no Congresso Nacional para poder impetrar mandado de segurança coletivo. Questão correta.



MANDADO DE INJUNÇÃO

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

O mandado de injunção foi disciplinado pela Lei nº 13.300/2016. Trata-se de um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa (física ou jurídica) prejudicada pela **falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais** e das **prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania**.

Essa ação é cabível não só para omissões de caráter absoluto ou total, mas também para as **omissões de caráter parcial**. Isso porque a omissão inconstitucional, ainda que parcial, deve ser repelida, pois a inércia do Estado é um processo informal de mudança da Constituição.

Com a edição da Lei nº 13.300/2016, passou a existir **previsão expressa** para a impetração de mandado de injunção coletivo para proteger direitos, liberdades e prerrogativas pertencentes a uma **coletividade indeterminada de pessoas** ou **determinada por grupo, classe ou categoria**.

Um dos aspectos mais relevantes sobre o mandado de injunção é entender qual é a **eficácia da decisão**. No que se refere ao tema, duas teses jurídicas relevantes foram construídas pela doutrina: a **não concretista** e a **concretista**.

A **corrente não concretista** entende que cabe ao Poder Judiciário apenas **reconhecer a inércia do poder público e dar ciência de sua decisão ao órgão competente** para que este edite a norma regulamentadora. Essa posição era a seguida pelo STF, mas hoje se adota a corrente concretista.

A **corrente concretista**, por sua vez, determina que, sempre que estiverem presentes os requisitos exigidos constitucionalmente para o mandado de injunção, o Judiciário deverá não só reconhecer a omissão legislativa, mas também **possibilitar a efetiva concretização do direito**.

O STF tem, atualmente, **adotado a posição concretista, cumprindo, muitas vezes, o papel do legislador omissor**, com o objetivo de dar exequibilidade às normas constitucionais. Exemplo disso é que, ao analisar mandados de injunção referentes à falta de norma regulamentadora do direito de greve dos servidores públicos civis (art. 37, VII, CF/88), a Corte não só declarou a omissão do legislador, mas também determinou a aplicação temporária, ao servidor público, no que couber, da lei de greve aplicável ao setor privado (Lei nº 7.783/1989), até que a norma seja editada (MI 712/PA).

HORA DE PRATICAR!



(DPE-RS – 2022) A legitimação constitucional conferida à Defensoria Pública para a propositura do mandado de injunção coletivo está ligada à sua finalidade essencial na tutela de interesse difusos, coletivos e individuais homogêneos que tenham repercussão em interesses tutelados, especialmente relevantes para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5.º da Constituição Federal.

Comentários:

A Lei nº 13.300/2016 incluiu a Defensoria Pública como legitimada ativa para propositura do mandado de injunção coletivo. Questão correta.

(PGM-Manaus – 2018) A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para o exercício de um direito, ainda que esta omissão seja parcial.

Comentários:

A concessão do mandado de injunção é cabível não só para omissões legislativas de caráter absoluto ou total, mas também para as omissões de caráter parcial. Questão correta.



AÇÃO POPULAR

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

O inciso LXXIII do art. 5º da Constituição traz mais um remédio constitucional: a **ação popular**. Trata-se de uma ação de **natureza coletiva**, que visa **anular ato lesivo** ao **patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural**. É, portanto, uma forma de controle, pelos cidadãos, dos atos do poder público, por meio do Judiciário.

“Quem pode impetrar essa ação, Nádia?”

Boa pergunta! Esta é uma das pegadinhas mais famosas nos concursos, envolvendo a ação popular: **só pode impetrar a ação o cidadão**, pessoa física **no gozo de seus direitos civis e políticos**. E a ação pode ser usada de maneira preventiva (quando impetrada antes da prática do ato lesivo ao patrimônio público) ou repressiva (quando o dano já foi causado).

E quais são os **sujeitos passivos** da ação popular, ou seja, quem pode sofrer a ação?

- a) Todas as **pessoas jurídicas em nome das quais o ato ou contrato** lesivo foi (ou seria) praticado.
- b) Todas as **autoridades, os administradores e os servidores e empregados públicos que participaram** do ato ou contrato lesivo, ou que se omitiram, permitindo a lesão.
- c) Todos **os beneficiários diretos do ato ou contrato** lesivo.

Outro tópico importante: **não há foro por prerrogativa de função** em ação popular. Dessa forma, uma ação popular contra o presidente da República ou contra um parlamentar (deputado ou senador) será julgada na primeira instância (e não perante o STF!).

Quando uma **sentença julgar improcedente ação popular**, ela estará sujeita, obrigatoriamente, ao **duplo grau de jurisdição** (reexame necessário). Em outras palavras, uma decisão judicial que nega provimento à ação popular deverá ser reexaminada pela instância superior.

A improcedência de ação popular não gera, para o autor, **salvo comprovada má-fé**, a obrigação de pagar custas judiciais e o ônus da sucumbência (pagamento dos honorários advocatícios da outra parte).

HORA DE PRATICAR!



(DP-DF – 2022) Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Comentários:

A ação popular tem exclusiva titularidade do cidadão no gozo de seus direitos políticos. Questão errada.



AÇÃO CIVIL PÚBLICA

A ação civil pública não é propriamente um remédio constitucional, já que não está expressamente prevista no art. 5º da CF/88. Entretanto, ela acaba tendo algumas particularidades quando a analisamos paralelamente ao estudo da ação popular. Nesse sentido, vamos abordar a ação civil pública para que possamos entender as semelhanças e diferenças dela em relação aos remédios constitucionais, notadamente a ação popular.

A ação civil pública é um **instrumento de defesa coletiva dos direitos fundamentais**, previsto pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, inciso III, e regulamentado pela Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública ou LACP). Visa à proteção do **patrimônio público e social**, do **meio ambiente** e de outros **interesses difusos e coletivos** (art. 129, III, CF), bem como dos **direitos individuais homogêneos** (Código de Defesa do Consumidor, art. 81, parágrafo único, III).

Segundo Hely Lopes Meirelles¹, a ação civil pública é o instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao **meio ambiente**, ao **consumidor**, a bens e direitos de **valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico** e por **infrações da ordem econômica**, protegendo, assim, os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, desde que **socialmente relevantes**. Não se presta, em regra, a amparar direitos individuais disponíveis, nem se destina à reparação de prejuízos causados a particulares pela conduta, comissiva ou omissiva, do réu.

Segundo o art. 5º da LACP, têm **legitimidade para propor a ação principal** e a ação cautelar:

- a) o Ministério Público;
- b) a Defensoria Pública;
- c) a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios;
- d) a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;
- e) a associação que, concomitantemente: i) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; e ii) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

O Ministério Público, **se não intervier no processo como parte**, atuará obrigatoriamente como **fiscal da lei**. Note que a ação civil pública, ao contrário da ação penal pública (art. 129, I, CF/88), não é de competência privativa do Ministério Público. Cuidado com as “pegadinhas” nesse sentido!

No que se refere às **omissões do poder público**, a ação civil pública possibilita a **atuação judicial no sentido de implementação das políticas públicas** necessárias à efetivação dos direitos fundamentais, principalmente dos direitos sociais, como saúde, educação, previdência, entre outros.

¹ Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 210.



HORA DE PRATICAR!



(PG-DF – 2021) A ação civil pública é uma modalidade de ação constitucional que pode ser proposta por qualquer cidadão que pretenda prevenir ou reprimir danos que possam repercutir no meio social, tais como danos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público, além de outros direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

Comentários:

A ação civil pública possui um rol taxativo de legitimados para sua proposição, a saber: o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista e a associação que, concomitantemente: i) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; e ii) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Art. 5º, XXXII a LXXVIII

1. FCC/TRT 11ª Região/2024

A Constituição Federal assegura, nos termos da lei,

- a) legitimidade para a impetração de mandado de segurança coletivo à organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e desde que em funcionamento há pelo menos dois anos, em defesa dos interesses da coletividade.
- b) aos autores de inventos industriais, privilégio vitalício para sua utilização.
- c) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, exceto nas atividades desportivas.
- d) o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.
- e) mediante o pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas. para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo.

Comentário Completo:

A questão versa sobre os **Direitos Individuais e Coletivos**, previstos no art. 5º da CRFB/88.

Dentre eles, podemos encontrar o **direito de proteção de dados pessoais**, disciplinado no inciso LXXIX do mesmo dispositivo, olha só:

Art. 5º, LXXIX - é **assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais**.

Portanto, o direito de proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, se trata de um direito fundamental assegurado pela nossa Constituição Federal.

Logo, o nosso gabarito é a LETRA D!

(...)

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a associação deve estar legalmente constituída e em funcionamento há, no mínimo, **um ano** (não dois anos), para adquirir a legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, conforme disposição do art. 5º, inciso LXX, da CRFB/88, a saber:

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:



- a) partido político com representação no Congresso Nacional;
- b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a CRFB/88 assegura aos inventos industriais um privilégio temporário, não vitalício, vejamos:

Art. 5º, XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

LETRA C. INCORRETA. A Constituição assegura a proteção inclusive nas atividades desportivas, conforme previsão do inciso XXVII, alínea "a" do art. 5º da CRFB/88, vejamos:

Art. 5º, XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

- a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição Federal assegura, nos termos da lei a proteção de dados pessoais, inclusive aqueles constantes em meios digitais. Nesse sentido, vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 5º, LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque de acordo com o texto constitucional é assegurado, independente de pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, conforme inciso XXXIV do art. 5º da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

2. FCC/TRT 18ª Região/2023

Ronaldo praticou crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo como mandante seu irmão, Luís. Sabe-se que Carolina poderia ter evitado referido crime, mas se omitiu. Com base apenas nas informações fornecidas, a Constituição Federal impõe à lei considerar o crime mencionado

- A) afiançável, mas insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo apenas Ronaldo.
- B) inafiançável, mas suscetível de graça ou anistia, por ele respondendo apenas Ronaldo e Luís.
- C) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo apenas Ronaldo e Luís.
- D) afiançável e suscetível de graça ou anistia, por ele respondendo Ronaldo, Luís e Carolina.



E) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo Ronaldo, Luís e Carolina.

Comentário Completo:

A questão aborda os **Direitos Individuais e Coletivos**. O examinador cobrou a pura letra do texto Constitucional! Aqui, vamos precisar do conhecimento sobre o art. 5º, XLIII da CRFB/88, olha só:

Art. 5º - XLIII - a lei considerará **crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia** a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, **por eles respondendo os mandantes**, os **executores** e os que, podendo evitá-los, se **omitirem**.

Segundo o enunciado, temos o seguinte:

Ronaldo **praticou crime de tráfico ilícito de entorpecentes** (Ronaldo é o executor), tendo como **mandante seu irmão**, Luís. Sabe-se que **Carolina** poderia ter evitado referido crime, mas **se omitiu**.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo Ronaldo (executor), Luís (mandante) e Carolina (se omitiu), conforme o art. 5º, XLIII da CRFB/88.

Diante do exposto, o nosso gabarito é a Letra E.

(...)

Letra A. INCORRETA. Na verdade, é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Também respondem Luís (mandante) e Carolina (se omitiu), conforme o art. 5º, XLIII da CRFB/88.

Letra B. INCORRETA. É insuscetível de graça ou anistia. Carolina também responde por ter se omitido.

Letra C. INCORRETA. Carolina também responde, tendo em vista a omissão.

Letra D. INCORRETA. Cuidado, pois é insuscetível de graça ou anistia e inafiançável.

Letra E. CORRETA. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo Ronaldo (executor), Luís (mandante) e Carolina (se omitiu), conforme o art. 5º, XLIII da CRFB/88, vejamos:

Art. 5º - XLIII - a lei considerará **crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia** a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, **por eles respondendo os mandantes**, os **executores** e os que, podendo evitá-los, se **omitirem**.

Gabarito: Letra E.



3. FCC/TRT 12ª Região/2023

Flávio não paga, há 2 meses, pensão alimentícia fixada em juízo para seu filho, menor de idade. Laila, sua atual esposa, possui uma dívida civil, em razão de não ter pago alguns produtos alimentícios que adquiriu no supermercado, sem qualquer justificativa. De acordo com a Constituição Federal, a prisão civil, por esses motivos, será possível para

- a) Flávio, apenas, desde que o inadimplemento seja voluntário e inescusável.
- b) Laia, apenas, independentemente do inadimplemento ser voluntário ou inescusável, por expressa disposição constitucional.
- c) Flávio, apenas, independentemente do inadimplemento ser voluntário ou inescusável, pois se trata de sobrevivência de filho menor de idade.
- d) Flávio e Laila, tendo em vista a possibilidade de prisão civil apenas nesses dois casos.
- e) Laila, apenas, porque o inadimplemento é voluntário e inescusável.

Comentário Completo:

Agora, vamos testar os conhecimentos sobre a **Prisão Civil por Dívida**. Nesse sentido, confira o o que diz a Constituição Federal:

Art. 5º (...)

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, SALVO a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.

Muito cuidado, pois não estamos falando de prisão decorrente de sentença penal condenatória. O que a Constituição trouxe de reserva foi a prisão civil. Perceba que a prisão civil por dívidas é a exceção e não a regra!

Segundo a nossa Constituição, teríamos as seguintes hipóteses:

- i) **pensão alimentícia**: a prisão somente poderá ocorrer se o indivíduo por ato volitivo e sem qualquer justificativa não quer cumprir a obrigação de pagar alimentos.
- ii) **condição do depositário infiel**: a partir da literalidade da CRFB/88, há possibilidade de sua ocorrência. Todavia, o STF entende que essa prisão não poderá ocorrer.

A Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto de San Jose da Costa Rica, foi assinada pelo Brasil. E em tal Convenção ficou estabelecida a possibilidade de prisão civil apenas em razão do não pagamento da obrigação alimentícia.

O Supremo entende que esse tratado internacional versa sobre o tema de direitos humanos e, embora não tenha sido internalizado com o rito especial das emendas (art. 5º CRFB/88), possui



uma temática importante, devendo ingressar na ordem nacional com “status” de supralegalidade (abaixo da Constituição e acima de todas as leis).

Acontece o seguinte: o texto da CRFB/88 continua válido. Mas, no plano infraconstitucional, a Convenção Americana suspendeu toda a eficácia das normas que regem a prisão do depositário infiel.

Na visão do STF, o Pacto de San José produziu um “efeito paralisante” sobre toda a legislação infraconstitucional que determinava a prisão do depositário infiel. A Corte Suprema, inclusive, consolidou a matéria editando a Súmula Vinculante nº 25:

É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

Assim, podemos afirmar que apenas Flávio poderá incorrer na prisão civil, na hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável.

Logo, o nosso gabarito é a LETRA A!

(...)

LETRA A. CORRETA. Conforme o art. 5º, LXVII da CRFB/88, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Segundo o STF, o Pacto de San José produziu um “efeito paralisante” sobre toda a legislação infraconstitucional que determinava a prisão do depositário infiel. No mais, conforme a SV nº 25, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

LETRA B. INCORRETA. Laila não poderá ser presa, uma vez que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, conforme SV nº 25 do STF.

LETRA C. INCORRETA. No caso de Flávio, a prisão civil só é possível no caso de inadimplemento de forma voluntária e inescusável, segundo o art. 5º, LXVII da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque apenas Flávio está sujeito a prisão civil, na hipótese de inadimplemento de pensão alimentícia de forma voluntária e inescusável.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque é ilícita a prisão de Laila, uma vez que a SV nº. 25 do STF determina que é ilícita prisão civil do depositário infiel.

Gabarito: Letra A.

4. FCC - TJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Diante do que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais,

a) é a todos assegurada, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.



b) tendo em vista o princípio da inviolabilidade, não é admitido o ingresso na casa do indivíduo sem o consentimento do morador, em nenhuma hipótese.

c) é permitida a criação de tribunal penal especial para o julgamento de crimes hediondos que provoquem grande repercussão social.

d) o princípio do direito à duração razoável do processo aplica-se exclusivamente no âmbito judicial, não havendo qualquer disposição a esse respeito àqueles que tramitam no âmbito administrativo, por serem estes, naturalmente, mais céleres.

e) conceder-se-á mandado de segurança sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. **É a literalidade** do art. 5º, XXXVI, 'b' da Constituição Federal.

CF/88:

Art. 5º

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

A **alternativa B** está incorreta. A Constituição **prevê expressamente** as hipóteses de violação domiciliar admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro:

CF/88:

Art. 5º

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

A **alternativa C** está incorreta. A Constituição Federal **veda a criação** deste tipo de tribunal especial, conhecido como tribunal de exceção. Observe:

CF/88:

Art. 5º

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;



A **alternativa D** está incorreta. O **princípio da duração razoável do processo** aplica-se em âmbito administrativo e judicial. Observe:

CF/88:

Art. 5º

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A **alternativa E** está incorreta. A assertiva descreve o cabimento de **mandado de injunção**. Cabe mandado de segurança para assegurar proteção a direito líquido e certo, não amparado por **habeas corpus ou habeas data**, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.

CF/88:

Art. 5º

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

5. FCC - DP SC/DPE SC/2021

Previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, o direito fundamental à assistência jurídica

- a) é passível de controle judicial, tanto no caso de omissão quanto de atuação insuficiente do Estado.
- b) não é passível de controle judicial, tendo em vista a autonomia administrativa da Defensoria Pública.
- c) não possui um modelo específico de instrumentalização estatal, permitindo a cada ente federativo uma forma própria de organização.
- d) possui um modelo específico de instrumentalização estatal, através da celebração de convênios com o poder público.
- e) não abrange a atuação extrajudicial.

Comentários



A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. A CF/88, a partir do disposto no inciso LXXIV, assegura aos necessitados, ou seja, **a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos**, o direito fundamental à assistência jurídica integral.

CF/88

Art. 5º

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Nesse sentido, **tanto a omissão** em relação ao cumprimento da referida norma como também a sua execução de forma insuficiente são passíveis de controle judicial, uma vez que se trata de direito fundamental assegurado pela CF/88.

A **alternativa B** está incorreta. Conforme a explicação anterior, se trata de direito fundamental previsto pela CF/88 e que **exige por parte do poder público** ações positivas que viabilizem o seu cumprimento, não se tratando de autonomia administrativa da Defensoria Pública.

A **alternativa C** está incorreta. As regras constitucionais e infraconstitucionais que estabelecem tanto a atuação como **a instrumentalização das Defensorias Públicas** devem ser seguidas por todos os entes federados junto às suas respectivas unidades.

A **alternativa D** está incorreta. **Conforme a explicação anterior**, a atuação das Defensorias Públicas é regida pela CF/88 e pelas leis infraconstitucionais, não ocorrendo qualquer tipo de modalidade de convênio a ser celebrado.

A **alternativa E** está incorreta. A assistência jurídica é realizada **tanto em nível judicial** como também extrajudicial.

CF/88

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbendo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

6. FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Em junho de 2013, o Estado brasileiro firmou tratado internacional, que, submetido à apreciação do Congresso Nacional, foi aprovado, em novembro de 2015, por meio de Decreto Legislativo, votado em dois turnos, em cada Casa legislativa, conforme os seguintes resultados, registrados em favor da aprovação: 341 votos, em 1º turno, e 452 votos, em 2º turno, na Câmara dos Deputados; e 56 votos, em 1º turno, e 50 votos, em 2º turno, no Senado Federal. Em outubro de 2018, o tratado foi promulgado, por Decreto do Presidente da República. Diante do disposto na Constituição Federal, o tratado em questão foi aprovado e promulgado



- a) irregularmente, uma vez que, tendo sido submetido ao processo de aprovação de emendas constitucionais, a promulgação caberia às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e não ao Presidente da República, mediante Decreto.
- b) em conformidade com as normas pertinentes, possuindo, no entanto, status normativo supralegal, ainda que verse sobre direitos humanos, uma vez que não atingiu o quórum necessário para equivaler a emendas constitucionais no 1º turno de votação na Câmara dos Deputados.
- c) em conformidade com as normas pertinentes, possuindo, no entanto, status normativo supralegal, ainda que verse sobre direitos humanos, uma vez que não atingiu o quórum necessário para equivaler a emendas constitucionais no 2º turno de votação no Senado Federal.
- d) em conformidade com as normas pertinentes, sendo equivalente, no entanto, às leis ordinárias, independentemente da matéria e de ter sido submetido ao processo de aprovação de emendas constitucionais, pois tratados e convenções internacionais, uma vez incorporados ao ordenamento jurídico interno, gozam de status normativo legal.
- e) em conformidade com as normas pertinentes, sendo equivalente às emendas constitucionais, acaso verse sobre direitos humanos, considerado o procedimento de aprovação perante o Congresso Nacional.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. Caso verse sobre direitos humanos, o tratado em questão foi submetido ao rito de aprovação das Emendas à Constituição, visto que foi aprovado **por mais de 3/5 dos membros da Câmara e do Senado, com dois turnos em cada Casa**. Na hipótese, 3/5 dos membros da Câmara equivalem a 308 deputados e 3/5 dos membros do Senado a 49 senadores.

CF/88:

Art. 5º

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Seguem demais comentários:

A **alternativa A** está incorreta. **Não se trata aqui propriamente de aprovação de uma Emenda Constitucional**, mas de um tratado de direitos humanos com força de Emenda. Segue os passos para aprovação e publicação de um tratado no Brasil:

I - Assinatura do Tratado pelo Presidente da República (art. 84, VIII, CF), em sua função de Chefe de Estado; o Presidente pode fazer reservas ao Tratado durante o processo de negociação ou após a ratificação pelo Poder Legislativo;



CF/88:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional ;

II - O Presidente da República envia Mensagem ao Congresso Nacional encaminhando a minuta de Tratado e sua justificativa;

III - O Congresso Nacional, mediante Decreto Legislativo (art. 49, I, CF) aprova o Tratado Internacional, iniciando-se o processo na Câmara dos Deputados e terminando no Senado Federal, cuja promulgação é feita pelo Presidente do Senado. Caso o Congresso rejeite o Tratado, expede comunicação ao Presidente da República, mediante Mensagem. É esse Decreto Legislativo que pode ser aprovado pelo rito das Emendas à Constituição.

CF/88:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional ;

IV - Após a promulgação do Decreto Legislativo, o Presidente da República está autorizado a editar o Decreto Presidencial, que ratificará e promulgará definitivamente o texto do Tratado, dando a ele executoriedade no plano nacional, e obrigando o Brasil no âmbito do seu direito positivo, com força de lei ordinária, para os tratados em geral. Ou seja, a ratificação é derivada de um ato complexo, fruto da conjugação de vontades do Executivo e Legislativo. Caso verse sobre direitos humanos, o tratado terá força supralegal (acima das leis e abaixo da Constituição). Se o tratado de direitos humanos for aprovado pelo rito das Emendas (art. 5º, §3º), será a elas equivalente.

A **alternativa B** está incorreta. **O tratado foi aprovado com todos os quóruns** e turnos exigidos para as Emendas Constitucionais, e por isso tem força de Emenda.

A **alternativa C** está incorreta. **O tratado foi aprovado com todos os quóruns** e turnos exigidos para as Emendas Constitucionais, e por isso tem força de Emenda.

A **alternativa D** está incorreta. **Na hipótese versada na questão**, o tratado tem força de Emenda à Constituição.

7. FCC - JE TJGO/TJ GO/2021

Tratado internacional que venha a ser celebrado pela República Federativa do Brasil em matéria de proteção da igualdade será incorporado ao direito nacional e deverá ser cumprido em território brasileiro



- a) imediatamente após sua celebração, por dispor em matéria de direitos humanos, sob condição de ser ratificado pelo Congresso Nacional no prazo legal, sendo equivalente, nesse caso, à lei ordinária.
- b) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo Presidente do Senado, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja aprovado, em sessão conjunta das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos de seus membros.
- c) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo Presidente da República, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja aprovado em sessão conjunta das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos de seus membros.
- d) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo Presidente do Senado, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
- e) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo Presidente da República, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. Por disposição constitucional, o tratado é assinado pelo Presidente da República, por força da competência que lhe foi outorgada no art. 84, VIII. Em seguida, é submetido ao Congresso Nacional para aprovação, por força do Art. 49, I da CF/88, que determina que o instrumento seja ratificado. **O instrumento jurídico para sua aprovação é o decreto legislativo.**

CF/88:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

Vale anotar que, consoante previsto no art. 5º, § 3º da CF, os tratados internacionais sobre direitos humanos que conseguirem ser aprovados por cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros terão status de emenda constitucional. **Se não alcançarem aprovação neste quórum**, os tratados sobre direitos humanos serão incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro em status supraconstitucional, conforme entendimento do STF.



CF/88:

Art. 5º

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 (dois) turnos, por 3/5 (três quintos) dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Vejamos as demais alternativas e seus erros destacados em vermelho:

- a) **imediatamente após sua celebração**, por dispor em matéria de direitos humanos, sob condição de ser ratificado pelo Congresso Nacional **no prazo legal, sendo equivalente, nesse caso, à lei ordinária**.
- b) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo **Presidente do Senado**, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja aprovado, em sessão conjunta das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos de seus membros.
- c) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo Presidente da República, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja aprovado em **sessão conjunta das Casas do Congresso Nacional**, em dois turnos, por três quintos dos votos de seus membros.
- d) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo **Presidente do Senado**, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

8. FCC - Ana (TJ SC)/TJ SC/Administrativo/2021

Atenção: Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988.

Cristina requereu a um determinado órgão público informação de interesse coletivo. Cristina

- a) tem direito a receber essa informação, independentemente de ser ela considerada sigilosa por ser imprescindível à segurança do Estado, já que se trata de interesse da coletividade.
- b) não tem direito a receber essa informação. Teria direito apenas se referida informação fosse de seu interesse particular, salvo se seu sigilo fosse imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
- c) não tem direito a receber essa informação. Teria direito apenas se referida informação fosse de seu interesse particular, independentemente de ser ela considerada sigilosa por ser imprescindível à segurança do Estado, já que seria de cunho privado.
- d) não tem direito a receber essa informação. Contudo, caso o órgão público, por mera liberalidade, entender que referida informação é relevante para a coletividade, independente de



ser ela considerada sigilosa por ser imprescindível à segurança do Estado, poderá fornecê-la a qualquer tempo.

e) tem direito a receber essa informação, salvo se seu sigilo for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. **Por força do art. 5º, XXXIII**, da Constituição Federal:

CF/88:

Art. 5º

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

A **Lei 12.527/2011, ou Lei de Acesso à Informação**, regulamenta a prestação de informações de interesse particular, coletivo ou geral prevista no referido inciso constitucional, conforme o seu art. 1º:

Lei 12.527/2011

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Seguem demais comentários:

A **alternativa A** está incorreta. **Cristina tem direito a receber a informação** salvo se forem sigilosas por imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado.

A **alternativa B** está incorreta. **Cristina tem direito a receber do órgão público** informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral.

A **alternativa C** está incorreta. **Cristina tem direito a receber do órgão público** informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

A **alternativa D** está incorreta. **Cristina tem direito a receber do órgão público** informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

9. FCC - TJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022



Diante do que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, considere:

I. O direito à liberdade de profissão é protegido constitucionalmente, não podendo a lei estabelecer qualificações para o seu exercício.

II. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento apenas para assegurar o cumprimento do seu estatuto.

III. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, somente poderá ser objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

IV. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

V. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) II e V.
- d) IV e V.
- e) III, IV e V.

Comentários

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

I. O direito à liberdade de profissão é protegido constitucionalmente, **não podendo a lei estabelecer qualificações para o seu exercício.**

ERRADO. O direito à liberdade de profissão pode ser limitado pela legislação infraconstitucional, que por sua vez pode instituir a necessidade de qualificações específicas para o exercício de determinadas profissões (Ex.: aprovação na OAB, para o exercício da advocacia).

CF/88:



Art.5 °

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

II. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas **dependem** de autorização, sendo **permitida** a interferência estatal em seu funcionamento apenas para assegurar o cumprimento do seu estatuto.

ERRADO. A criação de associações independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Observe o texto da CF:

CF/88:

Art.5 °

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

III. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, **somente poderá ser objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.**

ERRADO. A pequena propriedade rural não poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

CF/88:

Art.5 °

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

IV. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

CERTO. É a literalidade da CF:

CF/88:

Art. 5°

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;



V. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

CERTO. É o que prevê o inciso LXXIX, do art. 5º da CF/88, recentemente adicionado pela EC 115/2022.

CF/88:

Art. 5º

LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)

Sendo **corretos** apenas os itens IV e V, a alternativa correta é a letra D.

10. (FCC/ TRF 3ª Região -2019) Pablo, viúvo, estrangeiro, faleceu em sua terra natal, onde era domiciliado, deixando dois únicos filhos: Marina, brasileira naturalizada, e Gabriel, brasileiro nato. Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, a sucessão dos imóveis de Pablo situados no Brasil será regulada

- a) pela lei pessoal de Pablo em relação a Marina e pela lei brasileira em relação a Gabriel.
- b) sempre pela lei brasileira, uma vez que os imóveis se encontram no Brasil, ainda que a lei pessoal de Pablo seja mais favorável a Marina e Gabriel.
- c) sempre pela lei pessoal de Pablo, uma vez que ele nasceu em território estrangeiro, ainda que a lei brasileira seja mais favorável a Marina e Gabriel.
- d) pela lei brasileira, salvo se a lei pessoal de Pablo for mais favorável a Marina e Gabriel.
- e) sempre pela lei pessoal de Pablo, uma vez que teve como último domicílio sua terra natal, ainda que a lei brasileira seja mais favorável a Marina e Gabriel.

Comentários:

A sucessão dos bens de Pablo, estrangeiro, dar-se-á conforme o art. 5º, XXI, da Carta Magna, segundo o qual "a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do 'de cujus'".

Desse modo, será aplicada a lei brasileira, salvo se a lei pessoal de Pablo (o "de cujus") for mais favorável aos seus filhos brasileiros, Marina e Gabriel. O gabarito é a letra D.

11. (FCC / TJ-MA – 2019) Segundo a Constituição Federal, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre os direitos e garantias fundamentais,

- a) livre a manifestação do pensamento, ainda que exercida sob o anonimato.
- b) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde que haja prévia licença do Poder Público.
- c) é inconstitucional fixar cotas em universidades para alunos que sejam egressos de escolas públicas, por ofensa ao princípio da igualdade.



d) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, em ambos os casos, o trânsito em julgado.

e) é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

Comentários:

Letra A: errada. A Carta Magna **veda** o anonimato (art. 5º, IV, CF).

Letra B: errada. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, **independentemente de censura ou licença** (art. 5º, IX, CF).

Letra C: errada. As cotas em universidades para alunos que sejam egressos de escolas públicas buscam assegurar a **igualdade material**. Por isso, sua fixação é constitucional.

Letra D: errada. A Constituição somente exige o trânsito em julgado para a **dissolução compulsória da associação**. Nos termos do inciso XIX do art. 5º da CF/88, "*as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado*".

Letra E: correta. Trata-se da literalidade da Súmula Vinculante nº 25, segundo a qual "*é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito*".

O gabarito é a letra E.

12. (FCC / TJ-MA – 2019) Considere as seguintes afirmações à luz do que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos e garantias fundamentais:

I. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.

II. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

III. Conceder-se-á mandado de segurança sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação civil pública que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

V. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Está correto o que consta APENAS em

a) I, II e III.

b) I, II e V.

c) I, III e IV.

d) II, IV e V.

e) III, IV e V.



Comentários:

A *primeira assertiva* está correta. Trata-se da literalidade do inciso LXIII do art. 5º da Carta Magna.

A *segunda assertiva* está correta. É o que determina o art. 5º, LXI, da CF/88.

A *terceira assertiva* está errada. O remédio constitucional adequado para esse fim é o **mandado de injunção** (art. 5º, LXXI, CF). A Carta Magna prevê que “conceder-se-á **mandado de segurança** para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

A *quarta assertiva* está errada. O remédio constitucional que corresponde a essas características é a **ação popular** (art. 5º, LXXIII, CF).

A *quinta assertiva* está correta. É o que determina o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição.

O gabarito é a letra B.

13. (FCC / TJ-MA – 2019) Um empresário renomado foi acusado de ter praticado crime de corrupção, ocasião em que passou a ser investigado por tal fato. Diante da repercussão do caso, o Congresso Nacional aprovou, já no curso da ação penal, uma alteração legislativa que dobrou a pena do crime do qual o empresário era acusado, considerando-o como hediondo e inafiançável. Ao final, foi ele condenado à pena máxima prevista na nova legislação. Nessa hipótese, o empresário

a) não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

b) poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia os definidos como crimes hediondos.

c) não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

d) poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal estabelece que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a de privação ou restrição da liberdade.

e) não poderia sequer ter sido condenado, em razão de a Constituição Federal assegurar que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Comentários:

A Carta Magna prevê, em seu art. 5º, XL, que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. É a irretroatividade da lei penal mais grave, que não pode ser aplicada ao réu. Portanto, no caso exposto, o empresário não poderia ter recebido a pena aplicada. O gabarito é a letra C.

14. (FCC / DETRAN-SP – 2019) De acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 1988,



- a) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura, ressalvada a necessidade de licença prévia da autoridade competente nos casos de segurança da sociedade e do Estado.
- b) todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ainda que seu sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
- c) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- d) ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, ainda que as invoque com a intenção de se eximir de obrigação legal a todos imposta e de se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei.
- e) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer e observados os imperativos de necessidade do Estado e da coletividade.

Comentários:

Letra A: errada. Não há tal ressalva na Constituição. A Carta Magna dispõe apenas, em seu art. 5º, IX, que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.

Letra B: errada. Segundo a Constituição, “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, *ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado*” (art. 5º, XXXIII, CF).

Letra C: correta. É a chamada “requisição administrativa”, prevista no art. 5º, XXV, da Constituição.

Letra D: errada. Nos termos do art. 5º, VIII, da Carta Magna, “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, *salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei*”.

Letra E: errada. A Carta Magna determina somente que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer” (art. 5º, XIII, CF).

O gabarito é a letra C.

15. (FCC / AFAP – 2019) Em relação aos direitos e garantias individuais expressos na Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que

- a) o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, salvo em caso de flagrante delito.
- b) a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada até o primeiro dia útil subsequente à prisão.
- c) o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.



d) conceder-se-á *habeas data* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

e) o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, salvo nos casos de investigações relativas a organizações criminosas.

Comentários:

Letra A: errada. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial (art. 5º, LXIV, CF). A Carta Magna não prevê qualquer exceção a essa regra.

Letra B: errada. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada (art. 5º, LXII, CF). Não há previsão na Carta Magna de que essa comunicação deverá ser feita até o primeiro dia útil subsequente à prisão.

Letra C: correta. É o que dispõe o art. 5º, LXIII, da Carta Magna.

Letra D: errada. O remédio constitucional adequado para proteção do direito de locomoção é o *habeas corpus*. Reza o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição que "*conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder*".

Letra E: errada. o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial (art. 5º, LXIV, CF). Não há qualquer exceção a essa regra na Constituição.

O gabarito é a letra C.

16. (FCC / Prefeitura de Recife – 2019) Deoclécio e Demóstenes, estudantes universitários, vivendo atualmente um cenário político conturbado, ao estudarem a Constituição Federal Brasileira, dentre os direitos e garantias individuais, verificaram que

a) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, inclusive nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

b) será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião somente após decisão definitiva da qual não cabe mais recurso, proferida pelo país no qual o acusado praticou o crime.

c) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

d) a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados no prazo obrigatório de cento e vinte dias ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

e) são a todos assegurados, mediante o pagamento de taxas que serão fixadas obrigatoriamente por lei complementar, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

Comentários:



Letra A: errada. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, *salvo* nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (art. 5º, LXI, CF).

Letra B: errada. *Não* será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião (art. 5º, LII, CF).

Letra C: correta. É o que determina o art. 5º, LXX, da Constituição.

Letra D: errada. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados *imediatamente* ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada (art. 5º, LXII, CF).

Letra E: errada. São a todos assegurados, *independentemente do pagamento de taxas* (art. 5º, XXXIV, CF):

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

O gabarito é a letra C.

17. (FCC / CLDF – 2018) Considerando o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil acerca dos direitos e garantias fundamentais:

a) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, apenas na hipótese de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

b) o preso será informado de seus direitos e obrigações, entre as quais a de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.

c) conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, ou para proteger direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

d) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, inclusive nos casos de crime propriamente militar.

e) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

Comentários:

Letra A: errada. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em *duas situações*: i) crime comum praticado antes da naturalização e; ii) comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Letra B: errada. A CF/88 não diz que o preso será informado de suas obrigações. Ao contrário, apenas determina que o *preso seja informado de seus direitos*, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.



Letra C: errada. O *mandado de segurança* é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. O *habeas corpus* apenas protege a liberdade de locomoção.

Letra D: errada. Nos crimes militares definidos em lei, a prisão *independe de ordem judicial*.

Letra E: correta. O princípio do não contágio determina que *nenhuma pena passará da pessoa do condenado*. Todavia, a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens podem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

O gabarito é a letra E.

18. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Com base na Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, NÃO há, no Brasil, hipótese de

- a) pena de morte, nem de prisão perpétua.
- b) retroatividade da lei penal, nem de pena de banimento.
- c) crimes inafiançáveis, nem de penas cruéis.
- d) tortura legalmente permitida, nem de pena de trabalhos forçados.
- e) crimes imprescritíveis, nem de pena de perda de bens sem indenização.

Comentários:

Letra A: errada. No Brasil, é possível que seja aplicada pena de morte em caso de guerra declarada.

Letra B: errada. A lei penal pode retroagir, desde que seja para beneficiar o réu.

Letra C: errada. A CF/88 prevê que vários crimes são inafiançáveis: tráfico de drogas, tortura, terrorismo, crimes hediondos, racismo e ação de grupos armados (civis ou militares) contra a ordem constitucional e o Estado democrático.

Letra D: correta. No ordenamento jurídico brasileiro, não se admite, em nenhuma hipótese, a tortura e a pena de trabalhos forçados.

Letra E: errada. O racismo e a ação de grupos armados (civis ou militares) contra a ordem constitucional e o Estado democrático são crimes imprescritíveis. A pena de perda de bens é admitida no ordenamento jurídico brasileiro.

O gabarito é a letra D.

19. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Considere que tratado internacional que veda a prisão civil do depositário infiel seja aprovado em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. À luz das disposições da Constituição Federal, trata-se de tratado

- a) incompatível com o direito brasileiro, uma vez que não poderia vedar a prisão civil do depositário infiel, já que prevista na Constituição Federal.



- b) incompatível com o direito brasileiro, apenas porque teria sido aprovado através de procedimento não previsto no texto constitucional, embora no mérito não haja óbice à vedação de prisão civil do depositário infiel.
- c) compatível com o direito brasileiro no que toca ao procedimento adotado para a sua aprovação, mas incompatível ao vedar a prisão civil do depositário infiel, já que prevista na Constituição Federal.
- d) incompatível com o direito brasileiro no que toca ao procedimento de aprovação, mas compatível ao vedar a prisão civil do depositário infiel, por se tratar de norma de direito fundamental mais protetiva do que aquela acolhida no texto da Constituição Federal.
- e) compatível com a Constituição Federal no que toca ao procedimento adotado para a sua aprovação, ademais de não haver óbice material à vedação da prisão civil do depositário infiel, sendo referido tratado equivalente à emenda constitucional.

Comentários:

Na situação apresentada, um tratado de direitos humanos foi aprovado pelo Congresso Nacional, seguindo o mesmo rito das emendas constitucionais (dois turnos, em cada Casa Legislativa, por 3/5 dos membros). Logo, esse tratado de direitos humanos será internalizado no ordenamento jurídico brasileiro com status equivalente a uma emenda constitucional.

Esse tratado de direitos humanos proíbe a prisão do depositário infiel, o que apenas ratifica o entendimento que o STF já tem acerca do tema, o que está materializado na Súmula Vinculante nº 25:

SV nº 25: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

Desse modo, pode-se dizer que não há qualquer impedimento a que um tratado de direitos humanos proíba a prisão do depositário infiel.

O gabarito é a letra E.

20. (FCC / DPE-AM – 2018) A Constituição Federal, quanto aos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece que

- a) é garantida a soberania dos veredictos do júri.
- b) é inviolável a liberdade de crença, sendo vedado o anonimato.
- c) é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, sendo exceção legal se por ordem judicial para fins de investigação civil ou criminal.
- d) a casa é asilo inviolável do indivíduo, sendo permitido nela penetrar sem o consenso do morador por determinação judicial durante o dia nos casos de flagrante delito ou a qualquer hora para prestar socorro e no caso de desastre.
- e) garantido o direito de propriedade, a qual atenderá sua função social, se necessário.

Comentários:

Letra A: correta. É o que prevê o inciso XXXVIII do art. 5º da CF/88.



Letra B: errada. A vedação ao anonimato está associada à liberdade de manifestação do pensamento, não à de consciência e de crença (art. 5º, IV, CF).

Letra C: errada. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de *investigação criminal ou instrução processual penal* (art. 5º, XII, CF).

Letra D: errada. No caso de flagrante delito, não é necessário ordem judicial para adentrar a casa de um indivíduo sem o seu consentimento (art. 5º, XI, CF).

Letra E: errada. Não há tal exceção. A propriedade sempre deverá atender sua função social (art. 5º, XXIII, CF).

O gabarito é a letra A.

21. (FCC / TRT 15ª Região – 2018) A Constituição Federal VEDA, como regra geral, a prisão civil por dívida,

a) proibindo, expressamente, a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a natureza do depósito, ainda que permita a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.

b) ressaltando, expressamente, a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, mas o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, no sentido de que todos os pactos internacionais em matéria de direitos humanos internalizados pelo País, inclusive os que proíbem a prisão civil por dívida, ingressam no direito brasileiro com hierarquia de norma constitucional e, por isso, a hipótese de prisão do depositário infiel é inaplicável segundo o direito vigente.

c) ressaltando, expressamente, a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, mas, de outro lado, o Supremo Tribunal Federal editou súmula vinculante segundo a qual é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

d) ressaltando, expressamente, a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, mas a jurisprudência vigente do Supremo Tribunal Federal entende que os pactos internacionais em matéria de direitos humanos internalizados pelo País, inclusive os que proíbem a prisão civil por dívida, ingressam no direito brasileiro com hierarquia de norma constitucional e, por isso, todas as hipóteses de prisão civil previstas na Constituição Federal são inaplicáveis segundo o direito vigente.

e) ressaltando, expressamente, a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, mas, segundo jurisprudência vigente do Supremo Tribunal Federal, é vedada a prisão civil do depositário infiel apenas quando o depósito for fruto de ordem judicial.

Comentários:

Para resolver essa questão, era importante que o aluno conhecesse a literalidade da CF/88 e a jurisprudência do STF. Vejamos:



- 1) Segundo o art. 5º, LXVII, “**não haverá prisão civil por dívida**, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.
- 2) A Súmula Vinculante nº 25 determina que “**é ilícita a prisão civil de depositário infiel**, qualquer que seja a modalidade de depósito”.
- 3) Nem todos os tratados de direitos humanos têm status de normas constitucionais, mas apenas aqueles que forem aprovados pelo rito qualificado das emendas constitucionais. Os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito ordinário (mesmo rito de aprovação das leis) terão status supralegal.

O gabarito é a letra C.

22. (FCC / TST – 2017) Determinado indivíduo requer, perante Secretaria Municipal de Educação, que lhe seja informado o número de faltas ao trabalho, nos últimos 12 meses, dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos lotados na escola junto à qual funciona Associação de Pais e Mestres de que faz parte. Nessa situação, à luz da Constituição Federal, cabe ao órgão da Administração:

- a) exigir que o pedido seja justificado pelo requerente, antes de fornecer a resposta, a fim de averiguar se os motivos oferecem risco à segurança do Estado ou à intimidade e vida privada dos servidores.
- b) recusar-se a prestar a informação, sob a justificativa de se tratar de informação cujo sigilo é imprescindível à segurança do Estado e de seus agentes.
- c) recusar-se a prestar a informação, a que somente se assegura acesso se disser respeito ao próprio interessado, sob pena de ofensa ao direito à intimidade e à vida privada.
- d) atender ao pedido, que pode ser formulado independentemente de justificativa, por se tratar de informação de interesse geral, a que todos têm acesso assegurado.
- e) atender ao pedido, ficando o requerente, no entanto, sujeito ao ônus da sucumbência, se comprovada má-fé.

Comentários:

Segundo o art. 5, XXXIII, “*todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado*”.

Informações sobre o número de faltas ao trabalho dos servidores públicos são de **interesse geral** e, portanto, cabe à Administração assegurar o pleno acesso a elas, **independentemente** de qualquer justificativa do interessado.

O gabarito é a letra D.

23. (FCC / TRT-MS – 2017) Marinete ficou extremamente chateada ao chegar na sua empregadora, a empresa H, para mais um dia normal de trabalho e encontrar seu computador com uma nova tela de descanso. Esta tela possuía diversos macacos segurando placas com dizeres racistas. Inconformada com o fato, resolveu descobrir tudo a respeito do racismo do qual foi vítima. Assim, começando pela Constituição Federal, Marinete descobriu que a prática do racismo



- a) constitui crime inafiançável e imprescritível, previsto no capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos.
- b) constitui crime inafiançável com prazo prescricional de dez anos, previsto no capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos.
- c) constitui crime inafiançável com prazo prescricional de vinte anos, previsto no capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos.
- d) não está prevista na Carga Magna.
- e) constitui crime imprescritível, mas afiançável mediante condições prevista no capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos.

Comentários:

O racismo é crime *inafiançável e imprescritível*, sujeito à pena de reclusão (art. 5º, XLII, CF/88). O gabarito é a letra A.

24. (FCC / TRE-SP – 2017) À luz da Constituição da República, brasileiro naturalizado que, comprovadamente, esteja envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes, na forma da lei,

- a) poderá ser extraditado, ainda que o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes seja posterior à naturalização.
- b) não poderá ser extraditado, pois é expressamente vedada a extradição de brasileiro.
- c) somente poderá ser extraditado se ficar caracterizado crime político ou de opinião, casos em que a Constituição veda expressamente a extradição apenas de estrangeiro.
- d) somente poderá ser extraditado se, antes, for cancelada a naturalização, por ato da autoridade administrativa competente, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.
- e) poderá ser extraditado, desde que haja condenação pelo cometimento de crime comum praticado anteriormente à naturalização.

Comentários:

A extradição de brasileiros é admitida apenas excepcionalmente no ordenamento jurídico brasileiro.

Para os brasileiros natos, a vedação é absoluta.

Já para os naturalizados, a extradição é admitida em duas hipóteses:

- crime comum, praticado antes da naturalização ou;
- *comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei* (art. 5º, LI, CF).

O gabarito é a letra A.

25. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Durval foi alvo de racismo em seu trabalho. Ao consultar a Constituição Federal, descobriu que a prática de racismo constitui crime

- a) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- b) inafiançável, apenas, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei.



- c) inafiançável, apenas, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- d) imprescritível, apenas, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- e) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei.

Comentários:

A Carta Magna determina, em seu art. 5º, XLII, que *"a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei"*. O gabarito é a letra A.

26. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) O pai de Almir, Adalberto, faleceu deixando dívida referente à reparação de danos decorrente de condenação criminal que lhe foi imposta. Almir, preocupado com seu patrimônio, consultou a Constituição Federal para saber se seus bens respondem pela dívida deixada pelo seu pai e descobriu que

- a) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores e contra eles executadas, salvo nos casos que envolvam credores menores de idade, situação na qual responderão o patrimônio particular e o transferido, ilimitadamente.
- b) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores e contra eles executada, pois deixa de existir com a morte do condenado.
- c) a pena poderá passar da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores e contra eles executada, ilimitadamente, respondendo o seu patrimônio particular e o patrimônio transferido.
- d) a pena poderá passar da pessoa do condenado, podendo, a obrigação de reparar o dano por ele causado, ser estendida não apenas aos sucessores, mas a todos os parentes, ilimitadamente.
- e) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

Comentários:

A questão cobra o conhecimento do *"princípio da personalização da pena"*, previsto no art. 5º, XLV, da Constituição. Segundo esse dispositivo, *"nenhuma pena passará da pessoa do condenado"*, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, *até o limite do valor do patrimônio transferido"*. O gabarito é a letra E.

27. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) Fausto, empregado da empresa X, exerce a função de operador de máquinas. Na semana passada, seu chefe hierárquico, chamou todos os empregados no pátio da fábrica e ofereceu bananas aos macacos que não estavam atingindo as metas, apontando como exemplo Fausto. Fausto, sentiu-se humilhado e chegando em sua residência, consultou a Constituição Federal sobre a prática de racismo e verificou que a Carta Magna

- a) prevê dentre os direitos sociais que a prática de racismo constitui crime inafiançável, mas prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.



- b) prevê dentre os direitos e deveres individuais e coletivos que a prática de racismo constitui crime inafiançável, mas prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- c) prevê dentre os direitos e deveres individuais e coletivos que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- d) prevê dentre os direitos e deveres individuais e coletivos que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei.
- e) não prevê em nenhum capítulo específico, o racismo, mencionando apenas dentre os direitos fundamentais a garantia da dignidade da pessoa humana.

Comentários:

Reza o inciso XLII do art. 5º da Constituição, que trata de *direitos e deveres individuais e coletivos*, que a prática do racismo constitui crime *inafiançável e imprescritível*, sujeito à pena de *reclusão, nos termos da lei*. O gabarito é a letra C.

28. (FCC / DPE-BA – 2016) No âmbito da Teoria dos Direitos Fundamentais,

- a) a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais está atrelada, na sua origem, à função clássica de tais direitos, assegurando ao seu titular o direito de resistir à intervenção estatal em sua esfera de liberdade individual.
- b) em que pese a doutrina reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares (eficácia horizontal), a tese em questão nunca foi apreciada ou acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.
- c) a cláusula de abertura material do catálogo de direitos fundamentais expressa no § 2º do art. 5º da Constituição Federal não autoriza que direitos consagrados fora do Título II do texto constitucional sejam incorporados ao referido rol.
- d) o princípio da proibição de retrocesso social foi consagrado expressamente no texto da Constituição Federal.
- e) os direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração possuem função normativa de natureza apenas defensiva ou negativa.

Comentários:

Letra A: correta. Os direitos fundamentais têm uma dupla dimensão: *dimensão subjetiva e dimensão objetiva*. A *dimensão subjetiva* está associada à ideia que os direitos fundamentais são *exigíveis do Estado*. Por outro lado, a *dimensão objetiva* está atrelada à noção de que os direitos fundamentais são *princípios estruturantes do Estado*, cuja eficácia se irradia para todo o ordenamento jurídico.

Letra B: errada. O STF reconhece a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, já tendo apreciado casos em que encampou essa tese.

Letra C: errada. A cláusula de abertura material dos direitos fundamentais (art. 5º, § 2º, CF/88) reconhece a possibilidade de que existam direitos fora do Título II e mesmo fora do texto constitucional.

Letra D: errada. A CF/88 não consagra, expressamente, o princípio da vedação ao retrocesso. Trata-se, na verdade, de uma construção doutrinária.



Letra E: errada. Não se pode dizer que os direitos de 1ª geração têm *apenas* natureza defensiva ou negativa. Eles podem ter também outras funções normativas. A ação popular, por exemplo, tem *status* ativo, consistindo em um direito de participação do indivíduo na vida política do Estado.

O gabarito é a letra A.

29. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) Nos termos do art. 5º, LIII, da Constituição Federal, “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.

O dispositivo constitucional citado consagra o princípio

- a) do juiz natural.
- b) do contraditório.
- c) da inafastabilidade da jurisdição.
- d) da ampla defesa.
- e) do devido processo legal.

Comentários:

O princípio do juiz natural se reflete no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, CF/88:

Art. 5º (...)

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

(...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

O gabarito é a letra A.

30. (FCC / TRT 23ª Região – 2016) “A” é um cidadão inglês naturalizado brasileiro que foi condenado por crime de tráfico de drogas na Inglaterra. “B” é um cidadão iraniano que pediu asilo ao Brasil por ter cometido crime de opinião em seu país, ao fazer oposição ao governo do Irã. Considerando que ambos residem no Brasil e também o que dispõe a Constituição Federal de 1988 a respeito da extradição,

- a) “A” e “B” poderão ser extraditados.
- b) “A” não poderá ser extraditado porque o Brasil não concede a extradição de cidadão naturalizado brasileiro por prática de crime de tráfico de drogas e “B” poderá ser extraditado, uma vez que foi condenado por crime de opinião, e não por crime político.
- c) “B” poderá ser extraditado porque o Brasil não concede asilo a estrangeiro que tenha cometido crime de opinião, mas “A” não poderá ser extraditado porque o Brasil não concede a extradição de cidadão naturalizado brasileiro por prática de crime de tráfico de drogas.
- d) “A” não poderá ser extraditado porque o Brasil não prevê a possibilidade de extradição para brasileiros naturalizados e “B” não poderá ser extraditado porque o Brasil não concede extradição por crime de opinião.
- e) “B” não poderá ser extraditado porque o Brasil não concede extradição por crime de opinião, mas “A” poderá ser extraditado, ainda que o crime tenha sido praticado depois da naturalização.



Comentários:

O *brasileiro naturalizado* pode ser extraditado em *2 (duas) hipóteses*:

- crime comum praticado antes da naturalização;
- comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Por outro lado, a CF/88 prevê que *nenhum estrangeiro será extraditado em virtude de crime político ou de opinião* (art. 5º, LII).

Assim, temos que "A" pode ser extraditado (pouco importando quando ocorreu o crime de tráfico de drogas) e "B" não poderá ser extraditado.

O gabarito é a letra E.

31. (FCC / TRT 9ª Região – 2015) Nos termos da Constituição Federal, há previsão legal para aplicação de pena:

- a) cruel.
- b) de banimento.
- c) de trabalhos forçados.
- d) de caráter perpétuo.
- e) de morte

Comentários:

A CF/88 *proíbe* as penas cruéis, de banimento, trabalhos forçados e de caráter perpétuo. A pena de morte é admitida em caso de guerra declarada. O gabarito é a letra E.

32. (FCC / TRE-AP – 2015) Fausto foi condenado por sentença transitada em julgado por crime cometido em 2010, encontrando-se em cumprimento da pena de 10 anos. Em 2015, entrou em vigor uma lei que não mais considera como crime a conduta que levou Fausto à prisão. Neste caso, Fausto:

- a) será beneficiado pela nova lei, pois a lei penal retroage.
- b) não será beneficiado pela nova lei, pois a Constituição Federal garante a irretroatividade da lei penal.
- c) será beneficiado pela nova lei apenas se esta favorecer ao menos 10 condenados.
- d) não será beneficiado pela nova lei, pois a Constituição garante a retroatividade apenas da lei civil.
- e) não será beneficiado pois a nova lei não pode prejudicar a coisa julgada.

Comentários:

Segundo o art. 5º, XL, CF/88, *"a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu"*. Assim, a lei editada em 2015 irá retroagir para beneficiar Fausto, descriminalizando a conduta por ele praticada (*abolitio criminis*). O gabarito é a letra A.



33. (FCC / DPE-SP – 2015) Considere as seguintes assertivas a respeito dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos:

- I. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data.
 - II. São gratuitos o registro civil de nascimento, a certidão de óbito e a certidão de matrimônio com as devidas averbações.
 - III. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível.
 - IV. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
- Está correto o que se afirma em
- a) I, II e IV, apenas.
 - b) I, II, III e IV.
 - c) I, III e IV, apenas.
 - d) II e III, apenas.
 - e) I e IV, apenas.

Comentários:

A *primeira assertiva* está correta. O *habeas corpus* e o *habeas data* são gratuitos.

A *segunda assertiva* está errada. A CF/88 prevê que são gratuitos o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. A CF/88 *não estabelece a gratuidade da certidão de casamento*.

A *terceira assertiva* está correta. O racismo é crime *inafiançável e imprescritível*.

A *quarta assertiva* está correta. Nos termos do art. 5º, XL, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Pode-se dizer, portanto, que *apenas a retroatividade benigna* é admitida.

O gabarito é a letra C.

34. (FCC / TJ-AP – 2014) A norma definidora de direito fundamental, segundo a qual *a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada* (Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXIV), pode ser explicada do seguinte modo:

- a) a lei não pode retroagir em detrimento da segurança jurídica do cidadão.
- b) a lei ordinária não pode, mas a lei complementar pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
- c) o princípio da legalidade não se aplica às pessoas jurídicas.
- d) o princípio da anterioridade da lei penal não se aplica às pessoas jurídicas.
- e) o Estado Democrático de Direito só admite leis prospectivas.

Comentários:

O art. 5º, XXXIV, CF/88, ao estabelecer que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico e a coisa julgada tem como objetivo proteger as *situações juridicamente consolidadas*. É em nome da *segurança jurídica* que se impede que a lei retroaja para ferir o direito adquirido, o



ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No Estado democrático de direito, *são admitidas leis retroativas*; porém elas não poderão afetar situações já consolidadas.

Por tudo o que comentamos, a resposta é a letra A.

35. (FCC / TRT 2ª Região-SP – 2014) Entre as atribuições conferidas pelo texto constitucional ao Presidente da República está o poder de “conceder indulto e comutar penas”. O indulto implica extinção de punibilidade, liberando o condenado por sentença criminal do cumprimento da pena ou do seu restante. Já a comutação de pena consiste em substituição da sanção judicial aplicada por outra, em geral, mais branda. O exercício dessa atribuição presidencial não é cabível, nos termos da Constituição Federal, para beneficiar os condenados pela prática das infrações criminais de:

- a) terrorismo, tortura, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, bem como tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- b) terrorismo, tortura, racismo e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- c) terrorismo, racismo, os delitos qualificados como crimes hediondos e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
- d) tortura, racismo, os delitos qualificados como crimes hediondos e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- e) terrorismo, tortura, os delitos qualificados como crimes hediondos e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Comentários:

São *insuscetíveis de graça ou anistia* o terrorismo, a tortura, os crimes hediondos e o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. A resposta é a letra E.

36. (FCC / ISS-SP – 2012) A Lei federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados por União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações, contempla as seguintes previsões:

“Art. 1º. (...)

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.”

Art. 7º. O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

(...)

VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

(...)



§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; (...)"

Considere, a esse respeito, as seguintes afirmações, à luz da disciplina constitucional dos direitos e garantias fundamentais:

I – É indevida a subordinação dos órgãos e entidades referidos no parágrafo único, do art. 1º, ao regime da lei de acesso a informações, pois a Constituição determina que, para tanto, é necessária prévia autorização judicial.

II – O § 1º do art. 7º é compatível com a Constituição da República, ao permitir que haja restrição de acesso a informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

III – O art. 32, inciso I, é incompatível com a Constituição da República no que se refere à previsão de responsabilização de agentes públicos pelo retardamento no fornecimento de informações.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

Comentários:

A *primeira assertiva* está errada. Não há necessidade de autorização judicial para que os órgãos públicos garantam o acesso à informação.

A *segunda assertiva* está correta. De fato, determina a Constituição que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, *ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado* (art. 5º, XXXIII, CF).

A *terceira assertiva* está errada. A Constituição prevê, sim, a possibilidade de *responsabilização* dos agentes públicos pelo retardamento no fornecimento de informações.

A letra B é o gabarito da questão.

37. (FCC / TRT 4ª Região – 2006) O Direito de Petição previsto na Constituição Federal é:

- a) Exercido tão somente no âmbito do Poder Judiciário.
- b) Assegurado aos brasileiros natos, maiores de vinte e um anos.
- c) Extensivo a todos, nacionais ou estrangeiros, mediante o pagamento de taxas.



- d) Destinado ao cidadão em face dos Poderes Públicos e exercido judicialmente apenas por advogado constituído.
- e) Garantido a todos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

Comentários:

Como vimos, reza a CF/88 que é assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Logo, a alternativa correta é a E.

38. (FCC / DPE-SP – 2010) De acordo com a Constituição Federal, é assegurado, nos processos de competência do Tribunal do Júri,

- a) Processamento dos crimes patrimoniais dolosos.
- b) Sigilo das votações.
- c) A divulgação das votações, para garantia da plenitude de defesa.
- d) A soberania da sentença sobre as votações.
- e) Processamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida.

Comentários:

O Tribunal do Júri tem competência para julgar crimes *dolosos contra a vida*. Eliminamos, só com essa observação, as letras "a" e "e". Uma de suas características é o sigilo das votações. Isso torna a letra "b" correta e a "c" errada. Finalmente, a letra "d" é errada porque a soberania é dos veredictos. A alternativa correta, portanto, é a letra B.

39. (FCC / TJ-PI – 2009) É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, NÃO havendo:

- a) A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
- b) A plenitude de defesa.
- c) O sigilo das votações.
- d) A soberania dos veredictos.
- e) O juízo ou o tribunal de exceção.

Comentários:

Como vimos, são assegurados à instituição do júri: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A alternativa a ser marcada é a letra E: pelo princípio do juiz natural, *não há* juízo ou tribunal de exceção.

40. (FCC / TJ-SE – 2009) É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, NÃO sendo assegurado:

- a) A soberania dos veredictos.
- b) A plenitude de defesa.



- c) O sigilo das votações.
- d) O sigilo do nome do juiz.
- e) A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Comentários:

A CF/88 assegura, à instituição do júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não há nenhuma referência ao sigilo em nome do juiz. A resposta da questão, portanto, é a letra D.

41. (FCC / TRE-PE – 2004) A Constituição Federal manteve a instituição do júri e assegurou uma organização mínima. Todavia, NÃO previu, expressamente,

- a) A soberania dos veredictos.
- b) A plenitude de defesa.
- c) A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
- d) O sigilo das votações.
- e) O número dos jurados integrantes do conselho de sentença.

Comentários:

O art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/88, assegura, à instituição do júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não há nenhuma referência, na CF, ao número dos jurados integrantes do conselho de sentença. A resposta da questão, portanto, é a letra E.

42. (FCC / DPE-SP – 2010) No dia 27 de fevereiro de 2008, determinado cidadão foi multado em razão de conduzir veículo utilizando telefone móvel. No dia 03 de março de 2008, foi editada lei federal tipificando como crime a mesma conduta. Pretendeu-se, então, aditar o auto de infração lavrado para aplicar ao cidadão a pena prevista para o novo tipo penal. A conduta é, de acordo com a Constituição Federal,

- a) Constitucional, uma vez que observado o princípio da legalidade.
- b) Constitucional, uma vez que se presta a garantir a segurança da coletividade no trânsito.
- c) Constitucional se a autuação da infração de trânsito for posterior à edição da lei, independentemente da data da prática do ato.
- d) Inconstitucional, porque ofende o princípio da irretroatividade da lei penal.
- e) Inconstitucional, pois, embora observado o princípio da legalidade, restou violado o princípio da ampla defesa.

Comentários:

A conduta é inconstitucional, ofende a CF/88. A pretensão de modificar o auto de infração para aplicar ao cidadão lei posterior, que passou a caracterizar sua conduta como crime, ofende o princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal somente poderá alcançar fatos pretéritos para beneficiar o réu. Portanto, a alternativa correta é a letra D.



43. (FCC / PGE-SP – 2009) A Constituição Federal estabelece que a prática de racismo é crime:

- a) Imprescritível e inafiançável, não dispondo sobre pena.
- b) Imprescritível, sujeito à pena educativa de prestação de serviços à comunidade.
- c) Imprescritível e punível com reclusão, não dispondo sobre fiança.
- d) Inafiançável e punível com reclusão, não dispondo sobre prescrição.
- e) Imprescritível, inafiançável e punível com reclusão.

Comentários:

O crime de racismo é inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. A alternativa correta é a letra E.

44. (FCC / TJ-SE – 2009) Nos termos da lei, a prática do racismo constitui crime:

- a) Inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.
- b) Afiançável e prescritível, sujeito à pena de detenção.
- c) Inafiançável e prescritível, sujeito à pena de reclusão.
- d) Afiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção.
- e) Afiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.

Comentários:

O crime de racismo é inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. A alternativa correta é a letra A.

45. (FCC / TJ-PA – 2009) Nos termos da Constituição Federal, a prática do racismo constitui:

- a) Delito afiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção e multa.
- b) Contravenção inafiançável e prescritível, sujeita à pena de reclusão.
- c) Crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.
- d) Contravenção afiançável e prescritível, sujeito à pena de prisão simples, detenção e/ou reclusão.
- e) Crime inafiançável e prescritível, sujeito à pena de prisão simples, detenção e/ou reclusão e multa.

Comentários:

A questão foi a “queridinha” da FCC no ano de 2009. Veja como é importante resolver os exercícios: a maioria das questões é apenas cópia de outras, anteriores. O racismo, como vimos, é um crime *inafiançável e imprescritível*, sujeito à pena de *reclusão*, nos termos da lei. A letra C está correta.

46. (FCC / TRT 20ª Região – 2011) Herculano presenciou Humberto torturar Plínio e não o impediu. De acordo com o disposto na Constituição Federal, Herculano:



- a) Não responderá pelo crime de tortura, porém poderá testemunhar em juízo contra Humberto.
- b) Não responderá pelo crime de tortura mas, em razão da sua omissão, terá que indenizar solidariamente o dano.
- c) Não responderá pelo crime de tortura e não indenizará Plínio.
- d) Responderá pelo crime de tortura, que é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia.
- e) Responderá pelo crime de tortura, que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

Comentários:

Herculano se deu mal! Ele responderá pelo crime porque, podendo evitá-lo, se omitiu. Trata-se de um crime *inafiançável e insuscetível de graça ou anistia*. A letra E é o gabarito da questão.

47. (FCC / TRE-RN – 2011) De acordo com a Constituição Federal é crime inafiançável e imprescritível:

- a) a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
- b) o terrorismo, apenas.
- c) os definidos como crimes hediondos.
- d) a tortura, apenas.
- e) o terrorismo e a tortura.

Comentários:

Os crimes de tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e hediondos *(3TH) são todos inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia*. Não são imprescritíveis. Já a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático é, sim, considerada inafiançável e imprescritível pela Carta Magna. A alternativa correta é a letra A.

48. (FCC / TRT 8ª Região – 2010) Segundo a Constituição Federal, constitui crime imprescritível a prática de:

- a) Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- b) Tortura.
- c) Racismo.
- d) Latrocínio.
- e) Terrorismo.

Comentários:

O único dos crimes arrolados acima a ser considerado imprescritível pela CF/88 é o de *racismo*. Sobre os demais, destaca-se que o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, a tortura e o terrorismo são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. A alternativa correta é a letra C.

49. (FCC / DPE-SP – 2013) Considere os seguintes crimes:



I- Tortura.

II – Terrorismo.

III - Racismo.

IV - Ação de grupos armados (civis ou militares) contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Nos termos da Constituição Federal brasileira, detêm as características de “inafiançável e imprescritível” os crimes descritos em:

- a) II e III, apenas
- b) I, III e IV, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

Comentários:

São inafiançáveis e imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados (civis ou militares) contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Os crimes 3 TH (tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos) são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. A letra C é o gabarito.

50. (FCC / TRE-AP – 2011) Pitágoras foi condenado a reparar os danos morais que causou à Libero por racismo. Porém, Pitágoras faleceu sem pagar a dívida, o que motivou Libero a pleitear de Tibério, filho do falecido, o pagamento. No tocante aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos na Constituição Federal, tal cobrança em face de Tibério é:

- a) Possível, desde que Pitágoras tenha deixado bens, ressalvando que a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens serão, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.
- b) Impossível, porque a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens jamais serão estendidas aos sucessores e contra eles executadas, mesmo se o falecido deixou bens.
- c) Impossível, porque a Constituição Federal veda expressamente.
- d) Possível, porque por força da Constituição Federal, mesmo não tendo praticado o racismo, é responsável solidário da obrigação de reparar o dano pelo simples fato de ser filho do condenado, sendo irrelevante se Pitágoras faleceu ou não e se deixou ou não bens.
- e) Impossível, porque a sentença de mérito que condenou Pitágoras à reparar os danos morais não condenou seu sucessor, Tibério, como responsável subsidiário da obrigação, mesmo havendo bens deixados pelo falecido à título de herança.

Comentários:

A obrigação de reparar o dano poderá, nos termos da lei, ser estendida aos sucessores e contra eles executada, **até o limite do patrimônio transferido**. Assim, Tibério poderá ter que reparar o



dano causado pelo pai, no limite do patrimônio recebido por herança. A alternativa correta, portanto, é a letra A.

51. (FCC / DPE-SP – 2010) Dentre as penas abaixo indicadas, assinale a que é expressamente VEDADA pela Constituição Federal Brasileira:

- a) Trabalhos forçados.
- b) Suspensão de direitos.
- c) Interdição de direitos.
- d) Perda de bens
- e) Prestação social alternativa.

Comentários:

O gabarito é a letra A, já que a Carta Magna realmente veda a pena de trabalhos forçados. As demais penas estão entre aquelas permitidas pela Constituição.

52. (FCC / TRT 9ª Região – 2010) Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, declarada guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional, a Constituição Federal autoriza a aplicação da pena:

- a) De banimento.
- b) De caráter perpétuo.
- c) De trabalhos forçados.
- d) De morte.
- e) Cruéis.

Comentários:

A pena de morte é permitida pela Constituição, no caso de guerra declarada. A letra D é o gabarito.

53. (FCC / SJDH-BA – 2010) Em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, é passível de imposição, dentre outras, a pena de:

- a) Morte, em caso de guerra por agressão estrangeira.
- b) Trabalhos forçados, com a anuência do presidiário.
- c) Banimento, se houver tratado internacional.
- d) Caráter perpétuo, nos casos de crime militares.
- e) Privação da liberdade, mesmo passando da pessoa do condenado.

Comentários:



A pena de morte é permitida pela Constituição, no caso de guerra declarada. Já as penas de trabalhos forçados, banimento e de caráter perpétuo são vedadas. A de privação de liberdade é permitida, porém jamais poderá passar da pessoa do condenado. O gabarito, portanto, é a letra A.

54. (FCC / TRT 3ª Região – 2009) Considere os mandamentos constitucionais:

I. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor transferido.

II. A aplicação da pena deve ajustar-se à situação de cada imputado adotando-se, dentre outras, a prestação social alternativa, a suspensão ou interdição de direitos e a multa.

Essas hipóteses dizem respeito a garantias relativas à aplicação da pena, denominadas, respectivamente, como

- a) Seguranças processuais penais e vedação de tratamento desumano e degradante.
- b) Individualização da pena e personalização da pena.
- c) Proibição da prisão civil por dívida e proteção da incolumidade física e moral.
- d) Personalização da pena e individualização da pena.
- e) Tratamento desumano e degradante e individualização da pena.

Comentários:

O *princípio da personalização da pena* determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor transferido.

O *princípio da individualização da pena*, por sua vez, determina que a aplicação da pena deve ajustar-se à situação de cada imputado; nesse sentido, a lei penal deverá considerar as características pessoais do infrator.

Sei que você ficou em dúvida entre as letras B e D! A letra D ganhou: é ela o gabarito! A questão exigia atenção!

55. (FCC / TCE-GO – 2009) A Constituição proíbe a instituição de pena de:

- a) morte, sem exceção.
- b) caráter perpétuo, salvo em caso de guerra declarada.
- c) trabalhos forçados.
- d) restrição de liberdade.
- e) restrição de direitos.

Comentários:

A pena de morte é permitida, sim, no caso de guerra declarada. A de caráter perpétuo, por sua vez, é proibida em todos os casos. Tanto a pena de restrição de liberdade quanto de restrição de



direitos são permitidas. Portanto, o gabarito é a letra C, pois a CF/88 proíbe, em todos os casos, a pena de trabalhos forçados.

56. (FCC / TJ-PI – 2009) A Lei regulará a individualização da pena e NÃO adotará, dentre outras, a de:

- a) Trabalhos forçados.
- b) Privação ou restrição da liberdade.
- c) Perda de bens.
- d) Multa.
- e) Suspensão ou interdição de direitos.

Comentários:

Determina a CF/88 que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as penas de privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. A *única pena, do rol acima, que a lei não adotará é a de trabalhos forçados*, visto tratar-se de pena proibida pela Constituição. O gabarito, portanto, é a letra A.

57. (FCC / TRE-SP – 2012) Suponha que, num processo judicial, após a constatação do desaparecimento injustificado de bem que estava sob a guarda de depositário judicial, o magistrado decretou a prisão civil do depositário. Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a prisão civil foi decretada:

- a) regularmente, uma vez que a essa pena está sujeito apenas o depositário judicial, e não o contratual.
- b) regularmente, uma vez que a essa pena está sujeito o depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
- c) irregularmente, uma vez que a pena somente pode ser aplicada ao depositário infiel que assuma contratualmente o ônus da guarda do bem.
- d) irregularmente, uma vez que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
- e) irregularmente, uma vez que é inconstitucional a prisão civil por dívida, qualquer que seja seu fundamento.

Comentários:

Segundo a Súmula Vinculante nº 25, de 2009, é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. A letra D é o gabarito da questão.

58. (FCC / PM-Santos – 2005) Ramysa nasceu no estrangeiro mas é brasileira naturalizada. Seu país de origem solicitou sua extradição porque lá teria praticado um crime. Nesse caso, o Brasil dará a extradição se:

- a) O crime tiver sido praticado antes da naturalização e o crime for de natureza comum.
- b) Ela o pedir, em benefício de sua defesa, pois brasileiro não pode ser extraditado.



- c) O crime for político ou de tráfico de entorpecentes e drogas afins.
- d) Ela praticou crime político ou de opinião, antes ou depois da naturalização.
- e) O crime for de opinião ou de tortura, sendo irrelevante a data de sua prática.

Comentários:

O Brasil dará a extradição somente se Ramysa (coitada!) tiver praticado o crime antes de sua naturalização e ele for de natureza comum. A letra A é o gabarito.

59. (FCC / DPE-SP – 2010) De acordo com o disposto na Constituição Federal, o princípio da presunção de inocência do réu aplica-se:

- a) Somente até o início da ação penal, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- b) Até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
- c) Somente após trânsito em julgado de sentença penal absolutória.
- d) Somente nos processos de competência do Tribunal do Júri.
- e) Até a prolação de sentença condenatória, apenas em relação a réus primários.

Comentários:

Reza a norma constitucional que *"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"*. Portanto, a letra B é o gabarito da questão.

60. (FCC / TJ-SC – 2011) Em geral os atos processuais são públicos, mas de acordo com a Constituição Federal, a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando o exigirem:

- a) a defesa da honra ou a vida privada;
- b) a defesa da intimidade ou o interesse social
- c) a defesa vida privada e o interesse público
- d) a proteção da imagem e o interesse público
- e) a proteção da intimidade e a vida privada

Comentários:

A questão cobra o conhecimento do inciso LX do art. 5º da CF/88, segundo o qual *"a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem"*. A regra é a publicidade dos atos processuais. A exceção é a restrição a essa publicidade, que só poderá ser feita **por lei** e em duas hipóteses: **defesa da intimidade ou interesse social**. A letra B é o gabarito da questão.

61. (FCC / TRF 1ª Região – 2011) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo, além de outra hipótese, no caso de:

- a) tráfico de drogas.



- b) tortura.
- c) racismo.
- d) terrorismo.
- e) transgressão militar, definida em lei.

Comentários:

Cobra-se a literalidade do texto da CF/88. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. A letra E é o gabarito.

62. (FCC / TRE-AP – 2011) Bernardino foi preso, porém os policiais que o prenderam estavam encapuzados sendo impossível identificá-los. Segundo a Constituição Federal, Bernardino:

- a) Não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, porque no caso prevalece a segurança dos policiais.
- b) Tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão.
- c) Tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão apenas no ato do seu interrogatório em juízo e desde que a tenha requisitado à autoridade judiciária, sob pena de preclusão, medida essa preventiva à segurança dos policiais e para evitar a prescrição penal.
- d) Não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão porque a Constituição Federal confere aos policiais o direito de sigilo independentemente do motivo.
- e) Tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, desde que no seu depoimento pessoal prestado à autoridade policial, a tenha requisitado, sob pena de preclusão, porque é irrelevante saber quem o prendeu com o fim de evitar a ocorrência da prescrição penal.

Comentários:

A Carta Magna determina que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Não há vinculação desse direito a qualquer condição. Portanto, o gabarito é a letra B.

63. (FCC / DPE-SP – 2010) No Brasil não se admite, em regra, prisão civil, cabível, no entanto, para os casos de dívida oriunda de inadimplemento voluntário e inescusável de:

- a) tributos previdenciários.
- b) obrigação alimentícia.
- c) contrato de locação.
- d) multa ambiental.
- e) contrato de trabalho.

Comentários:

A CF/88 admite, como vimos, excepcionalmente, a prisão civil, no caso de inadimplemento voluntário e inescusável de pensão alimentícia. A letra B é o gabarito da questão.



64. (FCC / TRT 1ª Região – 2014) Dentre os direitos e garantias individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, encontra-se:

- a) a garantia do mandado de segurança para a proteção do direito de ir e vir.
- b) a garantia de não admissão nos processos, das provas obtidas por meios ilícitos, salvo nos casos de guerra e atentado contra a ordem constitucional.
- c) o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independente de quaisquer exigências legais quanto à qualificação profissional.
- d) a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
- e) a garantia da concessão de extradição aos estrangeiros, em casos de crimes políticos.

Comentários:

Letra A: errada. A liberdade de locomoção ("direito de ir e vir") é protegida por meio de *habeas corpus*.

Letra B: errada. As provas ilícitas *não são admitidas* no processo, mesmo em caso de guerra e atentado contra a ordem constitucional.

Letra C: errada. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, *atendidas as qualificações que a lei estabelecer*.

Letra D: correta. Exatamente isso. É *livre a associação para fins lícitos*, vedada a de caráter paramilitar.

Letra E: errada. Não será concedida extradição de estrangeiro por *crime político ou de opinião*.

O gabarito é a letra D.

65. (FCC / DPE-RS – 2013) O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal brasileira, tem como destinatários:

- a) Todos os cidadãos brasileiros, pois se trata de direito universal.
- b) As pessoas que comprovarem insuficiência de recursos.
- c) As pessoas físicas e jurídicas, independentemente dos recursos que disponham.
- d) As pessoas necessitadas, desde que possuam atestado de pobreza.
- e) As pessoas necessitadas, desde que beneficiárias de programas governamentais de transferência de renda.

Comentários:

A questão cobra a literalidade do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição, segundo o qual "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita *aos que comprovarem insuficiência de recursos*". A letra B é o gabarito.

66. (FCC / TRE-CE – 2012) Alberto, reconhecidamente pobre na forma da lei, necessita obter a sua certidão de nascimento e a certidão de óbito do seu pai, Ataulfo, que acabara de falecer.



Segundo a Constituição Federal, o Cartório de Registro Civil competente deverá fornecer, em regra,

- a) onerosamente o registro civil de nascimento de Alberto e gratuitamente a certidão de óbito de Ataulfo, mediante o pagamento de vinte reais para cada certidão.
- b) gratuitamente o registro civil de nascimento de Alberto e onerosamente a certidão de óbito de Ataulfo.
- c) gratuitamente as certidões de registro civil de nascimento de Alberto e de óbito de Ataulfo.
- d) as certidões de nascimento e óbito mediante o pagamento de taxa simbólica de cinco reais para cada certidão.
- e) as certidões de nascimento e óbito mediante o pagamento de taxa simbólica de dois reais para cada certidão.

Comentários:

Versa a Constituição Federal (art. 5º, LXXVI) que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. A letra C é o gabarito da questão.

67. (FCC / TRT 3ª Região – 2005) A Constituição Federal é expressa ao prever, apenas para os reconhecidamente pobres, a gratuidade:

- a) no exercício do direito de petição junto aos poderes públicos, para esclarecimentos de situações pessoais.
- b) das ações de habeas corpus e de habeas data.
- c) na obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos.
- d) do registro civil de nascimento e de casamento.
- e) na prestação de assistência jurídica integral pelo Estado.

Comentários:

Há isenção de taxas no exercício de petição e na obtenção de certidões nas repartições públicas, não gratuidade. As letras A e C estão erradas. Já o "*habeas corpus*" e o "*habeas data*" são gratuitos para **todos**, inclusive para os ricos. A alternativa B está errada. A CF/88 também garante a gratuidade do registro das certidões de nascimento e de óbito para os reconhecidamente pobres. Não inclui, entre essas possibilidades, a de casamento, o que torna a letra D errada. Portanto, a alternativa correta é a letra E, com base no inciso LXXIV do art. 5º da CF/88.

68. (FCC / TRT 2ª Região – 2004) Descobriu-se hoje que Lamartine estava preso em cumprimento de pena criminal, cujo prazo já se expirara havia dez dias. Na mesma investigação, apurou-se que Braga tinha sido vítima de erro judiciário, visto que foi condenado por crime que não cometeu. Nesses casos,

- a) Lamartine tem direito à indenização pela incúria administrativa do Estado, mas Braga não, porque sua condenação tem trânsito em julgado.
- b) ambos, tanto Lamartine como Braga, têm direito à indenização do Estado.



- c) Braga tem direito à indenização do Estado, em virtude da culpa dos órgãos judiciários no erro, mas Lamartine não, porque o excesso de prazo até quinze dias é irrelevante.
- d) nenhum dos dois tem direito à indenização do Estado, que se portou sempre nos estritos limites da legalidade.
- e) cada um deles tem direito à indenização, se provar que o Estado, por seus agentes, agiu com dolo ou culpa.

Comentários:

Determina a Constituição que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, bem como aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Portanto, Lamartine e Braga têm direito à indenização, independentemente de dolo ou culpa, já que, nesses casos, a responsabilidade do Estado é objetiva. A letra B é o gabarito da questão.

69. (FCC / TRE-AC – 2010) Em conformidade com disposição constitucional, é certo que no Brasil são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:

- a) O registro de títulos e documentos e a certidão imobiliária.
- b) A certidão de casamento e o registro civil de nascimento.
- c) O registro da matrícula de imóvel e a certidão de óbito.
- d) As certidões negativas forenses e a certidão de casamento.
- e) A certidão de óbito e o registro civil de nascimento.

Comentários:

São gratuitos, para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, a certidão de óbito e o registro civil de nascimento. O indivíduo, portanto, nasce e morre de graça, se for pobre. No intervalo entre nascimento e morte, paga tributos (risos)... A alternativa correta, portanto, é a letra E.

70. (FCC / TRT 2ª Região – 2004) A Constituição Federal declara expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais:

- a) têm aplicação imediata.
- b) têm eficácia contida.
- c) dependem de lei para entrar em vigor.
- d) podem ter ou não, conforme o caso, aplicação imediata.
- e) são normas programáticas.

Comentários:

Que “moleza”, hein? Fácil, fácil! As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, segundo a Constituição, têm aplicação **imediata**. A letra A é o gabarito da questão.

71. (FCC / PGE-SP – 2009) Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal:

- a) constituem um rol taxativo.



- b) não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, entre os quais o Estado Democrático de Direito e o princípio da dignidade humana.
- c) não excluem outros decorrentes do Estado Democrático de Direito e do princípio da dignidade humana, mas a ampliação deve ser formalmente reconhecida por autoridade judicial no exercício do controle de constitucionalidade.
- d) não excluem outros decorrentes do Estado Democrático de Direito e do princípio da dignidade humana, mas a ampliação deve ser formalmente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar arguição de descumprimento de preceito fundamental.
- e) somente podem ser ampliados por força de Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

Comentários:

Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, entre os quais podemos citar o Estado Democrático de Direito e o princípio da dignidade humana. A letra B é o gabarito.

72. (FCC / PGE-MT-Procurador – 2011) Os textos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em março de 2007, tramitaram perante as Casas do Congresso Nacional nos anos de 2007 e 2008, com vistas à sua aprovação, por meio de Decreto Legislativo. O então projeto de Decreto Legislativo foi aprovado, inicialmente, na Câmara dos Deputados, pelo voto de 418 e 353 de seus membros, em primeiro e segundo turnos, respectivamente; na sequência, encaminhado ao Senado Federal, foi aprovado pelo voto de 59 e 56 de seus membros, em primeiro e segundo turnos, respectivamente. Promulgado e publicado o Decreto Legislativo no 186, de 2008, o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação dos atos junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas em agosto de 2008, ocorrendo, ao final, a edição do Decreto no 6.949, de 2009, pelo Presidente da República, promulgando a referida Convenção e seu Protocolo Facultativo.

Diante disso, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo:

- a) estão aptos a produzir efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, ao qual se integraram como norma equivalente às leis ordinárias.
- b) estão aptos a produzir efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, em que serão considerados equivalentes às emendas à Constituição.
- c) estão aptos a produzir efeitos no plano jurídico externo, mas não no ordenamento interno brasileiro.
- d) estariam aptos a produzir efeitos no ordenamento jurídico brasileiro se houvessem sido aprovados como proposta de emenda à Constituição de iniciativa do Presidente da República, promulgada pelas Mesas das Casas do Congresso Nacional.
- e) não estão aptos a produzir efeitos no plano jurídico externo, tampouco no ordenamento interno brasileiro, uma vez que não foram observados os procedimentos necessários à sua ratificação e promulgação.

Comentários:



A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é um tratado sobre direitos humanos aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Portanto, tem “status” de emenda constitucional. A letra B, portanto, é o gabarito.

73. (FCC / TRE-PI – 2009) De acordo com a Constituição Federal Brasileira, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em:

- a) único turno, por dois terços dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
- b) dois turnos, por dois terços dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
- c) dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Leis Complementares.
- d) dois turnos, por dois terços dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Leis Complementares.
- e) dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Comentários:

Cobra-se o conhecimento da literalidade do texto da CF/88, que dispõe que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. A letra E é o gabarito da questão.

74. (FCC / ISS-SP – 2012) Proposta de Emenda à Constituição proposta por 28 Senadores tem por objeto estender aos empregados domésticos os mesmos direitos e garantias previstos na Constituição para empregados urbanos e rurais. A proposta é aprovada em dois turnos, pelo voto de 55 Senadores em cada um. Nessa hipótese, a proposta:

- a) não poderia ter sido apresentada por Senadores, por tratar-se de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República, padecendo, assim, de vício de inconstitucionalidade.
- b) deverá ser submetida à discussão e apreciação da Câmara dos Deputados, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver o voto de 3/5 de seus membros em ambos os turnos.
- c) deverá ser arquivada, por não ter alcançado o “quórum” suficiente para votação, no Senado Federal, não podendo ser a matéria em questão objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
- d) deverá ser encaminhada à sanção e promulgação do Presidente da República, para que passe a valer como emenda à Constituição.
- e) não poderia ter sido sequer objeto de deliberação pelos Senadores, por dispor sobre direitos e garantias fundamentais, considerados cláusulas pétreas da Constituição.

Comentários:



Letra A: errada. Segundo a Carta Magna (art. 60, III, CF), a Constituição pode ser emendada por iniciativa de um terço dos membros do Senado Federal.

Letra B: correta. De fato, reza a Constituição da República que a proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros (art. 60, § 2º, CF).

Letra C: errada. Considerando-se o total de 81 Senadores (3 para cada um dos 26 Estados e para o Distrito Federal), alcançou-se quórum de aprovação (55 Senadores em cada turno) superior a 3/5 dos membros do Senado Federal (art. 60, § 2º, CF).

Letra D: errada. Segundo a Lei Fundamental, a emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem (art. 60, § 2º, CF). Além disso, não há sanção do Presidente da República no procedimento de reforma à Constituição.

Letra E: errada. A Constituição veda a deliberação de proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais (art. 60, § 4º, IV, CF). Não há qualquer impedimento a proposta de emenda que tenda a ampliá-los, como no caso proposto no enunciado da questão.

A letra B é o gabarito da questão.



QUESTÕES COMENTADAS

Remédios Constitucionais

1. FCC/DPE GO/2021 A ação popular

- a) exige, antes de seu ajuizamento, o esgotamento de todos os meios administrativos e jurídicos de prevenção ou repressão ao ato ilegal e lesivo ao patrimônio público.
- b) pode ser ajuizada por pessoa jurídica, legalmente constituída há pelo menos um ano, para impugnar ato lesivo ao patrimônio público na discussão unicamente de sua legalidade.
- c) pode ser ajuizada por cidadão para impugnar ato lesivo ao patrimônio público, seja no aspecto legal ou moral.
- d) é viável para invalidar lei em tese, mesmo se tratando de norma geral abstrata, desde que ilegal e afrontosa ao patrimônio público.
- e) pode ser ajuizada por cidadão, mesmo que menor de 18 anos, mas com no mínimo 16 anos, para impugnar ato ilegal ou imoral, se esgotados todos os meios impugnativos anteriores.

Comentários

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão, pois conforme está de acordo com o trecho abaixo da Constituição Federal:

CF/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIII - **qualquer cidadão é parte legítima** para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

A **alternativa A** está incorreta. **O objeto da ação popular é o combate ao ato ilegal ou imoral** e lesivo ao patrimônio público, sem contudo configurar-se a ultima ratio, ou seja, não se exige o esgotamento de todos os meios administrativos e jurídicos de prevenção ou repressão aos atos ilegais ou imorais e lesivos ao patrimônio público para seu ajuizamento. (Moraes, Alexandre de Direito constitucional / Alexandre de Moraes. - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2003, p. 146).

A **alternativa B** está incorreta, pois colide com a **Súmula 365** do Supremo Tribunal Federal - STF.

STF - Súmula 365

Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular.

A **alternativa D** está incorreta. Veja entendimento jurisprudencial abaixo:

"Ação popular para declarar inconstitucionalidade de lei em tese – impossibilidade



1. **A ação popular é uma ação constitucional** posta à disposição de qualquer cidadão que visa a invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII, da CF, e Lei nº 4.717/65). 2. **A ação popular não é meio adequado para pleitear a declaração de inconstitucionalidade de lei em tese**, não podendo servir como sucedâneo de ações típicas do controle concentrado de constitucionalidade de normas, pois ampliaria, sem a devida autorização da Constituição Federal, o rol de legitimados inserto no seu art. 103. 2.1. Além disso, a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa direito individual, motivo pelo qual não é passível de impugnação por ação popular, faltando ao requerente interesse de agir. (Acórdão julgamento: 23/9/2020)."

A **alternativa E** está incorreta. Segundo a doutrina de Pedro Lenza, **somente poderá ser autor da ação popular o cidadão, assim considerado o brasileiro nato ou naturalizado**, desde que esteja no pleno gozo de seus direitos políticos, provada tal situação (e como requisito essencial da inicial) pelo título de eleitor, ou documento que a ele corresponda (art. 1.º, § 3.º, da Lei n. 4.717/65).

Assim, excluem-se do polo ativo os estrangeiros, os apátridas, as pessoas jurídicas (vide Súmula 365 do STF) e mesmo os brasileiros que estiverem com os seus direitos políticos suspensos ou perdidos (art. 15 da CF/88).

Entende-se que aquele entre 16 e 18 anos de idade, que tem título de eleitor, pode ajuizar a ação popular sem a necessidade de assistência, porém, sempre por advogado (capacidade postulatória). (Lenza, Pedro. Direito constitucional esquematizado® / Pedro Lenza. – 23. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019. (Coleção esquematizado ®), p.2.004).

2. FCC/DPE SC/2021 Acerca da ação popular:

- a) Surgiu com previsão ampla acerca da proteção da moralidade administrativa.
- b) Abrange, dentre seus possíveis objetos, a defesa do patrimônio público.
- c) A tutela ao meio ambiente surgiu, inicialmente, na Constituição de 1937.
- d) A proteção ao patrimônio histórico e cultural aparece, pela primeira vez, na Constituição de 1988.
- e) Foi inicialmente regulada na vigência da Constituição de 1934.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão, conforme **o inciso LXXIII, art. 5º na CF/1988**:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

CF/88:

Art. 5º

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao



meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

A **alternativa A** está incorreta. Surgiu por meio da **Lei 4.717/1965 (art. 1º)**, na vigência da Constituição de 1946 e foi inserida na **Constituição Federal de 1967** (art. 150, § 31) com o objetivo de anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas:

Lei 4.717/1965:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

Constituição Federal de 1967

Art. 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 31 - Qualquer cidadão será parte legítima para propor ação popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas.

A **alternativa C** está incorreta. Surgiu inicialmente na **Constituição de 1988**.

A **alternativa D** está incorreta. Aparece, pela primeira vez, na **Constituição de 1934 (art. 148)**:

Art. 148 - Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual.

A **alternativa E** está incorreta. Foi inicialmente regulada na vigência da **Constituição de 1946**.

3. FCC/Pref Teresina/Fiscal de Serviços Públicos/2022 Quanto ao mandado de segurança, a legislação vigente estabelece que

a) conceder-se-á sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, praticado por autoridade pública.

b) de natureza subsidiária em relação ao habeas corpus e ao habeas data, presta-se a tutelar direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.

c) o mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado por partido político que não tenha representação nas duas Casas do Congresso Nacional, concomitantemente.

d) a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados depende da autorização destes.



e) presta-se à retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou de caráter público.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. A assertiva encontra respaldo no **art. 5º, LXIX**, da CF/88:

CF/88

Art. 5º

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou **abuso de poder for autoridade pública** ou **agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público**;

Seguem demais comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Nesse caso caberá habeas corpus:

CF/88:

Art. 5º

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

A **alternativa C** está incorreta. A CF/88 não refere às Casas, **mas apenas a necessidade** de representação no Congresso Nacional:

CF/88:

Art. 5º

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

- a) partido político com representação no Congresso Nacional;
- b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

A **alternativa D** está incorreta. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, a respeito, está evidenciado no **enunciado 629 da súmula** de sua jurisprudência, posta nos seguintes termos:

"a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes"

A **alternativa E** está incorreta. Seria caso de **habeas data**:

CF/88:

Art. 5º

LXXII - conceder-se-á habeas data:

- a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;



b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

4. FCC/SEF SC/2021 Considere:

I. Pessoa jurídica que exerce atividades empresariais em determinado Estado pretende obter acesso às informações referentes ao pagamento de tributos constantes, a seu respeito, de sistema informatizado de apoio à arrecadação dos órgãos da Administração fazendária estadual.

II. Servidor público citado em representação promovida por cidadão, perante o Tribunal de Contas de determinado Estado, para apuração de irregularidades na execução de contrato celebrado por órgão no qual exerce função de confiança, pretende obter vista dos autos da representação mencionada.

Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência correlata do Supremo Tribunal Federal, acaso não obtenham administrativamente os resultados pretendidos, os interessados estarão legitimados para o ajuizamento de

a) ação popular, isento de custas judiciais, salvo comprovada má-fé, na situação I, e habeas data, na situação II.

b) mandado de segurança, na situação I, e habeas data, gratuitamente, na situação II.

c) habeas data, gratuitamente, em ambas as situações.

d) habeas data, gratuitamente, na situação I, e mandado de segurança, na situação II.

e) mandado de segurança, em ambas as situações, estando isento de custas judiciais, salvo comprovada má-fé, na situação I.

Comentários

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

I. Pessoa jurídica que exerce atividades empresariais em determinado Estado pretende obter acesso às informações referentes ao pagamento de tributos constantes, a seu respeito, de sistema informatizado de apoio à arrecadação dos órgãos da Administração fazendária estadual.

Será cabível a utilização do habeas data, que se relaciona diretamente ao direito de acesso a informações que estejam de posse governamentais ou de caráter público, para conhecimento ou ratificação, quando não se prefira **fazê-lo a partir de processo sigiloso e que sejam exclusivamente de interesse do impetrante**, possuindo como legitimidade ativa tanto pessoas físicas como também jurídicas.

CF/88

Art. 5º

LXXII – conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

Segue jurisprudência do STF em situação similar:



(...) 2. A tese fixada na presente repercussão geral é a seguinte: “O Habeas Data é garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais.” (...) (RE 673707)

Pedro Lenza destaca que o habeas se relaciona diretamente ao direito de acesso a informações que estejam de posse governamentais ou de caráter público e quais as hipóteses de seu cabimento e que sejam, exclusivamente, de interesse do impetrante, conforme vejamos:

A garantia constitucional do habeas data, regulamentada pela Lei n. 9.507, de 12.11.1997, destina-se a disciplinar o direito de acesso a informações, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para o conhecimento ou retificação (tanto informações erradas como imprecisas, ou, apesar de corretas e verdadeiras, desatualizadas), todas referentes a dados pessoais, concernentes à pessoa do impetrante. (Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquemático, 2013)

II. Servidor público citado em representação promovida por cidadão, perante o Tribunal de Contas de determinado Estado, para apuração de irregularidades na execução de contrato celebrado por órgão no qual exerce função de confiança, pretende obter vista dos autos da representação mencionada.

Nesse caso será cabível a utilização da ação constitucional do mandado de segurança, uma vez que se identifica o direito líquido e certo quanto ao acesso aos autos da representação

(...) I. - Ao servidor sujeito a processo administrativo disciplinar é assegurado o direito de defesa, que há de ser amplo. Lei 8.112/90, art. 153. II. - O advogado regularmente constituído tem direito a ter vista do processo administrativo disciplinar, na repartição competente, ou retirá-lo pelo prazo legal. Lei 8.906/94, art. 7º, XV. III. - Mandado de Segurança deferido. (...) (MS 22921)

Segundo ainda o mandamento constitucional estabelecido no inciso LXXVII do art. 5º da CF/88 são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, conforme estabelecido em lei, assim como os atos necessários ao exercício da cidadania. O que não ocorre em relação ao mandado de segurança.

CF/88

Art. 5º

LXXVII – são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania;

5. FCC/TJ GO/2021 De acordo com as normas aplicáveis à matéria e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança coletivo visando a questionar a aplicação de decreto do Governador que, com base em autorização prevista em lei ordinária, tenha aumentado alíquota de determinado imposto estadual, pode ser impetrado por

a) associação legalmente constituída, desde que em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar direito líquido e certo de seus associados de não serem compelidos ao pagamento da alíquota majorada, sendo exigida para a propositura da demanda autorização expressa de seus membros.

b) partido político, ainda que sem representação no Poder Legislativo e mesmo que não esteja constituído há pelo menos um ano, para defesa de direito líquido e certo dos contribuintes do



imposto de não serem compelidos ao pagamento da alíquota majorada, desde que a propositura da ação esteja relacionada às suas finalidades institucionais.

c) sindicato de categoria profissional ou econômica, desde que constituído e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa do direito líquido e certo de seus membros de não serem compelidos ao pagamento da alíquota majorada, independentemente de autorização expressa de seus integrantes.

d) parlamentar, com a finalidade de impedir a aplicação da lei que autorizou a edição do decreto, para a defesa de seu direito líquido e certo à regularidade do processo legislativo em face da ordem constitucional.

e) entidade de classe, em defesa do direito líquido e certo de seus associados de não serem compelidos ao pagamento da alíquota majorada, ainda que a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. A entidade de classe é um **legitimado** para propositura do **MS Coletivo**, ainda que se refira a interesses de apenas uma parte da categoria. **Veja como consta na Lei 12.016/2009:**

Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

Neste sentido, a **Súmula 630 do STF:**

Súmula 630, STF A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.

A **alternativa A** está incorreta. Conforme consta no **art. 21 da Lei do Mandado de Segurança**, é dispensada a autorização especial por aqueles que se farão representadas.

Neste sentido, a **Súmula 639 do STF:**

Súmula 629-STF: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.

A **alternativa B** está incorreta. Somente partido político com representação no Congresso Nacional/Poder Legislativo e para defender interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária.

Veja novamente o **art. 21 da Lei 12.016/2009:**

Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na



forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

A **alternativa C** está incorreta. A exigência de um ano só se aplica **às associações**. Veja o entendimento jurisprudencial pacificado:

Legitimidade do sindicato para a impetração de mandado de segurança coletivo independentemente da comprovação de um ano de constituição e funcionamento. [RE 198.919, rel. min. Ilmar Galvão, j. 15-6-1999, 1ª T, DJ de 24-9-1999.]

A **alternativa D** está incorreta. O parlamentar isoladamente não tem legitimidade para propor MS Coletivo, a legitimidade é do partido político.

6. FCC/UNICAMP/2022 Considere as seguintes situações, relacionadas a Universidade pública estadual, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

I. Servidor técnico-administrativo pretende obter vista de autos de processo administrativo, em que é mencionado, instaurado para apuração de infração disciplinar, supostamente cometida por membro do corpo discente, sujeita à pena de expulsão.

II. Universidade pretende obter acesso a informações constantes a seu respeito em sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária federal, relativamente ao pagamento de contribuições sociais.

Acaso os interessados não obtenham o que pretendem em sede administrativa, caberá valerem-se, judicialmente, em tese, de

a) mandado de segurança, em ambas as situações.

b) habeas data, em ambas as situações.

c) mandado de segurança, na situação I, e habeas data, na situação II.

d) habeas data, na situação I, e mandado de segurança, na situação II.

e) recurso às vias ordinárias, em ambas as situações, diante da inexistência de ação mandamental que ampare as pretensões veiculadas.

Comentários

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.

I. Servidor técnico-administrativo pretende obter vista de autos de processo administrativo, em que é mencionado, instaurado para apuração de infração disciplinar, supostamente cometida por membro do corpo discente, sujeita à pena de expulsão.

O instrumento do **Habeas Data não é meio idôneo para obter informações relativas a processo administrativo**, uma vez que se destina a tratar apenas de informações exclusivamente do impetrante. Neste caso, cabe ao servidor valer-se de Mandado de Segurança para obter vista dos autos administrativos.

Neste sentido já decidiu o STF:

A ação de habeas data visa à proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. O habeas data não se revela meio



idôneo para se obter vista de processo administrativo. [HD 90 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 18-2-2010, P, DJE de 19-3-2010.]

Veja trecho da CF/88:

Art. 5º

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

II. **Universidade pretende obter acesso a informações constantes a seu respeito** em sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária federal, relativamente ao pagamento de contribuições sociais.

A **Universidade poderá utilizar o Habeas Data** para obter dados a seu respeito perante as administrações fazendárias. Isto porque se tratam de informações do próprio contribuinte. Neste sentido decidiu o STF:

O habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento de **tributos do próprio contribuinte** constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais.

No caso concreto, o STF reconheceu que o contribuinte pode ajuizar habeas data para ter acesso às informações relacionadas consigo e que estejam presentes no sistema SINCOR da Receita Federal.

O SINCOR (Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica) é um banco de dados da Receita Federal no qual ela armazena as informações sobre os débitos e créditos dos contribuintes pessoas jurídicas.

A decisão foi tomada com base no SINCOR, mas seu raciocínio poderá ser aplicado para outros bancos de dados mantidos pelos órgãos fazendários. STF. Plenário. RE 673707/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/6/2015 (repercussão geral) (Info 790).

Logo, no caso abordado no item I o interessado deverá valer-se de **Mandado de segurança**; e o interessado no caso do item II, é cabível **o Habeas Data**.

7. (FCC/TJ-MA/2019) Considere as seguintes situações:

I. Cidadão propõe **ação popular** visando à **anulação** de ato lesivo ao patrimônio público.

II. Trabalhador ingressa com **mandado de segurança individual** para proteger direito líquido e certo de que é titular, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, indicando autoridade pública como responsável pela ilegalidade.

À luz das normas constitucionais aplicáveis às respectivas **ações**,

a) tanto o cidadão quanto o trabalhador poderiam ter ajuizado as respectivas **ações**.

b) o trabalhador não poderia ter ingressado com o mandado de segurança, pois a **ação** deveria ter sido proposta por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano.



c) o cidadão não poderia ter proposto a ação popular individualmente, pois seria necessária a subscrição de, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

d) o trabalhador não poderia ter ingressado com o mandado de segurança contra autoridade pública, haja vista que a referida ação somente poderia ter como coator agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

e) o cidadão não poderia ter ingressado com a ação popular, pois a legitimidade é exclusiva do Ministério Público.

Comentários:

A primeira ação poderia ser proposta pelo *cidadão*. Segundo o art. 5º, LXXIII, da Carta Magna, "*qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência*".

A segunda ação poderia ser proposta pelo trabalhador. Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição, "*conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público*".

O gabarito é a letra A.

8. (FCC/SEMEF Manaus-AM/2019) Nos termos do que determina a Constituição da República Federativa do Brasil, acerca dos direitos e garantias fundamentais,

a) qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de injunção que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

b) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

c) conceder-se-á *habeas data* para assegurar ao impetrante o conhecimento de informações relativas a qualquer pessoa, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

d) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do dano causado pelo infrator.

e) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

Comentários:



Letra A: errada. Qualquer cidadão é parte legítima para propor *ação popular* que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência (art. 5º, LXXIII, CF).

Letra B: errada. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em *tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins*, na forma da lei (art. 5º, LI, CF).

Letra C: errada. Conceder-se-á *habeas data* para assegurar ao impetrante o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público (art. 5º, LXXII, "a", CF).

Letra D: errada. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do *patrimônio transferido* (art. 5º, XLV, CF).

Letra E: correta. É o que determina o inciso LXX do art. 5º da Constituição.

O gabarito é a letra E.

9. (FCC/DPE-AM/2018) Considere os seguintes itens:

I. Ação individual de mandado de segurança.

II. Ação coletiva de mandado de segurança.

III. Ação de habeas corpus.

IV. Ação de habeas data.

A Constituição Federal estabelece que são gratuitas as ações previstas nos itens

a) I, II, III e IV.

b) III e IV, apenas.

c) II, apenas.

d) I e II, apenas.

e) I, III e IV, apenas.

Comentários:

A Constituição Federal determina que são gratuitas as ações de habeas corpus e *habeas data*, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania (art. 5º, LXXVII, CF). O gabarito é a letra B.

10. (FCC/TRT 15ª Região/2018) Um jornalista requereu à autoridade municipal competente informações a respeito do valor efetivamente gasto pela Prefeitura com despesas de publicidade institucional desde o início do mandato do Prefeito. Considerando que a lei municipal prevê o cabimento de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, contra eventual indeferimento desse pedido, caso essa hipótese se confirme o interessado



- a) deverá interpor recurso administrativo, cujo cabimento decorre da aplicação do direito ao devido processo legal administrativo, como requisito para que seja admissível a propositura de ação judicial voltada a determinar à autoridade municipal que preste as informações solicitadas.
- b) poderá ajuizar ação popular, ainda que não tenha interposto recurso administrativo contra o ato municipal, desde que o jornalista seja cidadão brasileiro e que assegure que será respeitado o sigilo de fonte, a fim de que seja expedida ordem judicial determinando à autoridade municipal que preste as informações solicitadas, ficando o autor isento de custas judiciais, salvo se comprovada má-fé, mas não do ônus da sucumbência.
- c) não será legitimado a ajuizar qualquer ação judicial, uma vez que o ato administrativo municipal violou direito difuso, passível de proteção mediante o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, sem prejuízo da legitimidade ativa de outras partes previstas em lei.
- d) poderá impetrar mandado de segurança individual, ainda que não tenha interposto recurso administrativo contra o ato municipal, a fim de que seja expedida ordem judicial determinando à autoridade municipal que preste as informações solicitadas, não sendo assegurado pela Constituição Federal, especificamente aos impetrantes dessa ação, o direito à isenção de custas judiciais.
- e) poderá ajuizar, gratuitamente, *habeas data* a fim de que seja expedida ordem judicial determinando à autoridade municipal que preste as informações solicitadas, ficando prejudicado o julgamento do recurso administrativo, caso tenha sido interposto, na hipótese de superveniência de decisão judicial transitada em julgado.

Comentários:

Segundo o art. 5º, LXIX, CF/88, "*conceder-se-á mandado de segurança para **proteger direito líquido e certo**, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público*".

Na situação apresentada, se houver o indeferimento pela autoridade municipal de pedido de acesso à informação feito pelo jornalista, ele poderá impetrar **mandado de segurança**. O direito que está sendo violado, afinal, é o **direito de acesso à informação**.

O mandado de segurança poderá ser impetrado mesmo que seja cabível **recurso administrativo SEM efeito suspensivo**. Se fosse possível recurso administrativo COM efeito suspensivo, não seria admitido o mandado de segurança.

O gabarito é a letra D.

11. (FCC/TRT 20ª Região/2016) Bruna, desconfia que seu filho Murilo, 24 anos de idade, começou a praticar crimes de furtos, bem como crimes cibernéticos. Preocupada com a situação, inclusive porque Murilo recebe diversas cartas de cobranças de dívidas lícitas, Bruna resolve investigar a situação financeira do filho, mas nenhuma entidade Governamental, bem como nenhuma entidade de caráter público lhe fornecem qualquer informação. Conversando com sua amiga Soraia, estudante de direito, a mesma sugeriu que Bruna impetrasse um *habeas data*. Neste caso, Soraia fez a sugestão

a) incorreta porque não cabe *habeas data* para o conhecimento de informação relativa a terceiro, mas somente relativa ao impetrante.



b) correta porque segundo a Carta Magna conceder-se-á *habeas data* para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, bem como de terceiros a ela relacionados constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

c) incorreta porque o *habeas data* cabe apenas para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

d) correta porque o *habeas data* cabe exatamente para a retificação de quaisquer dados referentes a qualquer pessoa, em razão da observância do princípio da publicidade.

e) correta porque segundo a Carta Magna conceder-se-á *habeas data* exatamente para assegurar o conhecimento de informações relativas a terceiros constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Comentários:

O *habeas data* é uma ação **personalíssima**, somente sendo cabível para o conhecimento de informações relativas ao impetrante. O gabarito é a letra A.

12. (FCC/PGE-MA/2016) Considere os seguintes dispositivos da Lei nº 13.300, de 23 de junho de 2016:

“Art. 1º Esta Lei disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, nos termos do inciso LXXI do art. 5º da Constituição Federal.

Art. 2º Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

(...)

Art. 3º São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no art. 2º e, como impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.

(...)

Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:

(...)

II – por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;

III – por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;

(...)



Tomados os dispositivos acima transcritos, os aspectos do mandado de injunção neles disciplinados são:

- a) compatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
- b) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere à regulamentação de um mandado de injunção coletivo.
- c) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere à legitimação de pessoas jurídicas para a impetração de mandado de injunção.
- d) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere à legitimação de associações, independentemente de autorização especial, para ajuizamento de ação de índole coletiva.
- e) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere ao objeto do mandado de injunção.

Comentários:

A Lei nº 13.300/2016 regulamentou o mandado de injunção. Mesmo antes dessa lei, o STF já reconhecia que:

- a) O mandado de injunção poderia ser impetrado por *qualquer pessoa física ou jurídica* que tivesse o exercício de um direito constitucional obstaculizado pela falta de norma regulamentadora.
- b) Era possível a *impetração de mandado de injunção coletivo* pelos mesmos legitimados a impetrar mandado de segurança coletivo, quais sejam:
 - partidos políticos com representação no Congresso Nacional;
 - organização sindical e entidade de classe;
 - associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano.

Cabe destacar que a Lei nº 13.300/2016 inovou a jurisprudência do STF ao admitir a possibilidade de impetração de mandado de injunção coletivo pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.

Quanto aos dispositivos transcritos pelo enunciado da questão, nota-se que eles *são compatíveis com a CF/88 e com a jurisprudência do STF*. O gabarito, portanto, é a letra A.

13. (FCC/Procurador de Campinas/2016) Em sede de denúncia formulada por cidadão, perante o Tribunal de Contas da União, os dirigentes de empresa fornecedora de insumos para a construção civil figurariam como beneficiários de supostas irregularidades cometidas na execução de obra pública. Tendo tomado conhecimento do envolvimento de seu nome por intermédio de informações veiculadas por meios de comunicação, os dirigentes em questão requerem vista dos autos no TCU, pedido que é negado pelo Relator da denúncia, sob o fundamento de que a apuração tramita em sigilo. Nessa hipótese, em tese, poderão os dirigentes interessados na vista dos autos valer-se, judicialmente, de:

- a) *habeas corpus*, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
- b) *habeas data*, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.



- c) mandado de segurança, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
- d) *habeas data*, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
- e) mandado de segurança, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Segundo o STF, o *habeas data* **não é instrumento idôneo para que se tenha acesso aos autos de processo administrativo**. O *habeas data* é uma ação de caráter personalíssimo, utilizada para se ter acesso a informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Assim, o remédio constitucional cabível para que se tenha acesso aos autos de processo que tramita no TCU é o mandado de segurança. Cabe destacar que o mandado de segurança contra ato do TCU será **processado e julgado, originariamente, pelo STF** (art. 102, I, alínea "d", CF/88).

O gabarito é a letra E.

14. (FCC/Procurador de Campinas/2016) Em tema de Ação Popular, de acordo com a posição prevalecente nos Tribunais Superiores, é correto afirmar:

- a) O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a utilização de reconvenção em ação popular, nos casos de indenização por danos morais que tenha como fundamento o exercício abusivo do direito de ação.
- b) Na hipótese de adesão ao pedido autoral pelas pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, havendo desistência do autor original da ação popular, tais pessoas jurídicas poderão promover sozinhas o prosseguimento da ação.
- c) No Supremo Tribunal Federal prevalece a tese de que a lesão material ao patrimônio público é condição essencial para a propositura de ação popular e para o julgamento de seu mérito.
- d) O Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o Poder Público migre para o polo ativo da ação em relação a um ou a alguns dos pedidos cumulados e mantenha-se no polo passivo em relação aos demais. Tem admitido ainda, que o Poder Público migre para o polo ativo da ação mesmo após a apresentação da contestação.
- e) É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, via ação popular, considerados os efeitos inter partes da sentença que a decide.

Comentários:

Letra A: errada. Reconvenção é uma espécie de **"contra-ataque" do réu**. É uma demanda feita pelo réu contra o autor, dentro do mesmo processo no qual está sendo demandado. O STJ **não vem admitindo reconvenção** no âmbito de ação popular. Segundo o STJ, **"admitir o uso da reconvenção produziria efeito inibitório do manejo desse importante instrumento de cidadania, o que o constituinte procurou arredar, quando isentou o autor das custas processuais e do ônus da sucumbência"**.

Letra B: errada. As pessoas jurídicas de direito público ou privado **cujos atos forem impugnados** em ação popular poderão se abster de contestar o pedido ou mesmo atuar ao lado do autor, desde que isso seja útil ao interesse público. (art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.717/65). É uma espécie de "confissão" do ato que foi impugnado pelo autor da ação popular.



Havendo desistência do autor de ação popular, *somente poderão dar prosseguimento o Ministério Público ou algum outro cidadão*. As pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado cujos atos foram impugnados por ação popular não podem, sozinhas, dar prosseguimento à ação.

Letra C: errada. Para a propositura de ação popular, não há necessidade de comprovação de efetivo lesão (dano) material, pecuniário. Basta que fique configurada *ilegalidade do ato impugnado* para que fique caracterizada a lesão.

Letra D: correta. O Poder Público está, inicialmente, no pólo passivo da ação popular. No entanto, admite-se, com fundamento no art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.717/65, que o *Poder Público migre para o pólo ativo da ação popular*. É a *translatividade* do sujeito passivo da relação jurídico processual.

§3º - A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

No REsp 791.042/PR, o STJ reconheceu, ainda, a possibilidade de que o Poder Público migre para o pólo ativo da ação popular *em relação a um ou a alguns dos pedidos cumulados*, mantendo-se no pólo passivo quanto aos demais.

Letra E: errada. De fato, é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no âmbito de ação popular. No entanto, a decisão que julga procedente ação popular terá efeitos *erga omnes*, nos termos do art. 18, da Lei nº 4.717/65:

Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível "erga omnes", exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

O gabarito é a letra D.

15. (FCC/DPE-RR/2015) Em relação ao mandado de segurança, é INCORRETO afirmar:

- a) Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança.
- b) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
- c) Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado.
- d) Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
- e) Considera-se autoridade coatora exclusivamente aquela que tenha praticado o ato impugnado.

Comentários:



Letra A: correta. De fato, quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer uma delas poderá impetrar mandado de segurança (art. 1º, § 3º, Lei nº 12.016/2009).

Letra B: correta. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*.

Letra C: correta. Não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (art. 5º, III, Lei nº 12.016/2009).

Letra D: correta. Não será concedido mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5º, II, Lei nº 12.016/2009).

Letra E: errada. Autoridade coatora é aquela que *praticou o ato* impugnado ou *de quem emanou a ordem* para a sua prática (art. 6º, §3º, Lei nº 12.016/2009).

16. (FCC/TRE-PB/2015) A medida judicial que pode ser proposta por qualquer cidadão para suprir omissão regulamentadora que torne inviável o exercício de liberdade constitucional é:

- a) o mandado de segurança.
- b) a ação popular.
- c) o *habeas data*.
- d) o mandado de injunção.
- e) o *habeas corpus*.

Comentários:

O mandado de injunção é o remédio constitucional utilizado para suprir as omissões constitucionais. É utilizado quando a falta de norma regulamentadora estiver inviabilizando o exercício de um direito constitucional. O gabarito é a letra D.

17. (FCC/TCE-PR/2011) João necessita, com urgência, de uma certidão pública com informações sobre o montante de uma dívida tributária em face do fisco estadual para juntar em um processo judicial. Dirigiu-se à repartição pública competente para solicitá-la, mas foi informado, por funcionário local, de que a repartição estava em reforma e, por esse motivo, a certidão só poderia ser expedida em um prazo mínimo de dois meses. Em face da urgência de João, o remédio constitucional adequado para proteger seus direitos é:

- a) O “habeas data”
- b) A ação popular
- c) O mandado de segurança
- d) O mandado de injunção
- e) A ação civil pública

Comentários:

O remédio cabível ao caso é o mandado de segurança. Conforme assegurado pelo art. 5º, XXXIV, alínea “b”, da CF/88, João tem direito líquido e certo de obter a certidão tributária mencionada no enunciado, uma vez que tal documento serve para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. O fato de a repartição pública estar em reforma não pode frustrar



o direito do cidadão. Vale lembrar que, conforme a Lei Federal nº 9.051/1995, a certidão deve ser expedida dentro do prazo improrrogável de 15 dias. É importante pontuar também que o rito processual do mandado de segurança possibilita a concessão, pelo Poder Judiciário, de tutela de urgência, aspecto que assegura ao impetrante o direito de obter a referida certidão e obriga a repartição pública a emití-la no caso de não ter sido providenciada dentro do prazo razoável e previsto em lei. O gabarito é a letra C.

18. (FCC/TRT 18ª Região/2014) O sindicato de determinada categoria de empregados, constituído em janeiro de 2013, pretende impetrar mandado de segurança em favor dos direitos de parte de seus associados. No estatuto da entidade, consta a previsão de que cabe ao sindicato atuar em juízo para a defesa dos interesses de seus associados e, por esse motivo, o sindicato não pretende obter autorização específica deles para o ajuizamento da ação. Ademais, a defesa do direito que será sustentado está dentre os objetivos do sindicato e não prejudicará os interesses de qualquer associado. Nessa situação, o sindicato,

a) não poderá impetrar mandado de segurança, uma vez que será necessária a autorização específica e expressa dos associados, embora o mandado de segurança pudesse ser impetrado em defesa de apenas uma parte deles.

b) não poderá impetrar mandado de segurança, uma vez que não pode defender apenas uma parte dos associados, ainda que seja desnecessária a autorização específica deles para que a ação seja proposta.

c) não poderá impetrar mandado de segurança, uma vez que a entidade foi constituída há pouco mais de um ano, não preenchendo o requisito temporal para que possa ingressar em juízo em defesa de seus associados.

d) não poderá impetrar mandado de segurança, uma vez que apenas partido político com representação no Congresso Nacional e entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano têm legitimidade para propor mandado de segurança coletivo.

e) poderá impetrar mandado de segurança, ainda que para a defesa dos direitos de parte dos associados e mesmo sem deles obter autorização específica, não sendo a data de constituição do sindicato um óbice ao ajuizamento da ação.

Comentários:

Letra A: errada. No mandado de segurança coletivo ocorre a chamada *substituição processual*: o interesse invocado pertence aos associados, mas quem é parte do processo é o impetrante (o sindicato), que não precisa de autorização expressa dos titulares do direito para agir.

Letra B: errada. O STF entende que os direitos defendidos por meio do mandado de segurança coletivo não precisam se referir a todos os membros do sindicato. Podem referir-se apenas a parte deles.

Letra C: errada. O inciso LXX do art. 5º da Constituição Federal determina que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;



b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

A exigência de um ano de constituição e funcionamento da alínea "b" aplica-se apenas às associações, jamais às entidades sindicais e de classe. As organizações sindicais e entidades de classe podem impetrar mandado de segurança coletivo mesmo que estejam funcionando há menos de 1 ano.

Letra D: errada. Os sindicatos também são legitimados a propor mandado de segurança coletivo.

Letra E: correta. O sindicato poderá impetrar mandado de segurança coletivo mesmo sem autorização dos associados. Destaque-se que é possível, no entendimento do STF, a defesa de direitos de apenas parte dos associados.

19. (FCC/DPE-RS/2014) Com relação aos direitos individuais e aos mecanismos para sua proteção - garantias ou remédios constitucionais -, é correto afirmar:

a) Quando negada por uma repartição pública uma certidão que se faz necessária para a defesa de direitos pessoais é cabível a impetração de mandado de segurança.

b) No que se refere à legitimidade ativa, tem-se que pessoa jurídica não pode impetrar *habeas data*.

c) O mandado de segurança poderá ser proposto concomitantemente com o *habeas data* versando sobre o mesmo fato e matéria.

d) A ação popular, para ser proposta, pressupõe exclusivamente a prova da ilegalidade do ato e da condição de cidadão do autor.

e) O *habeas data* exige, para seu ajuizamento, o prévio esgotamento de todos os meios administrativos e jurídicos de prevenção ou repressão aos atos ilegais contrários ao direito da pessoa de obter os dados inerentes a sua pessoa que constam de cadastros de bancos de dados.

Comentários:

Letra A: correta. A negativa de expedição de certidão é um fato que se amolda aos requisitos constitucionais para a impetração de mandado de segurança: trata-se de um ato comissivo ou omissivo de uma autoridade pública, cometido com ilegalidade ou com abuso de poder, com lesão ou ameaça de lesão e que nega um direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, que qualquer pessoa possui de requisitar certidões para a defesa de direitos pessoais. Vale ressaltar que o *habeas data* serve para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante que constam em um banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. O caso faz alusão direta ao art. 5º, XXXIV, alínea "b", não se relacionando ao emprego de *habeas data*.

Letra B: errada. Não há qualquer vedação ou impedimento para que uma pessoa jurídica possa impetrar *habeas data*.

Letra C: errada. O art. 5º, LXIX, deixa claro que o mandado de segurança se volta a proteger direito líquido e certo não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*. Logo, se cabível *habeas data*, torna-se inviável a utilização do mandado de segurança.



Letra D: errada. O requisito constitucional para a propositura da ação popular é a existência de um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. A CF/88 não exige a prova da ilegalidade do ato. Por outro lado, é sim necessária a condição de cidadão para legitimar sua propositura.

Letra E: errada. Há que se ter o esgotamento da via administrativa para viabilizar o *habeas data*. Como a alternativa fala também em meios jurídicos de prevenção, a alternativa está errada.

O gabarito é a letra A.

20. (FCC/Técnico do Seguro Social/2012) A garantia individual adequada para alguém que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, é:

- a) O mandado de segurança.
- b) O *habeas data*.
- c) A ação civil pública.
- d) O *habeas corpus*.
- e) O mandado de injunção.

Comentários:

O remédio constitucional adequado para a proteção da liberdade de locomoção é o "*habeas corpus*", com base no art. 5º, XVIII, da Constituição. A letra D é o gabarito da questão.

21. (FCC/TRE-SP/2012) Na hipótese de um indivíduo estar impossibilitado de exercer um direito que lhe é assegurado pela Constituição, em função da ausência de norma regulamentadora, cuja elaboração é de competência do Congresso Nacional, poderá o interessado valer-se de:

- a) mandado de segurança, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
- b) *habeas data*, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
- c) *habeas data*, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
- d) mandado de injunção, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
- e) mandado de injunção, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.

Comentários:

O remédio a ser usado pelo indivíduo, nesse caso, é o mandado de injunção (art. 5º, LXXI, CF). No que se refere à competência para julgá-lo, como o órgão inerte é o Congresso Nacional, esta será do STF. A letra D é o gabarito da questão.

22. (FCC/TCE-GO/2009) Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, será concedido:

- a) *habeas data*.
- b) *habeas corpus*.
- c) mandado de segurança.



- d) pedido liminar em ação popular.
- e) mandado de injunção

Comentários:

Determina a Carta Magna que conceder-se-á "*habeas-corpus*" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Portanto, o gabarito é a letra B.

23. (FCC/TRF 5ª Região/2008) É direito e garantia fundamental do cidadão que está sofrendo violência em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, se valer do:

- a) habeas corpus.
- b) mandado de segurança.
- c) mandado de injunção.
- d) habeas data.
- e) juízo ou tribunal de exceção.

Comentários:

Para proteção contra violência em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o indivíduo poderá se valer do "*habeas corpus*". O gabarito é a letra A.

24. (FCC/TCE-AM/2007) Ameaça ou ato lesivo à liberdade de locomoção podem ser combatidos judicialmente por:

- a) mandado de segurança.
- b) mandado de injunção.
- c) habeas corpus.
- d) habeas data.
- e) ação popular.

Comentários:

A ameaça ou o ato lesivo à liberdade de locomoção podem, como vimos, ser combatidos judicialmente por *habeas corpus*. A letra C é o gabarito da questão.

25. (FCC/DPE-SP/2010) Dentre os requisitos constitucionalmente estabelecidos para o cabimento do mandado de segurança inclui-se:

- a) Ameaça à liberdade de locomoção.
- b) Ausência de norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais.
- c) Recusa de fornecimento de informações constantes de bancos de dados do governo relativas ao lesado.
- d) Ato lesivo, desde que, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
- e) Ofensa a direito líquido e certo do lesado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.



Comentários:

É requisito para a impetração de mandado de segurança a ofensa a direito líquido e certo do lesado, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*. Trata-se, como vimos, de remédio constitucional residual. A alternativa correta, portanto, é a letra E.

26. (FCC/TRE-MG/2005) No mandado de segurança preventivo:

- a) inexistente a aplicação do prazo decadencial de cento e vinte dias.
- b) o prazo para a impetração é de cento e vinte dias e de natureza prescricional.
- c) o impetrante terá cento e oitenta dias para a impetração e o prazo é decadencial.
- d) o prazo para a impetração é de cento e vinte dias, podendo ocorrer sua suspensão ou interrupção.
- e) também incide o prazo prescricional de cento e vinte dias.

Comentários:

No mandado de segurança *preventivo, não há prazo decadencial* de cento e vinte dias. A razão é lógica: se não há, ainda, um ato a ser impugnado, como se poderia cogitar de decadência? Seria impossível delimitar um termo inicial para a contagem do prazo decadencial. A letra A, portanto, é o gabarito da questão.

27. (FCC/TRT 2ª Região/2004) Eu e mais três pessoas fomos aprovados nos quatro primeiros lugares em concurso público para provimento de cargo inicial de carreira no serviço público. Tomamos conhecimento pelo Diário Oficial de que o quinto classificado foi nomeado hoje. Fomos avisados pela Administração que seremos nomeados nos próximos dias. Nesse caso, se não nos conformarmos com a situação, poderemos impetrar um:

- a) mandado de segurança coletivo.
- b) mandado de injunção.
- c) habeas corpus.
- d) mandado de segurança.
- e) habeas data.

Comentários:

Entende o STF que há direito líquido e certo à nomeação quando um candidato aprovado numa classificação posterior é nomeado em detrimento daqueles que se encontram nas primeiras colocações. Portanto, uma vez que houve *violação desse direito líquido e certo*, o remédio constitucional adequado para a situação é o mandado de segurança. A letra D é o gabarito.

28. (FCC/TRE-AP/2011) Segundo a Constituição Federal, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação:

- a) no mínimo em dez Municípios localizados num único Estado.
- b) na Câmara de Vereadores do Município onde está localizada sua sede.
- c) na Assembleia Legislativa do Estado onde está localizada sua sede.



- d) no mínimo com três Assembleias Legislativas de três Estados.
- e) no Congresso Nacional.

Comentários:

O mandado de segurança coletivo, segundo a Constituição, pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. A letra E é a alternativa correta.

29. (FCC/TRE-AP/2011) Está legitimada a impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos:

- a) dez meses.
- b) seis meses.
- c) um ano.
- d) quatro meses.
- e) nove meses.

Comentários:

A questão é pura "decoreba"! Determina a CF/88 que está legitimada a impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. O gabarito é a letra C.

30. (FCC/TRF 2ª Região/2007) O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por:

- a) organização sindical legalmente constituída e em funcionamento há no mínimo dez meses, em defesa dos interesses de seus membros.
- b) partido político com ou sem representação no Congresso Nacional.
- c) associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus associados.
- d) entidade de classe legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos seis meses, em defesa dos interesses de seus membros.
- e) um grupo de dez deputados federais e dez senadores, em nome do Congresso Nacional.

Comentários:

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por (art. 5º, LXX, CF):

- a) partido político com representação no Congresso Nacional;
- b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

A letra C é o gabarito.

31. (FCC/TRT 20ª Região/2002) Uma associação civil, regularmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, caso tenha um direito líquido e certo seu violado, de modo



ilegal e abusivo, por ato de autoridade pública, tem como remédio constitucional apropriado para sua defesa:

- a) ação civil pública.
- b) mandado de segurança.
- c) mandado de segurança coletivo.
- d) ação popular.
- e) mandado de injunção.

Comentários:

A associação constituída e em funcionamento há mais de um ano pode impetrar mandado de segurança coletivo apenas para *defesa dos interesses de seus associados*. No caso em análise, como se trata de defesa de direito líquido e certo *seu* violado, o remédio constitucional adequado é o mandado de segurança. A letra B é o gabarito.

32. (FCC/TJ-PI/2009) Conceder-se-á mandado de injunção:

- a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
- b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
- c) sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
- d) sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Comentários:

O mandado de injunção é o instrumento adequado para suprir a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

33. (FCC/TRT 8ª Região/2010) A empresa pública federal Y inscreveu os dados de Tício no órgão de proteção ao crédito governamental, sendo que ele, ao ter acesso às informações no banco de dados, notou que estavam incorretas. Para retificar as informações restritivas Tício terá que:

- a) impetrar mandado de injunção.
- b) impetrar habeas data.
- c) impetrar mandado de segurança repressivo.
- d) impetrar mandado de segurança preventivo.
- e) propor ação popular.

Comentários:



O "*habeas data*" é o instrumento adequado para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. A alternativa correta, portanto, é a B.

34. (FCC/TJ-PA/2009) Um cidadão pretende ter assegurado o conhecimento de informações relativas à sua pessoa, constantes de registros de determinada entidade governamental. Para isso, a Constituição Federal garante a ele a impetração de:

- a) ação popular.
- b) habeas corpus.
- c) mandado de segurança.
- d) mandado de injunção.
- e) habeas data.

Comentários:

Determina a Constituição que o habeas data é o instrumento adequado para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. O gabarito, portanto, é a letra E.

35. (FCC/TRF 2ª Região/2007) Conceder-se-á habeas data para:

- a) anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
- b) anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe.
- c) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
- d) proteção de bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e paisagístico.
- e) reparar lesões à ordem econômica, urbanística e à economia popular, bem como a qualquer interesse difuso ou coletivo.

Comentários:

Nos casos expostos nas letras A, B e D, o remédio constitucional adequado para a anulação dos atos é a ação popular. Veja o que dispõe o art. 5º, LXXIII, da Constituição:

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor **ação popular** que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Já no que se refere ao "*habeas data*", reza a CF/88 (art. 5º, LXXIII) que este será concedido:

- a) Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- b) Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.



Portanto, a letra C é o gabarito.

36. (FCC/TRT 20ª Região/2011) Com o fim de instalar fábrica de válvulas para venda no mercado consumidor da região, a empresa BBBOY licitamente iniciou o desmatamento de parte da floresta existente em sua propriedade munida de prévias autorizações dos órgãos competentes. Isidoro, cidadão brasileiro, dono da empresa IAIEE que até então era a única fabricante de válvulas na região, ficou temeroso com a futura queda do faturamento da sua empresa quando sua concorrente terminasse as instalações da fábrica. Então, Isidoro propôs ação popular visando anular ato lesivo ao meio ambiente sob a falsa alegação de que as licenças de desmatamento expedidas pelos agentes administrativos teriam sido obtidas pela empresa BBBOY mediante o pagamento de propina. De acordo com a Constituição Federal, Isidoro:

- a) é parte legítima para propor ação popular e se, comprovada a sua má-fé, será condenado ao pagamento das custas judiciais e dos ônus da sucumbência.
- b) deveria ter ingressado com habeas data ao invés de ação popular, que será extinta e ele será condenado nas penas por litigância de má-fé.
- c) é parte ilegítima para propor ação popular e será condenado ao pagamento das custas processuais e do ônus da sucumbência independentemente de má-fé.
- d) é parte ilegítima para propor ação popular e só será condenado ao pagamento das custas processuais e do ônus da sucumbência se provada a sua má-fé.
- e) é parte ilegítima para propor ação popular porque é sócio de pessoa jurídica concorrente da empresa BBBOY, sendo manifesto o seu interesse na interrupção do processo de instalação da fábrica.

Comentários:

Como cidadão, Isidoro é parte legítima para propor ação popular. Se comprovada sua má-fé (já que é concorrente da empresa BBBOY), será condenado ao pagamento das custas judiciais e dos ônus da sucumbência. Questão bem elaborada! Gostei dela! E você? O gabarito é a letra A.

37. (FCC/TRT 23ª Região/2011) Cassio tomou conhecimento que a praça pública próxima à sua residência será fechada por interesses escusos, posto que no terreno, cuja propriedade foi transferida ilegalmente para o particular, será erguido um complexo de edifícios de alto padrão, que beneficiará o Prefeito Municipal com um apartamento. Segundo a Constituição Federal, visando anular o ato lesivo que teve notícia, Cassio poderá propor:

- a) ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental.
- b) mandado de injunção.
- c) mandado de segurança.
- d) habeas data.
- e) ação popular.

Comentários:

Trata-se de ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, cuja anulação é possível por ação popular. A letra E é a alternativa correta da questão.



38. (FCC/TCE-SP/2011) Um cidadão brasileiro, habitante da Região Metropolitana de São Paulo, pretende questionar a realização de gastos efetuados pela Prefeitura da capital paulista com a locomoção e hospedagem de funcionários participantes de evento sediado no Município em que reside, organizado para promover a discussão de políticas públicas de integração dos Municípios da referida região. Nessa hipótese, em tese, o interessado:

- a) nada poderia fazer, por não estar legitimado a questionar gastos efetuados por órgãos integrantes da gestão de Município diverso do de sua residência.
- b) deveria representar ao Ministério Público estadual, para que este promovesse a responsabilidade civil e criminal dos agentes públicos envolvidos, por meio de ação civil pública.
- c) estaria legitimado a ajuizar ação popular, ficando isento de custas judiciais e dos ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé.
- d) deveria representar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que este apurasse a regularidade dos gastos efetuados pela Prefeitura da capital e, se o caso, aplicasse sanções aos agentes responsáveis.
- e) nada poderia fazer, por ser legítima a realização de despesas para os fins pretendidos pela administração do Município de São Paulo.

Comentários:

Trata-se de ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, cuja anulação é possível por ação popular. O enunciado fala, também, que o interessado é um *cidadão*, legitimado a impetrar esse tipo de ação. A letra C é a alternativa correta da questão.

39. (FCC/TCE-GO/2009) Ato lesivo ao patrimônio público e ao meio ambiente, praticado por entidade integrante da Administração Pública, poderá ser anulado, judicialmente, por meio de:

- a) mandado de injunção impetrado por partido político.
- b) ação popular proposta por qualquer cidadão.
- c) habeas data impetrado por organização sindical, na defesa dos interesses de seus membros.
- d) mandado de segurança coletivo impetrado pelo Ministério Público.
- e) habeas corpus impetrado por qualquer indivíduo.

Comentários:

O instrumento adequado para anulação, judicialmente, de ato lesivo ao patrimônio público e ao meio ambiente, praticado por entidade integrante da Administração Pública, é a ação popular. A letra B é a alternativa correta.

40. (FCC/MPE-SE/2009) O cidadão que pretenda questionar ato considerado lesivo à moralidade administrativa, praticado pelo Prefeito do Município em que reside, pleiteando sua anulação,

- a) poderá ajuizar habeas data, assegurada a gratuidade da ação, por se tratar de ato considerado necessário ao exercício da cidadania.
- b) tem legitimidade para propor ação popular, ficando isento de custas judiciais e ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé.



- c) deverá representar ao Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, por faltar-lhe legitimidade para agir diante da ausência de prejuízo pessoal.
- d) poderá valer-se de mandado de segurança coletivo, em defesa do interesse público subjacente à demanda, desde que munido de prova pré constituída da situação alegada em juízo.
- e) deverá valer-se da Defensoria Pública para a promoção de representação de inconstitucionalidade do ato perante o Tribunal de Justiça estadual.

Comentários:

O instrumento a ser usado pelo **cidadão** para questionar ato considerado lesivo à moralidade administrativa é a ação popular. Nesse caso, há isenção de custas judiciais e ônus de sucumbência, salvo comprovada má-fé. A letra B é o gabarito da questão.



LISTA DE QUESTÕES

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Art. 5º, XXXII a LXXVIII

1. FCC/TRT 11ª Região/2024

A Constituição Federal assegura, nos termos da lei,

- a) legitimidade para a impetração de mandado de segurança coletivo à organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e desde que em funcionamento há pelo menos dois anos, em defesa dos interesses da coletividade.
- b) aos autores de inventos industriais, privilégio vitalício para sua utilização.
- c) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, exceto nas atividades desportivas.
- d) o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.
- e) mediante o pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas. para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo.

2. FCC/TRT 18ª Região/2023

Ronaldo praticou crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo como mandante seu irmão, Luís. Sabe-se que Carolina poderia ter evitado referido crime, mas se omitiu. Com base apenas nas informações fornecidas, a Constituição Federal impõe à lei considerar o crime mencionado

- A) afiançável, mas insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo apenas Ronaldo.
- B) inafiançável, mas suscetível de graça ou anistia, por ele respondendo apenas Ronaldo e Luís.
- C) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo apenas Ronaldo e Luís.
- D) afiançável e suscetível de graça ou anistia, por ele respondendo Ronaldo, Luís e Carolina.
- E) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo Ronaldo, Luís e Carolina.

3. FCC/TRT 12ª Região/2023

Flávio não paga, há 2 meses, pensão alimentícia fixada em juízo para seu filho, menor de idade. Laila, sua atual esposa, possui uma dívida civil, em razão de não ter pago alguns produtos



alimentícios que adquiriu no supermercado, sem qualquer justificativa. De acordo com a Constituição Federal, a prisão civil, por esses motivos, será possível para

- a) Flávio, apenas, desde que o inadimplemento seja voluntário e inescusável.
- b) Laia, apenas, independentemente do inadimplemento ser voluntário ou inescusável, por expressa disposição constitucional.
- c) Flávio, apenas, independentemente do inadimplemento ser voluntário ou inescusável, pois se trata de sobrevivência de filho menor de idade.
- d) Flávio e Laila, tendo em vista a possibilidade de prisão civil apenas nesses dois casos.
- e) Laila, apenas, porque o inadimplemento é voluntário e inescusável.

4. FCC - TJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Diante do que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais,

- a) é a todos assegurada, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
- b) tendo em vista o princípio da inviolabilidade, não é admitido o ingresso na casa do indivíduo sem o consentimento do morador, em nenhuma hipótese.
- c) é permitida a criação de tribunal penal especial para o julgamento de crimes hediondos que provoquem grande repercussão social.
- d) o princípio do direito à duração razoável do processo aplica-se exclusivamente no âmbito judicial, não havendo qualquer disposição a esse respeito àqueles que tramitam no âmbito administrativo, por serem estes, naturalmente, mais céleres.
- e) conceder-se-á mandado de segurança sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

5. FCC - DP SC/DPE SC/2021

Previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, o direito fundamental à assistência jurídica

- a) é passível de controle judicial, tanto no caso de omissão quanto de atuação insuficiente do Estado.
- b) não é passível de controle judicial, tendo em vista a autonomia administrativa da Defensoria Pública.



- c) não possui um modelo específico de instrumentalização estatal, permitindo a cada ente federativo uma forma própria de organização.
- d) possui um modelo específico de instrumentalização estatal, através da celebração de convênios com o poder público.
- e) não abrange a atuação extrajudicial.

6. FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Em junho de 2013, o Estado brasileiro firmou tratado internacional, que, submetido à apreciação do Congresso Nacional, foi aprovado, em novembro de 2015, por meio de Decreto Legislativo, votado em dois turnos, em cada Casa legislativa, conforme os seguintes resultados, registrados em favor da aprovação: 341 votos, em 1o turno, e 452 votos, em 2o turno, na Câmara dos Deputados; e 56 votos, em 1o turno, e 50 votos, em 2o turno, no Senado Federal. Em outubro de 2018, o tratado foi promulgado, por Decreto do Presidente da República. Diante do disposto na Constituição Federal, o tratado em questão foi aprovado e promulgado

- a) irregularmente, uma vez que, tendo sido submetido ao processo de aprovação de emendas constitucionais, a promulgação caberia às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e não ao Presidente da República, mediante Decreto.
- b) em conformidade com as normas pertinentes, possuindo, no entanto, status normativo supralegal, ainda que verse sobre direitos humanos, uma vez que não atingiu o quórum necessário para equivaler a emendas constitucionais no 1o turno de votação na Câmara dos Deputados.
- c) em conformidade com as normas pertinentes, possuindo, no entanto, status normativo supralegal, ainda que verse sobre direitos humanos, uma vez que não atingiu o quórum necessário para equivaler a emendas constitucionais no 2o turno de votação no Senado Federal.
- d) em conformidade com as normas pertinentes, sendo equivalente, no entanto, às leis ordinárias, independentemente da matéria e de ter sido submetido ao processo de aprovação de emendas constitucionais, pois tratados e convenções internacionais, uma vez incorporados ao ordenamento jurídico interno, gozam de status normativo legal.
- e) em conformidade com as normas pertinentes, sendo equivalente às emendas constitucionais, acaso verse sobre direitos humanos, considerado o procedimento de aprovação perante o Congresso Nacional.

7. FCC - JE TJGO/TJ GO/2021

Tratado internacional que venha a ser celebrado pela República Federativa do Brasil em matéria de proteção da igualdade será incorporado ao direito nacional e deverá ser cumprido em território brasileiro



- a) imediatamente após sua celebração, por dispor em matéria de direitos humanos, sob condição de ser ratificado pelo Congresso Nacional no prazo legal, sendo equivalente, nesse caso, à lei ordinária.
- b) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo Presidente do Senado, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja aprovado, em sessão conjunta das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos de seus membros.
- c) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo Presidente da República, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja aprovado em sessão conjunta das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos de seus membros.
- d) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo Presidente do Senado, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
- e) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo Presidente da República, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

8. FCC - Ana (TJ SC)/TJ SC/Administrativo/2021

Atenção: Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988.

Cristina requereu a um determinado órgão público informação de interesse coletivo. Cristina

- a) tem direito a receber essa informação, independentemente de ser ela considerada sigilosa por ser imprescindível à segurança do Estado, já que se trata de interesse da coletividade.
- b) não tem direito a receber essa informação. Teria direito apenas se referida informação fosse de seu interesse particular, salvo se seu sigilo fosse imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
- c) não tem direito a receber essa informação. Teria direito apenas se referida informação fosse de seu interesse particular, independentemente de ser ela considerada sigilosa por ser imprescindível à segurança do Estado, já que seria de cunho privado.
- d) não tem direito a receber essa informação. Contudo, caso o órgão público, por mera liberalidade, entender que referida informação é relevante para a coletividade, independente de ser ela considerada sigilosa por ser imprescindível à segurança do Estado, poderá fornecê-la a qualquer tempo.
- e) tem direito a receber essa informação, salvo se seu sigilo for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.



9. FCC - TJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Diante do que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, considere:

I. O direito à liberdade de profissão é protegido constitucionalmente, não podendo a lei estabelecer qualificações para o seu exercício.

II. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento apenas para assegurar o cumprimento do seu estatuto.

III. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, somente poderá ser objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

IV. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

V. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) II e V.
- d) IV e V.
- e) III, IV e V.

10. (FCC/ TRF 3ª Região -2019) Pablo, viúvo, estrangeiro, faleceu em sua terra natal, onde era domiciliado, deixando dois únicos filhos: Marina, brasileira naturalizada, e Gabriel, brasileiro nato. Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, a sucessão dos imóveis de Pablo situados no Brasil será regulada

- a) pela lei pessoal de Pablo em relação a Marina e pela lei brasileira em relação a Gabriel.
- b) sempre pela lei brasileira, uma vez que os imóveis se encontram no Brasil, ainda que a lei pessoal de Pablo seja mais favorável a Marina e Gabriel.
- c) sempre pela lei pessoal de Pablo, uma vez que ele nasceu em território estrangeiro, ainda que a lei brasileira seja mais favorável a Marina e Gabriel.



- d) pela lei brasileira, salvo se a lei pessoal de Pablo for mais favorável a Marina e Gabriel.
- e) sempre pela lei pessoal de Pablo, uma vez que teve como último domicílio sua terra natal, ainda que a lei brasileira seja mais favorável a Marina e Gabriel.

11. (FCC / TJ-MA – 2019) Segundo a Constituição Federal, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre os direitos e garantias fundamentais,

- a) livre a manifestação do pensamento, ainda que exercida sob o anonimato.
- b) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde que haja prévia licença do Poder Público.
- c) é inconstitucional fixar cotas em universidades para alunos que sejam egressos de escolas públicas, por ofensa ao princípio da igualdade.
- d) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, em ambos os casos, o trânsito em julgado.
- e) é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

12. (FCC / TJ-MA – 2019) Considere as seguintes afirmações à luz do que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos e garantias fundamentais:

I. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.

II. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

III. Conceder-se-á mandado de segurança sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação civil pública que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

V. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I, II e III.
- b) I, II e V.
- c) I, III e IV.
- d) II, IV e V.
- e) III, IV e V.

13. (FCC / TJ-MA – 2019) Um empresário renomado foi acusado de ter praticado crime de corrupção, ocasião em que passou a ser investigado por tal fato. Diante da repercussão do caso, o Congresso Nacional aprovou, já no curso da ação penal, uma alteração legislativa que dobrou



a pena do crime do qual o empresário era acusado, considerando-o como hediondo e inafiançável. Ao final, foi ele condenado à pena máxima prevista na nova legislação. Nessa hipótese, o empresário

a) não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

b) poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia os definidos como crimes hediondos.

c) não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

d) poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal estabelece que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a de privação ou restrição da liberdade.

e) não poderia sequer ter sido condenado, em razão de a Constituição Federal assegurar que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

14. (FCC / DETRAN-SP – 2019) De acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 1988,

a) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura, ressalvada a necessidade de licença prévia da autoridade competente nos casos de segurança da sociedade e do Estado.

b) todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ainda que seu sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

c) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

d) ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, ainda que as invoque com a intenção de se eximir de obrigação legal a todos imposta e de se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei.

e) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer e observados os imperativos de necessidade do Estado e da coletividade.

15. (FCC / AFAP – 2019) Em relação aos direitos e garantias individuais expressos na Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que

a) o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, salvo em caso de flagrante delito.

b) a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada até o primeiro dia útil subsequente à prisão.

c) o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.



d) conceder-se-á *habeas data* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

e) o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, salvo nos casos de investigações relativas a organizações criminosas.

16. (FCC / Prefeitura de Recife – 2019) Deoclécio e Demóstenes, estudantes universitários, vivendo atualmente um cenário político conturbado, ao estudarem a Constituição Federal Brasileira, dentre os direitos e garantias individuais, verificaram que

a) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, inclusive nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

b) será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião somente após decisão definitiva da qual não cabe mais recurso, proferida pelo país no qual o acusado praticou o crime.

c) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

d) a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados no prazo obrigatório de cento e vinte dias ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

e) são a todos assegurados, mediante o pagamento de taxas que serão fixadas obrigatoriamente por lei complementar, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

17. (FCC / CLDF – 2018) Considerando o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil acerca dos direitos e garantias fundamentais:

a) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, apenas na hipótese de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

b) o preso será informado de seus direitos e obrigações, entre as quais a de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.

c) conceder-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, ou para proteger direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

d) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, inclusive nos casos de crime propriamente militar.

e) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

18. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Com base na Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, NÃO há, no Brasil, hipótese de



- a) pena de morte, nem de prisão perpétua.
- b) retroatividade da lei penal, nem de pena de banimento.
- c) crimes inafiançáveis, nem de penas cruéis.
- d) tortura legalmente permitida, nem de pena de trabalhos forçados.
- e) crimes imprescritíveis, nem de pena de perda de bens sem indenização.

19. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Considere que tratado internacional que veda a prisão civil do depositário infiel seja aprovado em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. À luz das disposições da Constituição Federal, trata-se de tratado

- a) incompatível com o direito brasileiro, uma vez que não poderia vedar a prisão civil do depositário infiel, já que prevista na Constituição Federal.
- b) incompatível com o direito brasileiro, apenas porque teria sido aprovado através de procedimento não previsto no texto constitucional, embora no mérito não haja óbice à vedação de prisão civil do depositário infiel.
- c) compatível com o direito brasileiro no que toca ao procedimento adotado para a sua aprovação, mas incompatível ao vedar a prisão civil do depositário infiel, já que prevista na Constituição Federal.
- d) incompatível com o direito brasileiro no que toca ao procedimento de aprovação, mas compatível ao vedar a prisão civil do depositário infiel, por se tratar de norma de direito fundamental mais protetiva do que aquela acolhida no texto da Constituição Federal.
- e) compatível com a Constituição Federal no que toca ao procedimento adotado para a sua aprovação, ademais de não haver óbice material à vedação da prisão civil do depositário infiel, sendo referido tratado equivalente à emenda constitucional.

20. (FCC / DPE-AM – 2018) A Constituição Federal, quanto aos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece que

- a) é garantida a soberania dos veredictos do júri.
- b) é inviolável a liberdade de crença, sendo vedado o anonimato.
- c) é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, sendo exceção legal se por ordem judicial para fins de investigação civil ou criminal.
- d) a casa é asilo inviolável do indivíduo, sendo permitido nela penetrar sem o consenso do morador por determinação judicial durante o dia nos casos de flagrante delito ou a qualquer hora para prestar socorro e no caso de desastre.
- e) garantido o direito de propriedade, a qual atenderá sua função social, se necessário.

21. (FCC / TRT 15ª Região – 2018) A Constituição Federal VEDA, como regra geral, a prisão civil por dívida,

- a) proibindo, expressamente, a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a natureza do depósito, ainda que permita a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.



b) ressaltando, expressamente, a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, mas o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, no sentido de que todos os pactos internacionais em matéria de direitos humanos internalizados pelo País, inclusive os que proíbem a prisão civil por dívida, ingressam no direito brasileiro com hierarquia de norma constitucional e, por isso, a hipótese de prisão do depositário infiel é inaplicável segundo o direito vigente.

c) ressaltando, expressamente, a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, mas, de outro lado, o Supremo Tribunal Federal editou súmula vinculante segundo a qual é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

d) ressaltando, expressamente, a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, mas a jurisprudência vigente do Supremo Tribunal Federal entende que os pactos internacionais em matéria de direitos humanos internalizados pelo País, inclusive os que proíbem a prisão civil por dívida, ingressam no direito brasileiro com hierarquia de norma constitucional e, por isso, todas as hipóteses de prisão civil previstas na Constituição Federal são inaplicáveis segundo o direito vigente.

e) ressaltando, expressamente, a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, mas, segundo jurisprudência vigente do Supremo Tribunal Federal, é vedada a prisão civil do depositário infiel apenas quando o depósito for fruto de ordem judicial.

22. (FCC / TST – 2017) Determinado indivíduo requer, perante Secretaria Municipal de Educação, que lhe seja informado o número de faltas ao trabalho, nos últimos 12 meses, dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos lotados na escola junto à qual funciona Associação de Pais e Mestres de que faz parte. Nessa situação, à luz da Constituição Federal, cabe ao órgão da Administração:

a) exigir que o pedido seja justificado pelo requerente, antes de fornecer a resposta, a fim de averiguar se os motivos oferecem risco à segurança do Estado ou à intimidade e vida privada dos servidores.

b) recusar-se a prestar a informação, sob a justificativa de se tratar de informação cujo sigilo é imprescindível à segurança do Estado e de seus agentes.

c) recusar-se a prestar a informação, a que somente se assegura acesso se disser respeito ao próprio interessado, sob pena de ofensa ao direito à intimidade e à vida privada.

d) atender ao pedido, que pode ser formulado independentemente de justificativa, por se tratar de informação de interesse geral, a que todos têm acesso assegurado.

e) atender ao pedido, ficando o requerente, no entanto, sujeito ao ônus da sucumbência, se comprovada má-fé.

23. (FCC / TRT-MS – 2017) Marinete ficou extremamente chateada ao chegar na sua empregadora, a empresa H, para mais um dia normal de trabalho e encontrar seu computador com uma nova tela de descanso. Esta tela possuía diversos macacos segurando placas com dizeres racistas. Inconformada com o fato, resolveu descobrir tudo a respeito do racismo do qual



foi vítima. Assim, começando pela Constituição Federal, Marinete descobriu que a prática do racismo

- a) constitui crime inafiançável e imprescritível, previsto no capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos.
- b) constitui crime inafiançável com prazo prescricional de dez anos, previsto no capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos.
- c) constitui crime inafiançável com prazo prescricional de vinte anos, previsto no capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos.
- d) não está prevista na Carga Magna.
- e) constitui crime imprescritível, mas afiançável mediante condições prevista no capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos.

24. (FCC / TRE-SP – 2017) À luz da Constituição da República, brasileiro naturalizado que, comprovadamente, esteja envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes, na forma da lei,

- a) poderá ser extraditado, ainda que o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes seja posterior à naturalização.
- b) não poderá ser extraditado, pois é expressamente vedada a extradição de brasileiro.
- c) somente poderá ser extraditado se ficar caracterizado crime político ou de opinião, casos em que a Constituição veda expressamente a extradição apenas de estrangeiro.
- d) somente poderá ser extraditado se, antes, for cancelada a naturalização, por ato da autoridade administrativa competente, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.
- e) poderá ser extraditado, desde que haja condenação pelo cometimento de crime comum praticado anteriormente à naturalização.

25. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Durval foi alvo de racismo em seu trabalho. Ao consultar a Constituição Federal, descobriu que a prática de racismo constitui crime

- a) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- b) inafiançável, apenas, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei.
- c) inafiançável, apenas, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- d) imprescritível, apenas, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- e) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei.

26. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) O pai de Almir, Adalberto, faleceu deixando dívida referente à reparação de danos decorrente de condenação criminal que lhe foi imposta. Almir, preocupado com seu patrimônio, consultou a Constituição Federal para saber se seus bens respondem pela dívida deixada pelo seu pai e descobriu que

- a) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores e contra eles executadas, salvo nos casos que envolvam credores menores de idade, situação na qual responderão o patrimônio particular e o transferido, ilimitadamente.



b) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores e contra eles executada, pois deixa de existir com a morte do condenado.

c) a pena poderá passar da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores e contra eles executada, ilimitadamente, respondendo o seu patrimônio particular e o patrimônio transferido.

d) a pena poderá passar da pessoa do condenado, podendo, a obrigação de reparar o dano por ele causado, ser estendida não apenas aos sucessores, mas a todos os parentes, ilimitadamente.

e) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

27. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) Fausto, empregado da empresa X, exerce a função de operador de máquinas. Na semana passada, seu chefe hierárquico, chamou todos os empregados no pátio da fábrica e ofereceu bananas aos macacos que não estavam atingindo as metas, apontando como exemplo Fausto. Fausto, sentiu-se humilhado e chegando em sua residência, consultou a Constituição Federal sobre a prática de racismo e verificou que a Carta Magna

a) prevê dentre os direitos sociais que a prática de racismo constitui crime inafiançável, mas prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

b) prevê dentre os direitos e deveres individuais e coletivos que a prática de racismo constitui crime inafiançável, mas prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

c) prevê dentre os direitos e deveres individuais e coletivos que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

d) prevê dentre os direitos e deveres individuais e coletivos que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei.

e) não prevê em nenhum capítulo específico, o racismo, mencionando apenas dentre os direitos fundamentais a garantia da dignidade da pessoa humana.

28. (FCC / DPE-BA – 2016) No âmbito da Teoria dos Direitos Fundamentais,

a) a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais está atrelada, na sua origem, à função clássica de tais direitos, assegurando ao seu titular o direito de resistir à intervenção estatal em sua esfera de liberdade individual.

b) em que pese a doutrina reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares (eficácia horizontal), a tese em questão nunca foi apreciada ou acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.

c) a cláusula de abertura material do catálogo de direitos fundamentais expressa no § 2º do art. 5º da Constituição Federal não autoriza que direitos consagrados fora do Título II do texto constitucional sejam incorporados ao referido rol.

d) o princípio da proibição de retrocesso social foi consagrado expressamente no texto da Constituição Federal.

e) os direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração possuem função normativa de natureza apenas defensiva ou negativa.



29. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) Nos termos do art. 5º, LIII, da Constituição Federal, “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.

O dispositivo constitucional citado consagra o princípio

- a) do juiz natural.
- b) do contraditório.
- c) da inafastabilidade da jurisdição.
- d) da ampla defesa.
- e) do devido processo legal.

30. (FCC / TRT 23ª Região – 2016) “A” é um cidadão inglês naturalizado brasileiro que foi condenado por crime de tráfico de drogas na Inglaterra. “B” é um cidadão iraniano que pediu asilo ao Brasil por ter cometido crime de opinião em seu país, ao fazer oposição ao governo do Irã. Considerando que ambos residem no Brasil e também o que dispõe a Constituição Federal de 1988 a respeito da extradição,

- a) “A” e “B” poderão ser extraditados.
- b) “A” não poderá ser extraditado porque o Brasil não concede a extradição de cidadão naturalizado brasileiro por prática de crime de tráfico de drogas e “B” poderá ser extraditado, uma vez que foi condenado por crime de opinião, e não por crime político.
- c) “B” poderá ser extraditado porque o Brasil não concede asilo a estrangeiro que tenha cometido crime de opinião, mas “A” não poderá ser extraditado porque o Brasil não concede a extradição de cidadão naturalizado brasileiro por prática de crime de tráfico de drogas.
- d) “A” não poderá ser extraditado porque o Brasil não prevê a possibilidade de extradição para brasileiros naturalizados e “B” não poderá ser extraditado porque o Brasil não concede extradição por crime de opinião.
- e) “B” não poderá ser extraditado porque o Brasil não concede extradição por crime de opinião, mas “A” poderá ser extraditado, ainda que o crime tenha sido praticado depois da naturalização.

31. (FCC / TRT 9ª Região – 2015) Nos termos da Constituição Federal, há previsão legal para aplicação de pena:

- a) cruel.
- b) de banimento.
- c) de trabalhos forçados.
- d) de caráter perpétuo.
- e) de morte

32. (FCC / TRE-AP – 2015) Fausto foi condenado por sentença transitada em julgado por crime cometido em 2010, encontrando-se em cumprimento da pena de 10 anos. Em 2015, entrou em vigor uma lei que não mais considera como crime a conduta que levou Fausto à prisão. Neste caso, Fausto:

- a) será beneficiado pela nova lei, pois a lei penal retroage.



b) não será beneficiado pela nova lei, pois a Constituição Federal garante a irretroatividade da lei penal.

c) será beneficiado pela nova lei apenas se esta favorecer ao menos 10 condenados.

d) não será beneficiado pela nova lei, pois a Constituição garante a retroatividade apenas da lei civil.

e) não será beneficiado pois a nova lei não pode prejudicar a coisa julgada.

33. (FCC / DPE-SP – 2015) Considere as seguintes assertivas a respeito dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos:

I. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data.

II. São gratuitos o registro civil de nascimento, a certidão de óbito e a certidão de matrimônio com as devidas averbações.

III. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível.

IV. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

Está correto o que se afirma em

a) I, II e IV, apenas.

b) I, II, III e IV.

c) I, III e IV, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I e IV, apenas.

34. (FCC / TJ-AP – 2014) A norma definidora de direito fundamental, segundo a qual *a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada* (Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXIV), pode ser explicada do seguinte modo:

a) a lei não pode retroagir em detrimento da segurança jurídica do cidadão.

b) a lei ordinária não pode, mas a lei complementar pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

c) o princípio da legalidade não se aplica às pessoas jurídicas.

d) o princípio da anterioridade da lei penal não se aplica às pessoas jurídicas.

e) o Estado Democrático de Direito só admite leis prospectivas.

35. (FCC / TRT 2ª Região-SP – 2014) Entre as atribuições conferidas pelo texto constitucional ao Presidente da República está o poder de “conceder indulto e comutar penas”. O indulto implica extinção de punibilidade, liberando o condenado por sentença criminal do cumprimento da pena ou do seu restante. Já a comutação de pena consiste em substituição da sanção judicial aplicada por outra, em geral, mais branda. O exercício dessa atribuição presidencial não é cabível, nos termos da Constituição Federal, para beneficiar os condenados pela prática das infrações criminais de:

a) terrorismo, tortura, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, bem como tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.



- b) terrorismo, tortura, racismo e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- c) terrorismo, racismo, os delitos qualificados como crimes hediondos e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
- d) tortura, racismo, os delitos qualificados como crimes hediondos e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- e) terrorismo, tortura, os delitos qualificados como crimes hediondos e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

36. (FCC / ISS-SP – 2012) A Lei federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados por União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações, contempla as seguintes previsões:

“Art. 1º. (...)

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.”

Art. 7º. O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

(...)

VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

(...)

§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; (...)

Considere, a esse respeito, as seguintes afirmações, à luz da disciplina constitucional dos direitos e garantias fundamentais:

I – É indevida a subordinação dos órgãos e entidades referidos no parágrafo único, do art. 1º, ao regime da lei de acesso a informações, pois a Constituição determina que, para tanto, é necessária prévia autorização judicial.

II – O § 1º do art. 7º é compatível com a Constituição da República, ao permitir que haja restrição de acesso a informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.



III – O art. 32, inciso I, é incompatível com a Constituição da República no que se refere à previsão de responsabilização de agentes públicos pelo retardamento no fornecimento de informações.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

37. (FCC / TRT 4ª Região – 2006) O Direito de Petição previsto na Constituição Federal é:

- a) Exercido tão somente no âmbito do Poder Judiciário.
- b) Assegurado aos brasileiros natos, maiores de vinte e um anos.
- c) Extensivo a todos, nacionais ou estrangeiros, mediante o pagamento de taxas.
- d) Destinado ao cidadão em face dos Poderes Públicos e exercido judicialmente apenas por advogado constituído.
- e) Garantido a todos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

38. (FCC / DPE-SP – 2010) De acordo com a Constituição Federal, é assegurado, nos processos de competência do Tribunal do Júri,

- a) Processamento dos crimes patrimoniais dolosos.
- b) Sigilo das votações.
- c) A divulgação das votações, para garantia da plenitude de defesa.
- d) A soberania da sentença sobre as votações.
- e) Processamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida.

39. (FCC / TJ-PI – 2009) É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, NÃO havendo:

- a) A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
- b) A plenitude de defesa.
- c) O sigilo das votações.
- d) A soberania dos veredictos.
- e) O júízo ou o tribunal de exceção.

40. (FCC / TJ-SE – 2009) É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, NÃO sendo assegurado:

- a) A soberania dos veredictos.
- b) A plenitude de defesa.



- c) O sigilo das votações.
d) O sigilo do nome do juiz.
e) A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
41. (FCC / TRE-PE – 2004) A Constituição Federal manteve a instituição do júri e assegurou uma organização mínima. Todavia, NÃO previu, expressamente,
- a) A soberania dos veredictos.
b) A plenitude de defesa.
c) A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
d) O sigilo das votações.
e) O número dos jurados integrantes do conselho de sentença.
42. (FCC / DPE-SP – 2010) No dia 27 de fevereiro de 2008, determinado cidadão foi multado em razão de conduzir veículo utilizando telefone móvel. No dia 03 de março de 2008, foi editada lei federal tipificando como crime a mesma conduta. Pretendeu-se, então, aditar o auto de infração lavrado para aplicar ao cidadão a pena prevista para o novo tipo penal. A conduta é, de acordo com a Constituição Federal,
- a) Constitucional, uma vez que observado o princípio da legalidade.
b) Constitucional, uma vez que se presta a garantir a segurança da coletividade no trânsito.
c) Constitucional se a autuação da infração de trânsito for posterior à edição da lei, independentemente da data da prática do ato.
d) Inconstitucional, porque ofende o princípio da irretroatividade da lei penal.
e) Inconstitucional, pois, embora observado o princípio da legalidade, restou violado o princípio da ampla defesa.
43. (FCC / PGE-SP – 2009) A Constituição Federal estabelece que a prática de racismo é crime:
- a) Imprescritível e inafiançável, não dispondo sobre pena.
b) Imprescritível, sujeito à pena educativa de prestação de serviços à comunidade.
c) Imprescritível e punível com reclusão, não dispondo sobre fiança.
d) Inafiançável e punível com reclusão, não dispondo sobre prescrição.
e) Imprescritível, inafiançável e punível com reclusão.
44. (FCC / TJ-SE – 2009) Nos termos da lei, a prática do racismo constitui crime:
- a) Inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.
b) Afiançável e prescritível, sujeito à pena de detenção.
c) Inafiançável e prescritível, sujeito à pena de reclusão.
d) Afiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção.
e) Afiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.



45. (FCC / TJ-PA – 2009) Nos termos da Constituição Federal, a prática do racismo constitui:
- a) Delito afiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção e multa.
 - b) Contravenção inafiançável e prescritível, sujeita à pena de reclusão.
 - c) Crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.
 - d) Contravenção afiançável e prescritível, sujeito à pena de prisão simples, detenção e/ou reclusão.
 - e) Crime inafiançável e prescritível, sujeito à pena de prisão simples, detenção e/ou reclusão e multa.
46. (FCC / TRT 20ª Região – 2011) Herculano presenciou Humberto torturar Plínio e não o impediu. De acordo com o disposto na Constituição Federal, Herculano:
- a) Não responderá pelo crime de tortura, porém poderá testemunhar em juízo contra Humberto.
 - b) Não responderá pelo crime de tortura mas, em razão da sua omissão, terá que indenizar solidariamente o dano.
 - c) Não responderá pelo crime de tortura e não indenizará Plínio.
 - d) Responderá pelo crime de tortura, que é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia.
 - e) Responderá pelo crime de tortura, que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
47. (FCC / TRE-RN – 2011) De acordo com a Constituição Federal é crime inafiançável e imprescritível:
- a) a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
 - b) o terrorismo, apenas.
 - c) os definidos como crimes hediondos.
 - d) a tortura, apenas.
 - e) o terrorismo e a tortura.
48. (FCC / TRT 8ª Região – 2010) Segundo a Constituição Federal, constitui crime imprescritível a prática de:
- a) Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
 - b) Tortura.
 - c) Racismo.
 - d) Latrocínio.
 - e) Terrorismo.
49. (FCC / DPE-SP – 2013) Considere os seguintes crimes:
- I- Tortura.
 - II – Terrorismo.
 - III - Racismo.



IV - Ação de grupos armados (civis ou militares) contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Nos termos da Constituição Federal brasileira, detêm as características de “inafiançável e imprescritível” os crimes descritos em:

- a) II e III, apenas
- b) I, III e IV, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

50. (FCC / TRE-AP – 2011) Pitágoras foi condenado a reparar os danos morais que causou à Libero por racismo. Porém, Pitágoras faleceu sem pagar a dívida, o que motivou Libero a pleitear de Tibério, filho do falecido, o pagamento. No tocante aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos na Constituição Federal, tal cobrança em face de Tibério é:

- a) Possível, desde que Pitágoras tenha deixado bens, ressalvando que a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens serão, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.
- b) Impossível, porque a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens jamais serão estendidas aos sucessores e contra eles executadas, mesmo se o falecido deixou bens.
- c) Impossível, porque a Constituição Federal veda expressamente.
- d) Possível, porque por força da Constituição Federal, mesmo não tendo praticado o racismo, é responsável solidário da obrigação de reparar o dano pelo simples fato de ser filho do condenado, sendo irrelevante se Pitágoras faleceu ou não e se deixou ou não bens.
- e) Impossível, porque a sentença de mérito que condenou Pitágoras à reparar os danos morais não condenou seu sucessor, Tibério, como responsável subsidiário da obrigação, mesmo havendo bens deixados pelo falecido à título de herança.

51. (FCC / DPE-SP – 2010) Dentre as penas abaixo indicadas, assinale a que é expressamente VEDADA pela Constituição Federal Brasileira:

- a) Trabalhos forçados.
- b) Suspensão de direitos.
- c) Interdição de direitos.
- d) Perda de bens
- e) Prestação social alternativa.

52. (FCC / TRT 9ª Região – 2010) Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, declarada guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional, a Constituição Federal autoriza a aplicação da pena:



- a) De banimento.
- b) De caráter perpétuo.
- c) De trabalhos forçados.
- d) De morte.
- e) Cruéis.

53. (FCC / SJDH-BA – 2010) Em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, é passível de imposição, dentre outras, a pena de:

- a) Morte, em caso de guerra por agressão estrangeira.
- b) Trabalhos forçados, com a anuência do presidiário.
- c) Banimento, se houver tratado internacional.
- d) Caráter perpétuo, nos casos de crime militares.
- e) Privação da liberdade, mesmo passando da pessoa do condenado.

54. (FCC / TRT 3ª Região – 2009) Considere os mandamentos constitucionais:

I. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor transferido.

II. A aplicação da pena deve ajustar-se à situação de cada imputado adotando-se, dentre outras, a prestação social alternativa, a suspensão ou interdição de direitos e a multa.

Essas hipóteses dizem respeito a garantias relativas à aplicação da pena, denominadas, respectivamente, como

- a) Seguranças processuais penais e vedação de tratamento desumano e degradante.
- b) Individualização da pena e personalização da pena.
- c) Proibição da prisão civil por dívida e proteção da incolumidade física e moral.
- d) Personalização da pena e individualização da pena.
- e) Tratamento desumano e degradante e individualização da pena.

55. (FCC / TCE-GO – 2009) A Constituição proíbe a instituição de pena de:

- a) morte, sem exceção.
- b) caráter perpétuo, salvo em caso de guerra declarada.
- c) trabalhos forçados.
- d) restrição de liberdade.
- e) restrição de direitos.

56. (FCC / TJ-PI – 2009) A Lei regulará a individualização da pena e NÃO adotará, dentre outras, a de:

- a) Trabalhos forçados.



- b) Privação ou restrição da liberdade.
- c) Perda de bens.
- d) Multa.
- e) Suspensão ou interdição de direitos.

57. (FCC / TRE-SP – 2012) Suponha que, num processo judicial, após a constatação do desaparecimento injustificado de bem que estava sob a guarda de depositário judicial, o magistrado decretou a prisão civil do depositário. Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a prisão civil foi decretada:

- a) regularmente, uma vez que a essa pena está sujeito apenas o depositário judicial, e não o contratual.
- b) regularmente, uma vez que a essa pena está sujeito o depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
- c) irregularmente, uma vez que a pena somente pode ser aplicada ao depositário infiel que assuma contratualmente o ônus da guarda do bem.
- d) irregularmente, uma vez que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
- e) irregularmente, uma vez que é inconstitucional a prisão civil por dívida, qualquer que seja seu fundamento.

58. (FCC / PM-Santos – 2005) Ramysa nasceu no estrangeiro mas é brasileira naturalizada. Seu país de origem solicitou sua extradição porque lá teria praticado um crime. Nesse caso, o Brasil dará a extradição se:

- a) O crime tiver sido praticado antes da naturalização e o crime for de natureza comum.
- b) Ela o pedir, em benefício de sua defesa, pois brasileiro não pode ser extraditado.
- c) O crime for político ou de tráfico de entorpecentes e drogas afins.
- d) Ela praticou crime político ou de opinião, antes ou depois da naturalização.
- e) O crime for de opinião ou de tortura, sendo irrelevante a data de sua prática.

59. (FCC / DPE-SP – 2010) De acordo com o disposto na Constituição Federal, o princípio da presunção de inocência do réu aplica-se:

- a) Somente até o início da ação penal, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- b) Até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
- c) Somente após trânsito em julgado de sentença penal absolutória.
- d) Somente nos processos de competência do Tribunal do Júri.
- e) Até a prolação de sentença condenatória, apenas em relação a réus primários.

60. (FCC / TJ-SC – 2011) Em geral os atos processuais são públicos, mas de acordo com a Constituição Federal, a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando o exigirem:



- a) a defesa da honra ou a vida privada;
- b) a defesa da intimidade ou o interesse social
- c) a defesa vida privada e o interesse público
- d) a proteção da imagem e o interesse público
- e) a proteção da intimidade e a vida privada

61. (FCC / TRF 1ª Região – 2011) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo, além de outra hipótese, no caso de:

- a) tráfico de drogas.
- b) tortura.
- c) racismo.
- d) terrorismo.
- e) transgressão militar, definida em lei.

62. (FCC / TRE-AP – 2011) Bernardino foi preso, porém os policiais que o prenderam estavam encapuzados sendo impossível identificá-los. Segundo a Constituição Federal, Bernardino:

- a) Não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, porque no caso prevalece a segurança dos policiais.
- b) Tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão.
- c) Tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão apenas no ato do seu interrogatório em juízo e desde que a tenha requisitado à autoridade judiciária, sob pena de preclusão, medida essa preventiva à segurança dos policiais e para evitar a prescrição penal.
- d) Não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão porque a Constituição Federal confere aos policiais o direito de sigilo independentemente do motivo.
- e) Tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, desde que no seu depoimento pessoal prestado à autoridade policial, a tenha requisitado, sob pena de preclusão, porque é irrelevante saber quem o prendeu com o fim de evitar a ocorrência da prescrição penal.

63. (FCC / DPE-SP – 2010) No Brasil não se admite, em regra, prisão civil, cabível, no entanto, para os casos de dívida oriunda de inadimplemento voluntário e inescusável de:

- a) tributos previdenciários.
- b) obrigação alimentícia.
- c) contrato de locação.
- d) multa ambiental.
- e) contrato de trabalho.

64. (FCC / TRT 1ª Região – 2014) Dentre os direitos e garantias individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, encontra-se:

- a) a garantia do mandado de segurança para a proteção do direito de ir e vir.



- b) a garantia de não admissão nos processos, das provas obtidas por meios ilícitos, salvo nos casos de guerra e atentado contra a ordem constitucional.
- c) o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independente de quaisquer exigências legais quanto à qualificação profissional.
- d) a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
- e) a garantia da concessão de extradição aos estrangeiros, em casos de crimes políticos.

65. (FCC / DPE-RS – 2013) O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal brasileira, tem como destinatários:

- a) Todos os cidadãos brasileiros, pois se trata de direito universal.
- b) As pessoas que comprovarem insuficiência de recursos.
- c) As pessoas físicas e jurídicas, independentemente dos recursos que disponham.
- d) As pessoas necessitadas, desde que possuam atestado de pobreza.
- e) As pessoas necessitadas, desde que beneficiárias de programas governamentais de transferência de renda.

66. (FCC / TRE-CE – 2012) Alberto, reconhecidamente pobre na forma da lei, necessita obter a sua certidão de nascimento e a certidão de óbito do seu pai, Ataulfo, que acabara de falecer. Segundo a Constituição Federal, o Cartório de Registro Civil competente deverá fornecer, em regra,

- a) onerosamente o registro civil de nascimento de Alberto e gratuitamente a certidão de óbito de Ataulfo, mediante o pagamento de vinte reais para cada certidão.
- b) gratuitamente o registro civil de nascimento de Alberto e onerosamente a certidão de óbito de Ataulfo.
- c) gratuitamente as certidões de registro civil de nascimento de Alberto e de óbito de Ataulfo.
- d) as certidões de nascimento e óbito mediante o pagamento de taxa simbólica de cinco reais para cada certidão.
- e) as certidões de nascimento e óbito mediante o pagamento de taxa simbólica de dois reais para cada certidão.

67. (FCC / TRT 3ª Região – 2005) A Constituição Federal é expressa ao prever, apenas para os reconhecidamente pobres, a gratuidade:

- a) no exercício do direito de petição junto aos poderes públicos, para esclarecimentos de situações pessoais.
- b) das ações de habeas corpus e de habeas data.
- c) na obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos.
- d) do registro civil de nascimento e de casamento.
- e) na prestação de assistência jurídica integral pelo Estado.



68. (FCC / TRT 2ª Região – 2004) Descobriu-se hoje que Lamartine estava preso em cumprimento de pena criminal, cujo prazo já se expirara havia dez dias. Na mesma investigação, apurou-se que Braga tinha sido vítima de erro judiciário, visto que foi condenado por crime que não cometeu. Nesses casos,

- a) Lamartine tem direito à indenização pela incúria administrativa do Estado, mas Braga não, porque sua condenação tem trânsito em julgado.
- b) ambos, tanto Lamartine como Braga, têm direito à indenização do Estado.
- c) Braga tem direito à indenização do Estado, em virtude da culpa dos órgãos judiciários no erro, mas Lamartine não, porque o excesso de prazo até quinze dias é irrelevante.
- d) nenhum dos dois tem direito à indenização do Estado, que se portou sempre nos estritos limites da legalidade.
- e) cada um deles tem direito à indenização, se provar que o Estado, por seus agentes, agiu com dolo ou culpa.

69. (FCC / TRE-AC – 2010) Em conformidade com disposição constitucional, é certo que no Brasil são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:

- a) O registro de títulos e documentos e a certidão imobiliária.
- b) A certidão de casamento e o registro civil de nascimento.
- c) O registro da matrícula de imóvel e a certidão de óbito.
- d) As certidões negativas forenses e a certidão de casamento.
- e) A certidão de óbito e o registro civil de nascimento.

70. (FCC / TRT 2ª Região – 2004) A Constituição Federal declara expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais:

- a) têm aplicação imediata.
- b) têm eficácia contida.
- c) dependem de lei para entrar em vigor.
- d) podem ter ou não, conforme o caso, aplicação imediata.
- e) são normas programáticas.

71. (FCC / PGE-SP – 2009) Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal:

- a) constituem um rol taxativo.
- b) não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, entre os quais o Estado Democrático de Direito e o princípio da dignidade humana.
- c) não excluem outros decorrentes do Estado Democrático de Direito e do princípio da dignidade humana, mas a ampliação deve ser formalmente reconhecida por autoridade judicial no exercício do controle de constitucionalidade.
- d) não excluem outros decorrentes do Estado Democrático de Direito e do princípio da dignidade humana, mas a ampliação deve ser formalmente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar arguição de descumprimento de preceito fundamental.



e) somente podem ser ampliados por força de Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

72. (FCC / PGE-MT-Procurador – 2011) Os textos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em março de 2007, tramitaram perante as Casas do Congresso Nacional nos anos de 2007 e 2008, com vistas à sua aprovação, por meio de Decreto Legislativo. O então projeto de Decreto Legislativo foi aprovado, inicialmente, na Câmara dos Deputados, pelo voto de 418 e 353 de seus membros, em primeiro e segundo turnos, respectivamente; na sequência, encaminhado ao Senado Federal, foi aprovado pelo voto de 59 e 56 de seus membros, em primeiro e segundo turnos, respectivamente. Promulgado e publicado o Decreto Legislativo no 186, de 2008, o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação dos atos junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas em agosto de 2008, ocorrendo, ao final, a edição do Decreto no 6.949, de 2009, pelo Presidente da República, promulgando a referida Convenção e seu Protocolo Facultativo.

Diante disso, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo:

- a) estão aptos a produzir efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, ao qual se integraram como norma equivalente às leis ordinárias.
- b) estão aptos a produzir efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, em que serão considerados equivalentes às emendas à Constituição.
- c) estão aptos a produzir efeitos no plano jurídico externo, mas não no ordenamento interno brasileiro.
- d) estariam aptos a produzir efeitos no ordenamento jurídico brasileiro se houvessem sido aprovados como proposta de emenda à Constituição de iniciativa do Presidente da República, promulgada pelas Mesas das Casas do Congresso Nacional.
- e) não estão aptos a produzir efeitos no plano jurídico externo, tampouco no ordenamento interno brasileiro, uma vez que não foram observados os procedimentos necessários à sua ratificação e promulgação.

73. (FCC / TRE-PI – 2009) De acordo com a Constituição Federal Brasileira, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em:

- a) único turno, por dois terços dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
- b) dois turnos, por dois terços dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
- c) dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Leis Complementares.
- d) dois turnos, por dois terços dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Leis Complementares.
- e) dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.



74. (FCC / ISS-SP – 2012) Proposta de Emenda à Constituição proposta por 28 Senadores tem por objeto estender aos empregados domésticos os mesmos direitos e garantias previstos na Constituição para empregados urbanos e rurais. A proposta é aprovada em dois turnos, pelo voto de 55 Senadores em cada um. Nessa hipótese, a proposta:

- a) não poderia ter sido apresentada por Senadores, por tratar-se de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República, padecendo, assim, de vício de inconstitucionalidade.
- b) deverá ser submetida à discussão e apreciação da Câmara dos Deputados, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver o voto de 3/5 de seus membros em ambos os turnos.
- c) deverá ser arquivada, por não ter alcançado o “quórum” suficiente para votação, no Senado Federal, não podendo ser a matéria em questão objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
- d) deverá ser encaminhada à sanção e promulgação do Presidente da República, para que passe a valer como emenda à Constituição.
- e) não poderia ter sido sequer objeto de deliberação pelos Senadores, por dispor sobre direitos e garantias fundamentais, considerados cláusulas pétreas da Constituição.



GABARITO

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. LETRA D | 45. LETRA C |
| 2. LETRA E | 46. LETRA E |
| 3. LETRA A | 47. LETRA A |
| 4. LETRA A | 48. LETRA C |
| 5. LETRA A | 49. LETRA C |
| 6. LETRA E | 50. LETRA A |
| 7. LETRA E | 51. LETRA A |
| 8. LETRA E | 52. LETRA D |
| 9. LETRA D | 53. LETRA A |
| 10. LETRA D | 54. LETRA D |
| 11. LETRA E | 55. LETRA C |
| 12. LETRA B | 56. LETRA A |
| 13. LETRA C | 57. LETRA D |
| 14. LETRA C | 58. LETRA A |
| 15. LETRA C | 59. LETRA B |
| 16. LETRA C | 60. LETRA B |
| 17. LETRA E | 61. LETRA E |
| 18. LETRA D | 62. LETRA B |
| 19. LETRA E | 63. LETRA B |
| 20. LETRA A | 64. LETRA D |
| 21. LETRA C | 65. LETRA B |
| 22. LETRA D | 66. LETRA C |
| 23. LETRA A | 67. LETRA E |
| 24. LETRA A | 68. LETRA B |
| 25. LETRA A | 69. LETRA E |
| 26. LETRA E | 70. LETRA A |
| 27. LETRA C | 71. LETRA B |
| 28. LETRA A | 72. LETRA B |
| 29. LETRA A | 73. LETRA E |
| 30. LETRA E | 74. LETRA B |
| 31. LETRA E | |
| 32. LETRA A | |
| 33. LETRA C | |
| 34. LETRA A | |
| 35. LETRA E | |
| 36. LETRA B | |
| 37. LETRA E | |
| 38. LETRA B | |
| 39. LETRA E | |
| 40. LETRA D | |
| 41. LETRA E | |
| 42. LETRA D | |
| 43. LETRA E | |
| 44. LETRA A | |



LISTA DE QUESTÕES

Remédios Constitucionais

1. FCC - DP GO/DPE GO/2021

A ação popular

- a) exige, antes de seu ajuizamento, o esgotamento de todos os meios administrativos e jurídicos de prevenção ou repressão ao ato ilegal e lesivo ao patrimônio público.
- b) pode ser ajuizada por pessoa jurídica, legalmente constituída há pelo menos um ano, para impugnar ato lesivo ao patrimônio público na discussão unicamente de sua legalidade.
- c) pode ser ajuizada por cidadão para impugnar ato lesivo ao patrimônio público, seja no aspecto legal ou moral.
- d) é viável para invalidar lei em tese, mesmo se tratando de norma geral abstrata, desde que ilegal e afrontosa ao patrimônio público.
- e) pode ser ajuizada por cidadão, mesmo que menor de 18 anos, mas com no mínimo 16 anos, para impugnar ato ilegal ou imoral, se esgotados todos os meios impugnativos anteriores.

2. FCC - DP SC/DPE SC/2021

Acerca da ação popular:

- a) Surgiu com previsão ampla acerca da proteção da moralidade administrativa.
- b) Abrange, dentre seus possíveis objetos, a defesa do patrimônio público.
- c) A tutela ao meio ambiente surgiu, inicialmente, na Constituição de 1937.
- d) A proteção ao patrimônio histórico e cultural aparece, pela primeira vez, na Constituição de 1988.
- e) Foi inicialmente regulada na vigência da Constituição de 1934.

3. FCC - TNS (SEMPPLAN)/Pref Teresina/Fiscal de Serviços Públicos/2022

Quanto ao mandado de segurança, a legislação vigente estabelece que

- a) conceder-se-á sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, praticado por autoridade pública.



- b) de natureza subsidiária em relação ao habeas corpus e ao habeas data, presta-se a tutelar direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.
- c) o mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado por partido político que não tenha representação nas duas Casas do Congresso Nacional, concomitantemente.
- d) a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados depende da autorização destes.
- e) presta-se à retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou de caráter público.

4. FCC - ARE IV (SEF SC)/SEF SC/2021

Considere:

I. Pessoa jurídica que exerce atividades empresariais em determinado Estado pretende obter acesso às informações referentes ao pagamento de tributos constantes, a seu respeito, de sistema informatizado de apoio à arrecadação dos órgãos da Administração fazendária estadual.

II. Servidor público citado em representação promovida por cidadão, perante o Tribunal de Contas de determinado Estado, para apuração de irregularidades na execução de contrato celebrado por órgão no qual exerce função de confiança, pretende obter vista dos autos da representação mencionada.

Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência correlata do Supremo Tribunal Federal, acaso não obtenham administrativamente os resultados pretendidos, os interessados estarão legitimados para o ajuizamento de

- a) ação popular, isento de custas judiciais, salvo comprovada má-fé, na situação I, e habeas data, na situação II.
- b) mandado de segurança, na situação I, e habeas data, gratuitamente, na situação II.
- c) habeas data, gratuitamente, em ambas as situações.
- d) habeas data, gratuitamente, na situação I, e mandado de segurança, na situação II.
- e) mandado de segurança, em ambas as situações, estando isento de custas judiciais, salvo comprovada má-fé, na situação I.

5. FCC - JE TJGO/TJ GO/2021

De acordo com as normas aplicáveis à matéria e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança coletivo visando a questionar a aplicação de decreto do Governador que, com base em autorização prevista em lei ordinária, tenha aumentado alíquota de determinado imposto estadual, pode ser impetrado por



- a) associação legalmente constituída, desde que em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar direito líquido e certo de seus associados de não serem compelidos ao pagamento da alíquota majorada, sendo exigida para a propositura da demanda autorização expressa de seus membros.
- b) partido político, ainda que sem representação no Poder Legislativo e mesmo que não esteja constituído há pelo menos um ano, para defesa de direito líquido e certo dos contribuintes do imposto de não serem compelidos ao pagamento da alíquota majorada, desde que a propositura da ação esteja relacionada às suas finalidades institucionais.
- c) sindicato de categoria profissional ou econômica, desde que constituído e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa do direito líquido e certo de seus membros de não serem compelidos ao pagamento da alíquota majorada, independentemente de autorização expressa de seus integrantes.
- d) parlamentar, com a finalidade de impedir a aplicação da lei que autorizou a edição do decreto, para a defesa de seu direito líquido e certo à regularidade do processo legislativo em face da ordem constitucional.
- e) entidade de classe, em defesa do direito líquido e certo de seus associados de não serem compelidos ao pagamento da alíquota majorada, ainda que a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.

6. FCC - Proc (UNICAMP)/UNICAMP/2022

Considere as seguintes situações, relacionadas a Universidade pública estadual, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

I. Servidor técnico-administrativo pretende obter vista de autos de processo administrativo, em que é mencionado, instaurado para apuração de infração disciplinar, supostamente cometida por membro do corpo discente, sujeita à pena de expulsão.

II. Universidade pretende obter acesso a informações constantes a seu respeito em sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária federal, relativamente ao pagamento de contribuições sociais.

Acaso os interessados não obtenham o que pretendem em sede administrativa, caberá valerem-se, judicialmente, em tese, de

- a) mandado de segurança, em ambas as situações.
- b) habeas data, em ambas as situações.
- c) mandado de segurança, na situação I, e habeas data, na situação II.
- d) habeas data, na situação I, e mandado de segurança, na situação II.
- e) recurso às vias ordinárias, em ambas as situações, diante da inexistência de ação mandamental que ampare as pretensões veiculadas.

7. (FCC / TJ-MA – 2019) Considere as seguintes situações:



- I. Cidadão propõe ação popular visando à anulação de ato lesivo ao patrimônio público.
- II. Trabalhador ingressa com mandado de segurança individual para proteger direito líquido e certo de que é titular, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, indicando autoridade pública como responsável pela ilegalidade.

À luz das normas constitucionais aplicáveis às respectivas ações,

- a) tanto o cidadão quanto o trabalhador poderiam ter ajuizado as respectivas ações.
- b) o trabalhador não poderia ter ingressado com o mandado de segurança, pois a ação deveria ter sido proposta por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano.
- c) o cidadão não poderia ter proposto a ação popular individualmente, pois seria necessária a subscrição de, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
- d) o trabalhador não poderia ter ingressado com o mandado de segurança contra autoridade pública, haja vista que a referida ação somente poderia ter como coator agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
- e) o cidadão não poderia ter ingressado com a ação popular, pois a legitimidade é exclusiva do Ministério Público.

8. (FCC / DPE-AM – 2018) Considere os seguintes itens:

- I. Ação individual de mandado de segurança.
- II. Ação coletiva de mandado de segurança.
- III. Ação de habeas corpus.
- IV. Ação de habeas data.

A Constituição Federal estabelece que são gratuitas as ações previstas nos itens

- a) I, II, III e IV.
- b) III e IV, apenas.
- c) II, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, III e IV, apenas.

9. (FCC / DPE-AM – 2018) Considere os seguintes itens:

- I. Ação individual de mandado de segurança.
- II. Ação coletiva de mandado de segurança.
- III. Ação de habeas corpus.
- IV. Ação de habeas data.

A Constituição Federal estabelece que são gratuitas as ações previstas nos itens

- a) I, II, III e IV.



- b) III e IV, apenas.
- c) II, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, III e IV, apenas.

10. (FCC / TRT 15ª Região – 2018) Um jornalista requereu à autoridade municipal competente informações a respeito do valor efetivamente gasto pela Prefeitura com despesas de publicidade institucional desde o início do mandato do Prefeito. Considerando que a lei municipal prevê o cabimento de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, contra eventual indeferimento desse pedido, caso essa hipótese se confirme o interessado

a) deverá interpor recurso administrativo, cujo cabimento decorre da aplicação do direito ao devido processo legal administrativo, como requisito para que seja admissível a propositura de ação judicial voltada a determinar à autoridade municipal que preste as informações solicitadas.

b) poderá ajuizar ação popular, ainda que não tenha interposto recurso administrativo contra o ato municipal, desde que o jornalista seja cidadão brasileiro e que assegure que será respeitado o sigilo de fonte, a fim de que seja expedida ordem judicial determinando à autoridade municipal que preste as informações solicitadas, ficando o autor isento de custas judiciais, salvo se comprovada má-fé, mas não do ônus da sucumbência.

c) não será legitimado a ajuizar qualquer ação judicial, uma vez que o ato administrativo municipal violou direito difuso, passível de proteção mediante o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, sem prejuízo da legitimidade ativa de outras partes previstas em lei.

d) poderá impetrar mandado de segurança individual, ainda que não tenha interposto recurso administrativo contra o ato municipal, a fim de que seja expedida ordem judicial determinando à autoridade municipal que preste as informações solicitadas, não sendo assegurado pela Constituição Federal, especificamente aos impetrantes dessa ação, o direito à isenção de custas judiciais.

e) poderá ajuizar, gratuitamente, *habeas data* a fim de que seja expedida ordem judicial determinando à autoridade municipal que preste as informações solicitadas, ficando prejudicado o julgamento do recurso administrativo, caso tenha sido interposto, na hipótese de superveniência de decisão judicial transitada em julgado.

11. (FCC / TRT 20ª Região – 2016) Bruna, desconfia que seu filho Murilo, 24 anos de idade, começou a praticar crimes de furtos, bem como crimes cibernéticos. Preocupada com a situação, inclusive porque Murilo recebe diversas cartas de cobranças de dívidas lícitas, Bruna resolve investigar a situação financeira do filho, mas nenhuma entidade Governamental, bem como nenhuma entidade de caráter público lhe fornecem qualquer informação. Conversando com sua amiga Soraia, estudante de direito, a mesma sugeriu que Bruna impetrasse um *habeas data*. Neste caso, Soraia fez a sugestão

a) incorreta porque não cabe *habeas data* para o conhecimento de informação relativa a terceiro, mas somente relativa ao impetrante.

b) correta porque segundo a Carta Magna conceder-se-á *habeas data* para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, bem como de terceiros a ela relacionados constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.



- c) incorreta porque o *habeas data* cabe apenas para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
- d) correta porque o *habeas data* cabe exatamente para a retificação de quaisquer dados referentes a qualquer pessoa, em razão da observância do princípio da publicidade.
- e) correta porque segundo a Carta Magna conceder-se-á *habeas data* exatamente para assegurar o conhecimento de informações relativas a terceiros constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

12. (FCC / PGE-MA – 2016) Considere os seguintes dispositivos da Lei nº 13.300, de 23 de junho de 2016:

“Art. 1º Esta Lei disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, nos termos do inciso LXXI do art. 5º da Constituição Federal.

Art. 2º Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

(...)

Art. 3º São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no art. 2º e, como impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.

(...)

Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:

(...)

II – por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;

III – por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;

(...)

Tomados os dispositivos acima transcritos, os aspectos do mandado de injunção neles disciplinados são:

- a) compatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
- b) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere à regulamentação de um mandado de injunção coletivo.
- c) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere à legitimação de pessoas jurídicas para a impetração de mandado de injunção.
- d) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere à legitimação de associações, independentemente de autorização especial, para ajuizamento de ação de índole coletiva.
- e) incompatíveis com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que se refere ao objeto do mandado de injunção.



13. (FCC / Procurador de Campinas – 2016) Em sede de denúncia formulada por cidadão, perante o Tribunal de Contas da União, os dirigentes de empresa fornecedora de insumos para a construção civil figurariam como beneficiários de supostas irregularidades cometidas na execução de obra pública. Tendo tomado conhecimento do envolvimento de seu nome por intermédio de informações veiculadas por meios de comunicação, os dirigentes em questão requerem vista dos autos no TCU, pedido que é negado pelo Relator da denúncia, sob o fundamento de que a apuração tramita em sigilo. Nessa hipótese, em tese, poderão os dirigentes interessados na vista dos autos valer-se, judicialmente, de:

- a) *habeas corpus*, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
- b) *habeas data*, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
- c) mandado de segurança, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
- d) *habeas data*, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
- e) mandado de segurança, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

14. (FCC / Procurador de Campinas – 2016) Em tema de Ação Popular, de acordo com a posição prevalecente nos Tribunais Superiores, é correto afirmar:

- a) O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a utilização de reconvenção em ação popular, nos casos de indenização por danos morais que tenha como fundamento o exercício abusivo do direito de ação.
- b) Na hipótese de adesão ao pedido autoral pelas pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, havendo desistência do autor original da ação popular, tais pessoas jurídicas poderão promover sozinhas o prosseguimento da ação.
- c) No Supremo Tribunal Federal prevalece a tese de que a lesão material ao patrimônio público é condição essencial para a propositura de ação popular e para o julgamento de seu mérito.
- d) O Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o Poder Público migre para o polo ativo da ação em relação a um ou a alguns dos pedidos cumulados e mantenha-se no polo passivo em relação aos demais. Tem admitido ainda, que o Poder Público migre para o polo ativo da ação mesmo após a apresentação da contestação.
- e) É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, via ação popular, considerados os efeitos inter partes da sentença que a decide.

15. (FCC / DPE-RR – 2015) Em relação ao mandado de segurança, é INCORRETO afirmar:

- a) Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança.
- b) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
- c) Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado.
- d) Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
- e) Considera-se autoridade coatora exclusivamente aquela que tenha praticado o ato impugnado.



16. (FCC / TRE-PB – 2015) A medida judicial que pode ser proposta por qualquer cidadão para suprir omissão regulamentadora que torne inviável o exercício de liberdade constitucional é:

- a) o mandado de segurança.
- b) a ação popular.
- c) o *habeas data*.
- d) o mandado de injunção.
- e) o *habeas corpus*.

17. (FCC / TCE-PR – 2011) João necessita, com urgência, de uma certidão pública com informações sobre o montante de uma dívida tributária em face do fisco estadual para juntar em um processo judicial. Dirigiu-se à repartição pública competente para solicitá-la, mas foi informado, por funcionário local, de que a repartição estava em reforma e, por esse motivo, a certidão só poderia ser expedida em um prazo mínimo de dois meses. Em face da urgência de João, o remédio constitucional adequado para proteger seus direitos é:

- a) O “habeas data”
- b) A ação popular
- c) O mandado de segurança
- d) O mandado de injunção
- e) A ação civil pública

18. (FCC / TRT 18ª Região – 2014) O sindicato de determinada categoria de empregados, constituído em janeiro de 2013, pretende impetrar mandado de segurança em favor dos direitos de parte de seus associados. No estatuto da entidade, consta a previsão de que cabe ao sindicato atuar em juízo para a defesa dos interesses de seus associados e, por esse motivo, o sindicato não pretende obter autorização específica deles para o ajuizamento da ação. Ademais, a defesa do direito que será sustentado está dentre os objetivos do sindicato e não prejudicará os interesses de qualquer associado. Nessa situação, o sindicato,

- a) não poderá impetrar mandado de segurança, uma vez que será necessária a autorização específica e expressa dos associados, embora o mandado de segurança pudesse ser impetrado em defesa de apenas uma parte deles.
- b) não poderá impetrar mandado de segurança, uma vez que não pode defender apenas uma parte dos associados, ainda que seja desnecessária a autorização específica deles para que a ação seja proposta.
- c) não poderá impetrar mandado de segurança, uma vez que a entidade foi constituída há pouco mais de um ano, não preenchendo o requisito temporal para que possa ingressar em juízo em defesa de seus associados.
- d) não poderá impetrar mandado de segurança, uma vez que apenas partido político com representação no Congresso Nacional e entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano têm legitimidade para propor mandado de segurança coletivo.



e) poderá impetrar mandado de segurança, ainda que para a defesa dos direitos de parte dos associados e mesmo sem deles obter autorização específica, não sendo a data de constituição do sindicato um óbice ao ajuizamento da ação.

19. (FCC / DPE-RS – 2014) Com relação aos direitos individuais e aos mecanismos para sua proteção - garantias ou remédios constitucionais -, é correto afirmar:

- a) Quando negada por uma repartição pública uma certidão que se faz necessária para a defesa de direitos pessoais é cabível a impetração de mandado de segurança.
- b) No que se refere à legitimidade ativa, tem-se que pessoa jurídica não pode impetrar *habeas data*.
- c) O mandado de segurança poderá ser proposto concomitantemente com o *habeas data* versando sobre o mesmo fato e matéria.
- d) A ação popular, para ser proposta, pressupõe exclusivamente a prova da ilegalidade do ato e da condição de cidadão do autor.
- e) O *habeas data* exige, para seu ajuizamento, o prévio esgotamento de todos os meios administrativos e jurídicos de prevenção ou repressão aos atos ilegais contrários ao direito da pessoa de obter os dados inerentes a sua pessoa que constam de cadastros de bancos de dados.

20. (FCC / Técnico do Seguro Social – 2012) A garantia individual adequada para alguém que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, é:

- a) O mandado de segurança.
- b) O *habeas data*.
- c) A ação civil pública.
- d) O *habeas corpus*.
- e) O mandado de injunção.

21. (FCC / TRE-SP – 2012) Na hipótese de um indivíduo estar impossibilitado de exercer um direito que lhe é assegurado pela Constituição, em função da ausência de norma regulamentadora, cuja elaboração é de competência do Congresso Nacional, poderá o interessado valer-se de:

- a) mandado de segurança, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
- b) *habeas data*, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
- c) *habeas data*, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
- d) mandado de injunção, de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
- e) mandado de injunção, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.

22. (FCC / TCE-GO – 2009) Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, será concedido:

- a) *habeas data*.
- b) *habeas corpus*.
- c) mandado de segurança.



- d) pedido liminar em ação popular.
- e) mandado de injunção

23. (FCC / TRF 5ª Região – 2008) É direito e garantia fundamental do cidadão que está sofrendo violência em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, se valer do:

- a) habeas corpus.
- b) mandado de segurança.
- c) mandado de injunção.
- d) habeas data.
- e) juízo ou tribunal de exceção.

24. (FCC / TCE-AM – 2007) Ameaça ou ato lesivo à liberdade de locomoção podem ser combatidos judicialmente por:

- a) mandado de segurança.
- b) mandado de injunção.
- c) habeas corpus.
- d) habeas data.
- e) ação popular.

25. (FCC / DPE-SP – 2010) Dentre os requisitos constitucionalmente estabelecidos para o cabimento do mandado de segurança inclui-se:

- a) Ameaça à liberdade de locomoção.
- b) Ausência de norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais.
- c) Recusa de fornecimento de informações constantes de bancos de dados do governo relativas ao lesado.
- d) Ato lesivo, desde que, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
- e) Ofensa a direito líquido e certo do lesado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

26. (FCC / TRE-MG – 2005) No mandado de segurança preventivo:

- a) inexistência da aplicação do prazo decadencial de cento e vinte dias.
- b) o prazo para a impetração é de cento e vinte dias e de natureza prescricional.
- c) o impetrante terá cento e oitenta dias para a impetração e o prazo é decadencial.
- d) o prazo para a impetração é de cento e vinte dias, podendo ocorrer sua suspensão ou interrupção.
- e) também incide o prazo prescricional de cento e vinte dias.

27. (FCC / TRT 2ª Região – 2004) Eu e mais três pessoas fomos aprovados nos quatro primeiros lugares em concurso público para provimento de cargo inicial de carreira no serviço público. Tomamos conhecimento pelo Diário Oficial de que o quinto classificado foi nomeado hoje. Fomos avisados pela Administração que seremos nomeados nos próximos dias. Nesse caso, se não nos conformarmos com a situação, poderemos impetrar um:



- a) mandado de segurança coletivo.
- b) mandado de injunção.
- c) habeas corpus.
- d) mandado de segurança.
- e) habeas data.

28. (FCC / TRE-AP – 2011) Segundo a Constituição Federal, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação:

- a) no mínimo em dez Municípios localizados num único Estado.
- b) na Câmara de Vereadores do Município onde está localizada sua sede.
- c) na Assembleia Legislativa do Estado onde está localizada sua sede.
- d) no mínimo com três Assembleias Legislativas de três Estados.
- e) no Congresso Nacional.

29. (FCC / TRE-AP – 2011) Está legitimada a impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos:

- a) dez meses.
- b) seis meses.
- c) um ano.
- d) quatro meses.
- e) nove meses.

30. (FCC / TRF 2ª Região – 2007) O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por:

- a) organização sindical legalmente constituída e em funcionamento há no mínimo dez meses, em defesa dos interesses de seus membros.
- b) partido político com ou sem representação no Congresso Nacional.
- c) associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus associados.
- d) entidade de classe legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos seis meses, em defesa dos interesses de seus membros.
- e) um grupo de dez deputados federais e dez senadores, em nome do Congresso Nacional.

31. (FCC / TRT 20ª Região – 2002) Uma associação civil, regularmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, caso tenha um direito líquido e certo seu violado, de modo ilegal e abusivo, por ato de autoridade pública, tem como remédio constitucional apropriado para sua defesa:

- a) ação civil pública.
- b) mandado de segurança.
- c) mandado de segurança coletivo.



- d) ação popular.
- e) mandado de injunção.

32. (FCC / TJ-PI – 2009) Conceder-se-á mandado de injunção:

- a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
- b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
- c) sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
- d) sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

33. (FCC / TRT 8ª Região – 2010) A empresa pública federal Y inscreveu os dados de Tício no órgão de proteção ao crédito governamental, sendo que ele, ao ter acesso às informações no banco de dados, notou que estavam incorretas. Para retificar as informações restritivas Tício terá que:

- a) impetrar mandado de injunção.
- b) impetrar habeas data.
- c) impetrar mandado de segurança repressivo.
- d) impetrar mandado de segurança preventivo.
- e) propor ação popular.

34. (FCC / TJ-PA – 2009) Um cidadão pretende ter assegurado o conhecimento de informações relativas à sua pessoa, constantes de registros de determinada entidade governamental. Para isso, a Constituição Federal garante a ele a impetração de:

- a) ação popular.
- b) habeas corpus.
- c) mandado de segurança.
- d) mandado de injunção.
- e) habeas data.

35. (FCC / TRF 2ª Região – 2007) Conceder-se-á habeas data para:

- a) anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
- b) anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe.
- c) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
- d) proteção de bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e paisagístico.
- e) reparar lesões à ordem econômica, urbanística e à economia popular, bem como a qualquer interesse difuso ou coletivo.



36. (FCC / TRT 20ª Região – 2011) Com o fim de instalar fábrica de válvulas para venda no mercado consumidor da região, a empresa BBBOY licitamente iniciou o desmatamento de parte da floresta existente em sua propriedade munida de prévias autorizações dos órgãos competentes. Isidoro, cidadão brasileiro, dono da empresa IAIEE que até então era a única fabricante de válvulas na região, ficou temeroso com a futura queda do faturamento da sua empresa quando sua concorrente terminasse as instalações da fábrica. Então, Isidoro propôs ação popular visando anular ato lesivo ao meio ambiente sob a falsa alegação de que as licenças de desmatamento expedidas pelos agentes administrativos teriam sido obtidas pela empresa BBBOY mediante o pagamento de propina. De acordo com a Constituição Federal, Isidoro:

- a) é parte legítima para propor ação popular e se, comprovada a sua má-fé, será condenado ao pagamento das custas judiciais e dos ônus da sucumbência.
- b) deveria ter ingressado com habeas data ao invés de ação popular, que será extinta e ele será condenado nas penas por litigância de má-fé.
- c) é parte ilegítima para propor ação popular e será condenado ao pagamento das custas processuais e do ônus da sucumbência independentemente de má-fé.
- d) é parte ilegítima para propor ação popular e só será condenado ao pagamento das custas processuais e do ônus da sucumbência se provada a sua má-fé.
- e) é parte ilegítima para propor ação popular porque é sócio de pessoa jurídica concorrente da empresa BBBOY, sendo manifesto o seu interesse na interrupção do processo de instalação da fábrica.

37. (FCC / TRT 23ª Região – 2011) Cassio tomou conhecimento que a praça pública próxima à sua residência será fechada por interesses escusos, posto que no terreno, cuja propriedade foi transferida ilegalmente para o particular, será erguido um complexo de edifícios de alto padrão, que beneficiará o Prefeito Municipal com um apartamento. Segundo a Constituição Federal, visando anular o ato lesivo que teve notícia, Cassio poderá propor:

- a) ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental.
- b) mandado de injunção.
- c) mandado de segurança.
- d) habeas data.
- e) ação popular.

38. (FCC / TCE-SP – 2011) Um cidadão brasileiro, habitante da Região Metropolitana de São Paulo, pretende questionar a realização de gastos efetuados pela Prefeitura da capital paulista com a locomoção e hospedagem de funcionários participantes de evento sediado no Município em que reside, organizado para promover a discussão de políticas públicas de integração dos Municípios da referida região. Nessa hipótese, em tese, o interessado:

- a) nada poderia fazer, por não estar legitimado a questionar gastos efetuados por órgãos integrantes da gestão de Município diverso do de sua residência.



- b) deveria representar ao Ministério Público estadual, para que este promovesse a responsabilidade civil e criminal dos agentes públicos envolvidos, por meio de ação civil pública.
- c) estaria legitimado a ajuizar ação popular, ficando isento de custas judiciais e dos ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé.
- d) deveria representar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que este apurasse a regularidade dos gastos efetuados pela Prefeitura da capital e, se o caso, aplicasse sanções aos agentes responsáveis.
- e) nada poderia fazer, por ser legítima a realização de despesas para os fins pretendidos pela administração do Município de São Paulo.

39. (FCC / TCE-GO – 2009) Ato lesivo ao patrimônio público e ao meio ambiente, praticado por entidade integrante da Administração Pública, poderá ser anulado, judicialmente, por meio de:

- a) mandado de injunção impetrado por partido político.
- b) ação popular proposta por qualquer cidadão.
- c) habeas data impetrado por organização sindical, na defesa dos interesses de seus membros.
- d) mandado de segurança coletivo impetrado pelo Ministério Público.
- e) habeas corpus impetrado por qualquer indivíduo.

40. (FCC / MPE-SE – 2009) O cidadão que pretenda questionar ato considerado lesivo à moralidade administrativa, praticado pelo Prefeito do Município em que reside, pleiteando sua anulação,

- a) poderá ajuizar habeas data, assegurada a gratuidade da ação, por se tratar de ato considerado necessário ao exercício da cidadania.
- b) tem legitimidade para propor ação popular, ficando isento de custas judiciais e ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé.
- c) deverá representar ao Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, por faltar-lhe legitimidade para agir diante da ausência de prejuízo pessoal.
- d) poderá valer-se de mandado de segurança coletivo, em defesa do interesse público subjacente à demanda, desde que munido de prova pré constituída da situação alegada em juízo.
- e) deverá valer-se da Defensoria Pública para a promoção de representação de inconstitucionalidade do ato perante o Tribunal de Justiça estadual.



GABARITO

- | | | | | | |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 1. | LETRA C | 15. | LETRA E | 29. | LETRA C |
| 2. | LETRA B | 16. | LETRA D | 30. | LETRA C |
| 3. | LETRA B | 17. | LETRA C | 31. | LETRA B |
| 4. | LETRA D | 18. | LETRA E | 32. | LETRA D |
| 5. | LETRA E | 19. | LETRA A | 33. | LETRA B |
| 6. | LETRA C | 20. | LETRA D | 34. | LETRA E |
| 7. | LETRA A | 21. | LETRA D | 35. | LETRA C |
| 8. | LETRA E | 22. | LETRA B | 36. | LETRA A |
| 9. | LETRA B | 23. | LETRA A | 37. | LETRA E |
| 10. | LETRA D | 24. | LETRA C | 38. | LETRA C |
| 11. | LETRA A | 25. | LETRA E | 39. | LETRA B |
| 12. | LETRA A | 26. | LETRA A | 40. | LETRA B |
| 13. | LETRA E | 27. | LETRA D | | |
| 14. | LETRA D | 28. | LETRA E | | |

